

**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2021-2022**

DREPT CIVIL

TEMATICĂ

- I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003:**
 - art. 30 – libertatea de exprimare;
 - art. 44 – dreptul de proprietate privată;
 - art. 46 – dreptul la moștenire;
 - art. 48 – familia;
 - art. 136 – proprietatea.
- II. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare**
 - 1. Titlul preliminar. Despre legea civilă:**
 - dispoziții generale;
 - aplicarea legii civile;
 - interpretarea și efectele legii civile;
 - publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice.
 - 2. Căsătoria:**
 - regimul comunității legale;
 - desfacerea căsătoriei (cazurile de divorț; efectele divorțului).
 - 3. Rudenia:**
 - dispoziții generale;
 - filiația (stabilirea filiației: situația legală a copilului).
 - 4. Autoritatea părintească:**
 - dispoziții generale;
 - drepturile și îndatoririle părintești;
 - exercitarea autorității părintești;
 - decăderea din exercițiul drepturilor părintești.
 - 5. Obligația de întreținere:**
 - dispoziții generale;
 - persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;
 - condițiile obligației de întreținere;
 - stabilirea și executarea obligației de întreținere.
 - 6. Bunurile și drepturile reale în general:**
 - despre bunuri în general (despre distincția bunurilor, produsele bunurilor);
 - drepturile reale în general.

7. Proprietatea privată:

- dispoziții generale (conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată; apărarea dreptului de proprietate privată);
- accesiunea (dispoziții generale; accesiunea imobiliară artificială);
- limitele juridice ale dreptului de proprietate privată (limite legale; limite convenționale; limite judiciare);
- proprietatea comună (dispoziții generale; coproprietatea obișnuită; coproprietatea forțată, proprietatea comună în devălmășie; partajul);
- proprietatea periodică.

8. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată:

- suprafața;
- uzufructul (dispoziții generale; drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar; stingerea uzufructului);
- uzul și abitația;
- servituțile (dispoziții generale; drepturile și obligațiile proprietarilor; stingerea servituților).

9. Proprietatea publică:

- dispoziții generale;
- drepturile reale corespunzătoare proprietății publice (dispoziții generale; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință cu titlu gratuit).

10. Cartea funciară:

- dispoziții generale;
- înscrierea drepturilor tabulare;
- notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice;
- rectificarea înscrierilor de carte funciară.

11. Posesia:

- dispoziții generale;
- viciile posesiei;
- efectele posesiei (dispoziții generale; dobândirea proprietății mobiliare prin posesie de bună-credință; ocupațiunea; dobândirea fructelor prin posesie de bună-credință);
- acțiunile posesorii.

12. Dispoziții referitoare la moștenire în general:

- dispoziții generale;
- condițiile generale ale dreptului de a moșteni;

13. Moștenirea legală:

- dispoziții generale;
- reprezentarea succesorală;
- moștenitorii legali (soțul supraviețuitor; descendenții defunctului; ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați; ascendenții ordinari; colateralii ordinari).

14. Liberalitățile:

- dispoziții comune (dispoziții preliminare; capacitatea în materie de liberalități; substituțiile fideicomisare; liberalitățile reziduale; revizuirea condițiilor și a sarcinilor; dispoziții speciale);
- donația (încheierea contractului; efectele donației; revocarea donației; donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți).

15. Transmisiunea și partajul moștenirii:

- transmisiunea moștenirii (dispoziții generale: acceptarea moștenirii; renunțarea la moștenire: sezina; petiția de ereditate; certificatul de moștenitor);
- partajul succesoral și raportul (dispoziții generale referitoare la partajul succesoral).

16. Izvoarele obligațiilor:

- contractul (dispoziții generale: diferite categorii de contracte; încheierea contractului; nulitatea contractului; interpretarea contractului; efectele contractului; reprezentarea: cesiunea contractului, încetarea contractului);
- actul juridic unilateral (dispoziții generale, actul unilateral ca izvor de obligații);
- răspunderea civilă (dispoziții generale: cauze exoneratoare de răspundere: răspunderea pentru fapta proprie; răspunderea pentru fapta altuia; răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri; repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale).

17. Modalitățile obligațiilor:

- dispoziții generale;
- condiția;
- termenul.

18. Obligațiile complexe:

- obligațiile divizibile și obligațiile indivizibile;
- obligațiile solidare (obligațiile solidare între creditori; obligațiile solidare între debitori);

19. Executarea obligațiilor:

- plata (dispoziții generale; subiectele plății; condițiile plății; dovada plății; imputația plății; punerea în întârziere a creditorului);
- executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale; punerea în întârziere a debitorului; executarea silită în natură; executarea prin echivalent; rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor: cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);
- mijloacele de protecție a drepturilor creditorului (măsurile conservatorii; acțiunea oblică; acțiunea revocatorie).

20. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

- cesiunea de creanță (cesiunea de creanță în general; cesiunea unei creanțe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător);
- subrogația;
- preluarea datoriei (dispoziții generale; preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul);
- novația.

21. Stingerea obligațiilor:

- dispoziții generale;
- compensația;
- confuziunea;
- remiterea de datorie;
- imposibilitatea fortuită de executare.

22. Restituirea prestațiilor:

- dispoziții generale;
- modalitățile de restituire;
- efectele restituirii față de terți.

23. Diferite contracte speciale:

- contractul de vânzare (dispoziții generale; vânzarea bunurilor imobile; vânzarea moștenirii; alte varietăți de vânzare);
- contractul de locațiune (dispoziții generale; reguli particulare în materia închirierii locuințelor; reguli particulare în materia arendării);
- contractul de mandat [dispoziții comune: mandatul cu reprezentare; mandatul fără reprezentare (dispoziții generale)];
- contractul de împrumut (dispoziții generale, împrumutul de folosință, împrumutul de consumație);
- contractul de întreținere.

24. Prescripția extinctivă:

- dispoziții generale;
- termenul prescripției extinctive;
- cursul prescripției extinctive (începutul prescripției extinctive; suspendarea prescripției extinctive; întreruperea prescripției extinctive);
- împlinirea prescripției.

25. Regimul general al termenelor de decădere

26. Calculul termenelor

III. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul I - Dispoziții generale;
- Capitolul II - Dispoziții cu privire la titlul preliminar al Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1);
- Capitolul IV - Dispoziții cu privire la cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 33 -36; art. 39-47 și art. 50 - 51);
- Capitolul V - Dispoziții cu privire la cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 55 - 81);
- Capitolul VI - Dispoziții cu privire la cartea a IV-a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 91 - 96);
- Capitolul VII - Dispoziții cu privire la cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 102 - 103, art. 105 - 109, art. 110 indice 1 - 125, art. 128 - 136, art. 142);
- Capitolul VIII - Dispoziții cu privire la cartea a VI-a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil (Secțiunea 1).

IV. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul II: art. 21 - 37.

V. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul I și Capitolul II (art. 1 – 53).

VI. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;

- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.
-

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

DREPT PROCESUAL CIVIL

TEMATICĂ

I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003:

- art. 21 - accesul liber la justiție;
- art. 24 - dreptul la apărare;
- art. 127 - caracterul public al dezbaterilor;
- art. 128 - folosirea limbii materne și a interpretului în justiție.

II. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea legii de procedură civilă:

- legea aplicabilă proceselor noi;
- legea aplicabilă proceselor în curs;
- legea aplicabilă mijloacelor de probă;
- legea aplicabilă hotărârilor.

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

- judecătorul; incompatibilitatea;
- părțile (folosința și exercitiul drepturilor procedurale, persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte, alte persoane care pot lua parte la judecată, reprezentarea părților în judecată: asistența judiciară);
- participarea Ministerului Public în procesul civil.

5. Competența:

- competența materială (competența după materie și valoare: determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță);
- competența teritorială;
- dispoziții speciale;
- incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea, strămutarea proceselor și delegarea instanței).

6. Actele de procedură:

- forma cererilor;
- citarea și comunicarea actelor de procedură;
- nulitatea actelor de procedură.

7. Termenele procedurale

8. Procedura în fața primei instanțe:

- sesizarea instanței de judecată (dispoziții generale; cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională;

- judecata [dispoziții generale; cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale și probele, cu excepția subsecțiunii a 4-a "Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici"); dezbaterile în fond a procesului; deliberarea și pronunțarea hotărârii];
- unele incidente procedurale (renunțarea la judecată; renunțarea la dreptul pretins; suspendarea procesului; perimarea cererii);
- hotărârile judecătorești (dispoziții generale; hotărârile date în baza recunoașterii pretențiilor; hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților; îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor. executarea provizorie, cheltuielile de judecată).

9. Căile de atac:

- dispoziții generale:
- apelul (obiectul apelului principal; situațiile în care partea nu poate face apel principal; termenul de apel; întreruperea termenului de apel; rejudecarea după anularea cu trimitere; neînfruntarea situației în propria cale de atac);
- căile extraordinare de atac: recursul (obiectul recursului; termenul de recurs; judecata în fond după casarea cu trimitere; neînfruntarea situației în propria cale de atac); contestația în anulare; revizuirea.

10. Procedura necontencioasă judiciară:

- dispoziții generale;
- dispoziții speciale.

11. Executarea silită:

- titlul executoriu;
- participanții la executarea silită;
- efectuarea executării silite [sesizarea organului de executare (creanța certă, lichidă și exigibilă; cererea de executare silită; înregistrarea cererii de executare; încuviințarea executării silite; înștiințarea debitorului; somația; excepții de la comunicare; cheltuielile de executare); perimarea executării silite];
- prescripția dreptului de a obține executarea silită;
- contestația la executare;
- întoarcerea executării;
- urmărirea mobilă (poprirea).

12. Procedurile speciale:

- procedura divorțului [dispoziții comune; divorțul remediu (divorțul prin acordul părților; divorțul din motive de sănătate); divorțul din culpa soților];
- măsuri asigurătorii și provizorii [sechestrul asigurător (dispoziții generale); poprirea asigurătorie; sechestrul judiciar];
- procedura partajului judiciar;
- procedura ordonanței președințiale;
- procedura ordonanței de plată;
- procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

III. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul I;
- Titlul II;
- Titlul III: art. 14 alin. (2);
- Titlul V: art. 76; art. 83 lit. k).

IV. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare:

- Capitolul II, secțiunea a 2-a: art. XII, art. XIII, art. XIV și art. XVIII.

V. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative:

- art. III și art. IV.

VI. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare

VII. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

VIII. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;

- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003;
2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
6. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare;
7. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

II JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2021-2022**

DREPT PENAL

TEMATICĂ

PARTEA GENERALĂ

1. Legea penală și limitele ei de aplicare

- 1.1 Principii generale
- 1.2 Aplicarea legii penale în timp

2. Infrațiunea

- 2.1 Dispoziții generale
- 2.2 Cauzele justificative
- 2.3 Cauzele de neimputabilitate
- 2.4 Tentativa
- 2.5 Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
- 2.6 Autorul și participanții

3. Pedepsele

- 3.1 Categoriile pedepselor
- 3.2 Pedepsele principale
- 3.3 Pedepsa accesorie și pedepsele complementare
- 3.4 Calculul duratei pedepselor
- 3.5 Individualizarea pedepselor:
 - dispoziții generale
 - circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
 - renunțarea la aplicarea pedepsei
 - amânarea aplicării pedepsei
 - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
 - liberarea condiționată

4. Măsurile de siguranță

- 4.1 Dispoziții generale
- 4.2 Regimul măsurilor de siguranță

5. Minoritatea

- 5.1 Regimul răspunderii penale a minorului
- 5.2 Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
- 5.3 Regimul măsurilor educative privative de libertate
- 5.4 Dispoziții comune

6. Răspunderea penală a persoanei juridice

- 6.1 Dispoziții generale
- 6.2 Dispoziții comune

- 7. Cauzele care înlătură răspunderea penală
- 8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
- 9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării
- 10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art.172- art.187)

PARTEA SPECIALĂ

1. Infracțiuni contra persoanei

- 1.1 Infracțiuni contra vieții - art.188-192
- 1.2 Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății – art.193- art.198
- 1.3 Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie – art.199- art.200
- 1.4 Infracțiuni contra libertății persoanei – art.205- art.208
- 1.5 Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale – art.218- art.223
- 1.6 Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – art.224- art.225

2. Infracțiuni contra patrimoniului

- 2.1 Furtul – art.228- art.232
- 2.2 Tâlhăria și pirateria -art.233- art.234, art.236- art.237
- 2.3 Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – art.238, art.242- art.244, art.248
- 2.4 Distrugerea și tulburarea de posesie – art.253- art.256
- 2.5 Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave – art.256¹

3. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

- 3.1 Infracțiuni contra autorității - art.257- art.258

4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art.266 - art 273, art.279 - art 281, art. 283, art.285 - art.288

5. Infracțiuni de corupție și de serviciu

- 5.1 Infracțiuni de corupție – art.289- art.292
- 5.2 Infracțiuni de serviciu – art.295- art.298, art.308- art.309

6. Infracțiuni de fals

- 6.1 Falsuri în înscrisuri – art.320-323, art.326-327

7. Infracțiuni contra siguranței publice

- 7.1 Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice – art.334- art.338

8. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

- 8.1 Infracțiuni contra familiei – art.377- art.379

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul penal și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

PARTEA GENERALĂ

I. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

1. Acțiunea penală
2. Acțiunea civilă

III. Participanții în procesul penal

1. Dispoziții generale
2. Competența organelor judiciare
 - Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești
 - Competența teritorială a instanțelor judecătorești
 - Dispozițiile speciale privind competența instanțelor judecătorești
 - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară
 - Organele de urmărire penală și competența acestora
 - Incompatibilitatea (fără dispozițiile referitoare la strămutare)
3. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora
4. Inculpatul și drepturile acestuia
5. Partea civilă și drepturile acesteia
6. Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia
7. Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

1. Reguli generale
2. Audierea persoanelor
3. Identificarea persoanelor și a obiectelor
4. Metode speciale de supraveghere și cercetare
5. Conservarea datelor informatice
6. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri
7. Expertiza și constatarea
8. Cercetarea locului faptei și reconstituirea
9. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
10. Mijloacele materiale de probă
11. Înscrisurile

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

1. Măsurile preventive
 - Dispoziții generale
 - Reținerea
 - Controlul judiciar
 - Controlul judiciar pe cauțiune
 - Arestul la domiciliu

- Arestarea preventivă
 - Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive
 - Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art.249-252, art.253-256)

VI. Acte procesuale și procedurale comune

1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale și mandatul de aducere
2. Termenele
3. Cheltuielile judiciare
4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite
5. Nulitățile
6. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală

1. Dispoziții generale
2. Sesizarea organelor de urmărire penală
3. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror
4. Efectuarea urmăririi penale
5. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței
6. Reluarea urmăririi penale
7. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală

II. Camera preliminară

III. Judecata

1. Dispoziții generale
2. Judecata în primă instanță
3. Contestația
4. Apelul (art. 408-421)
5. Căi extraordinare de atac
 - Contestația în anulare
 - Revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului)
 - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției
2. Procedura în cauzele cu infractori minori
3. Procedura reabilitării

V. Executarea hotărârilor penale

1. Dispoziții generale (art.550-554)
2. Dispoziții comune (art.597-601¹)

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul de procedură penală și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II. JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

1

În cazul bunurilor fungibile:

- A. prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil;
- B. compensația operează deplin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca obiect o anumită cantitate de bunuri fungibile de natură diferită;
- C. dacă vânzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui preț curent, stabilit prin lege, cotație la bursă sau practicat la un târg, iar contractul nu a fost executat din culpa cumpărătorului, cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri de același gen pe cheltuiala vânzătorului, prin intermediul unei persoane autorizate.

2 În ceea ce privește clauza de inalienabilitate:

- A. caracterul său determinant la încheierea contractului cu titlu gratuit este prezumat, până la proba contrară;
- B. în cazul încălcării ei de către dobânditor, înstrăinătorul este îndreptățit să ceară anularea contractului în care s-a prevăzut clauza de inalienabilitate;
- C. dobânditorul poate fi autorizat de către instanță să dispună de bun dacă interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului a dispărut sau dacă un interes superior o impune.

3 În materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate:

- A. în cazul în care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare, în absența unei stipulații contrare, dreptul de uz consimțit de superficiar se menține pe durata pentru care a fost constituit, dar nu mai târziu de împlinirea termenului inițial al superficiei;
- B. în cazul în care dreptul de superficie s-a stins prin expirarea termenului pentru care a fost constituit, în absența unei înțelegeri contrare încheiate cu proprietarul terenului, uzufructul consimțit de superficiar se stinge în momentul încetării dreptului de superficie;
- C. titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui împreună cu soțul și copiii săi în locuința nudului proprietar, numai dacă a fost căsătorit și a avut copii la data la care s-a constituit abitația.

4 Acțiunile posesorii:

- A. nu pot fi, în nicio situație, exercitate de locatar;
- B. nu pot fi introduse, în nicio situație, împotriva proprietarului;
- C. nu pot fi introduse împotriva persoanei față de care există obligația de restituire a bunului.

5 În materia coproprietății:

- A. în cazul coproprietății obișnuite, cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară, care se poate face întotdeauna prin orice mijloc de probă;
- B. în cazul coproprietății obișnuite, actul care urmărește exclusiv înfrumusețarea bunului comun nu se poate încheia decât cu acordul coproprietarilor ce dețin majoritatea cotelor-părți;
- C. potrivit regimului juridic general aplicabil coproprietății forțate, când bunul comun are caracter accesoriu, în absența unei convenții contrare, cota-parte din drept a fiecărui coproprietar se stabilește în funcție de întinderea bunului principal.

6 În cazul prescripției:

- A. dreptului la acțiune în restituirea prestațiilor făcute în temeiul unui act desființat pentru rezoluțiune, termenul de prescripție curge, în toate situațiile, de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a desființat actul;
- B. dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită, termenul de prescripție începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea;
- C. începute și neîmplinite, dacă partea îndreptățită, având capacitatea de a înstrăina sau de a se obliga, renunță la beneficiul termenului scurs, sunt aplicabile dispozițiile privitoare la întreruperea prescripției prin recunoașterea dreptului.

7 Rectificarea intabularii în cartea funciară:

- A. se poate face pe cale amiabilă, prin declarația titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, constatată prin înscris sub semnătură privată;
- B. se poate cere și atunci când dreptul înscris a fost greșit calificat;
- C. se poate face pe cale amiabilă, numai atunci când au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.

8 În cazul regimului comunității legale, sunt bunuri proprii ale fiecărui soț:

- A. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
- B. veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală, numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul regimului comunității legale;
- C. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri.

9 Reprezentarea succesorală:

- A. operează în virtutea legii, fără a fi necesară manifestarea de voință din partea reprezentantului în sensul aplicării regulilor reprezentării;
- B. nu operează dacă reprezentantul a fost dezmoștenit de reprezentat;
- C. operează în beneficiul descendenților fraților și surorilor defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul.

10 În materie de moștenire:

- A. introducerea de către un succesibil a acțiunii prin care cere instanței judecătorești să declare nedemnitatea unui alt succesibil nu constituie un act de acceptare tacită a moștenirii de către succesibilul reclamant;
- B. legatarul universal intră în stăpânirea de fapt a moștenirii, în toate cazurile, prin eliberarea certificatului de moștenitor;
- C. acceptarea moștenirii consolidează transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului.

11 În materia împrumutului de folosință:

- A. riscul pieirii fortuite a bunului împrumutat nu revine în nicio situație comodantului;
- B. dacă mai multe persoane au împrumutat împreună același bun, ele răspund solidar față de comodant;
- C. comodantul răspunde pentru pieirea bunului împrumutat când aceasta este cauzată de forța majoră de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebuintând un bun propriu.

12 În cazul mandatului cu reprezentare:

- A. acceptarea mandatului de către mandatar poate fi și tacită;
- B. mandatarul nu este obligat să remită mandantului ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale și nu era datorat mandantului;
- C. pentru garantarea tuturor creanțelor sale împotriva mandantului izvorâte din mandat, mandatarul are un drept de retenție asupra bunurilor primite cu ocazia executării mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

13 Oferta de a contracta:

- A. este irevocabilă și în situația în care autorul ei se obligă expres să o mențină un anumit termen;
- B. irevocabilă devine întotdeauna caducă în caz de deces sau incapacitate a ofertantului;
- C. poate fi retrasă, dacă retragerea ajunge la destinatar anterior sau concomitent cu oferta.

14 În materia răspunderii civile delictuale:

- A. în cazul în care comitentul este părintele minorului care a săvârșit fapta ilicită, în calitate de prepus, victima are dreptul de a opta asupra temeiului răspunderii pentru fapta altuia;
- B. cel care a îndemnat pe altul la cauzarea unui prejudiciu răspunde solidar cu autorul faptei ilicite pentru prejudiciul cauzat victimei;
- C. în aprecierea vinovăției autorului faptei ilicite, nu se va ține seama de faptul că prejudiciul a fost cauzat de acesta în calitate de profesionist în exploatarea unei întreprinderi.

15 Dacă obligația este contractată:

- A. sub condiția producerii unui eveniment, condiția se consideră neîndeplinită numai atunci când este sigur că evenimentul nu se va produce;
- B. sub condiție suspensivă, îndeplinirea condiției nu produce întotdeauna efecte retroactive;
- C. sub condiția producerii unui eveniment într-un anumit termen, condiția este socotită îndeplinită dacă termenul s-a împlinit fără ca evenimentul să se producă.

16 În cazul în care obiectul obligației nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau intelectuală:

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori produce efecte și împotriva celorlalți debitori;
- B. suspendarea prescripției față de unul dintre debitori produce efecte și față de ceilalți;
- C. creditorul poate să ceară ca toți debitorii să efectueze plata în același timp.

17 Dacă s-a stipulat o clauză penală:

- A. penalitatea nu poate fi cerută atunci când executarea obligației a devenit imposibilă din cauze neimputabile debitorului;
- B. instanța poate reduce cuantumul penalității până la valoarea obligației principale atunci când penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de către părți la încheierea contractului;
- C. nu este posibil în nicio situație cumulul penalității cu executarea în natură a obligației principale.

18 Subrogația:

- A. convențională, pentru a fi opusă terților, trebuie constatată prin înscris;
- B. deși operează în beneficiul codebitorului solidar care a executat obligația, acesta nu poate cere codebitorilor săi decât partea din datorie ce revine fiecăruia dintre ei;
- C. atunci când este parțială, creditorul inițial, titular al unei garanții, exercită, în toate situațiile, drepturile sale pentru partea neplătită din creanță cu preferință față de noul creditor.

19 Daunele-interese moratorii:

- A. se datorează întotdeauna de la data punerii în întârziere a debitorului prin notificare comunicată acestuia prin intermediul executorului judecătoresc;
- B. în cazul obligațiilor bănești sunt datorate de la scadență până în momentul plății, în quantum convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să se dovedească un prejudiciu;
- C. în cazul altor obligații decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, sunt egale cu dobânda legală, chiar dacă creditorul dovedește un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea obligației.

20 Debitorul unei obligații contractuale:

- A. este întotdeauna de drept în întârziere când a încălcat o obligație de a face;
- B. poate răspunde și pentru prejudiciile imprevizibile;
- C. răspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se folosește pentru executarea obligațiilor contractuale, numai dacă părțile au convenit astfel.

21 Contractul:

- A. este lovit de nulitate absolută atunci când lipsește cauza;
- B. încheiat prin reprezentant nu va fi anulat pentru motivul vicerii consimțământului reprezentantului, dacă viciul de consimțământ privește elemente stabilite de către reprezentat;
- C. secret, în caz de simulație, produce întotdeauna efecte între succesorii universali ai părților.

22 În materia rezoluțiunii contractului:

- A. instanța, odată cu dispunerea rezoluțiunii, nu poate obliga debitorul și la plata de daune-interese, cu excepția cazului în care părțile au prevăzut o clauză penală;
- B. în cazul rezoluțiunii unilaterale, declarația de rezoluțiune trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de lege pentru acțiunea corespunzătoare acesteia;
- C. în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părți a obligației nu atrage rezoluțiunea contractului față de celelalte părți, cu excepția cazului în care prestația neexecutată trebuia, după circumstanțe, să fie considerată esențială.

23 În materia acțiunii oblice:

- A. creditorul nu poate exercita drepturile și acțiunile care sunt strâns legate de persoana debitorului;
- B. creditorul a cărui creanță este certă și exigibilă poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului numai atunci când acesta refuză să le exercite;
- C. în toate cazurile, ca efect al admiterii acțiunii, actul atacat va fi declarat inopozabil față de creditorul care a introdus acțiunea.

24 În cazul contractului de vânzare:

- A. cumpărătorul care află de existența unei cauze de evicțiune este îndreptățit să suspende plata prețului până la încetarea tulburării sau până când vânzătorul oferă o garanție corespunzătoare, afară dacă a cunoscut pericolul evicțiunii în momentul încheierii contractului sau dacă în contract s-a prevăzut că plata se va face chiar în caz de tulburare;
- B. sub sancțiunea nulității absolute, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică numai dacă succesiunea conține drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară;
- C. cu opțiune de răscumpărare, opțiunea nu poate fi stipulată pentru un termen mai mare de 5 ani.

25 Restituirea:

- A. împrumutului, atunci când contractul de împrumut poartă asupra unei sume de bani, presupune înapoierea sumei nominale primite, oricare ar fi variația valorii acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel;
- B. arvunei are loc atunci când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părți;
- C. bunurilor mobile închiriate se face, de regulă, în locul în care acestea se găsesc la încetarea locațiunii.

26 Cererea de recuzare:

- A. se soluționează, în toate cazurile, de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat;
- B. împotriva expertului trebuie formulată în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la acea dată;
- C. formulată înainte de închiderea dezbaterilor nu împiedică pronunțarea soluției în cauză.

27 În ceea ce privește interesul, condiție de exercitare a acțiunii civile:

- A. acesta nu trebuie să fie, în toate cazurile, legitim;
- B. în cazul lipsei interesului, instanța va respinge apărarea formulată ca lipsită de interes;
- C. acesta trebuie să existe și în cazul formulării unei cereri de intervenție accesorie.

28 Spre deosebire de cererea de intervenție accesorie, cererea de intervenție principală:

- A. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- B. poate fi disjunctă de cererea principală pentru a fi judecată separat, atunci când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecării;
- C. va fi încuviințată în principiu printr-o încheiere motivată care nu se poate ataca decât odată cu fondul.

29 În ceea ce privește suspendarea judecării cauzei:

- A. când, într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară, judecarea cauzei se suspendă de drept;
- B. dacă instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, instanța poate suspenda judecata;
- C. dacă după o amânare a judecării în temeiul învoielii părților, acestea nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată.

30 În cazul coparticipării procesuale:

- A. dacă în cauză sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, ei vor fi obligați, în toate cazurile, să plătească cheltuielile de judecată în mod egal;
- B. în cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau pârâți împreună, cererea de perimare ori actul de procedură întrerupător de perimare al unuia folosește și celorlalți;
- C. în procesele în care sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, judecătorul, ținând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfășurarea normală a activității de judecată, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților, va putea dispune, prin rezoluție, reprezentarea lor prin mandatar și îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatului, la domiciliul sau sediul acestuia.

31 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. mandatarul nu poate renunța la mandat în cursul termenului de exercitare a căilor de atac;
- B. dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu și nici reședință în țară;
- C. renunțarea la mandat sau revocarea acestuia poate fi opusă celeilalte părți, în toate cazurile, doar de la comunicare prin notificare scrisă.

32 În ceea ce privește cererea pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept:

- A. aceasta nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege;
- B. competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererea având ca obiect realizarea dreptului;
- C. dacă aceasta se înlocuiește cu o cerere în realizarea dreptului, instanța este obligată să dispună amânarea judecării cauzei și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării.

33 Cererea formulată de către locatar prin care se solicită predarea de către locator a bunului mobil închiriat, în temeiul unui contract de locațiune încheiat pentru o durată de 2 ani, prin care s-a stipulat o chirie în cuantum de 10.000 de lei lunar, este de competența:

- A. tribunalului locului unde se află bunul;
- B. judecătoriei în a cărei circumscripție domiciliază pârâtul;
- C. tribunalului în a cărui circumscripție domiciliază pârâtul.

34 În materia ordonanței președințiale:

- A. dacă ordonanța a fost dată fără citarea părților și a rămas definitivă prin neapelare, debitorul va putea invoca pe calea contestației la executare motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune prin intermediul căii de atac deschise împotriva hotărârii primei instanțe;
- B. pe calea ordonanței președințiale nu pot fi dispuse măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt;
- C. dacă cererea se judecă cu citarea părților, citația care urmează să fie comunicată pârâtului pentru primul termen de judecată va conține și mențiunea că acesta este obligat să își pregătească apărarea pentru acest termen, propunând probele pe care înțelege să le folosească, sub sancțiunea decăderii.

35 În procedura cu privire la cererile de valoare redusă:

- A. hotărârea primei instanțe este titlu executoriu;
- B. refuzul instanței de a dispune înfățișarea părților la solicitarea uneia dintre ele nu se motivează;
- C. competența teritorială se stabilește potrivit dreptului comun.

36 Se formulează întotdeauna în scris:

- A. cererea de executare provizorie judecătorească;
- B. propunerea probelor;
- C. cererea de chemare în garanție.

37 În materia sechestrului asigurător:

- A. în cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviințată măsura asigurătorie, a fost perimată prin hotărâre definitivă, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanța care a încuviințat-o, instanța pronunțând o încheiere definitivă, dată fără citarea părților;
- B. depunerea cauțiunii odată cu cererea de sechestru este obligatorie atunci când creditorul deține împotriva debitorului o creanță exigibilă care este constatată printr-un înscris;
- C. diferit de situația creditorului, comunicarea către debitor a încheierii prin care s-a soluționat cererea de sechestru se realizează de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii.

38 Perimarea executării silite:

- A. se constată de instanța de executare, prin încheiere dată fără citarea părților;
- B. constatată în condițiile legii atrage, în toate cazurile, desființarea tuturor actelor de executare silită efectuate;
- C. se constată și la cererea executorului judecătoresc.

39 Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite:

- A. sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul în care creditorul a renunțat la executare silită sau dacă prin lege se prevede altfel;
- B. se stabilesc de către executorul judecătoresc prin încheiere ce reprezintă titlu executoriu;
- C. pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de executorul judecătoresc.

40 În procedura necontencioasă judiciară:

- A. instanța își verifică din oficiu competența, chiar dacă este de ordine privată;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța își va declina competența în favoarea instanței competente să soluționeze cererea contencioasă;
- C. instanța va judeca cererea în camera de consiliu, cu citarea petentului și a persoanelor indicate în cerere, dacă legea o impune.

41 Necompetența:

- A. de ordine publică trebuie invocată de părți la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe;
- B. materială trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii;
- C. teritorială de ordine privată, poate fi invocată de judecător la primul termen de judecată la care reclamantul și pârâul sunt legal citați în fața primei instanțe și pot pune concluzii.

42 Poate fi atacată, potrivit legii, cu recurs:

- A. încheierea de suspendare a judecării procesului pronunțată de curtea de apel;
- B. hotărârea prin care o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție a constatat perimarea cererii;
- C. încheierea prin care Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea judecării procesului.

43 Înscrisul autentic face deplină dovadă, față de orice persoană, până la declararea sa ca fals:

- A. cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii;
- B. cu privire la declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic;
- C. cu privire la mențiunile din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al părților, chiar dacă nu constituie obiectul principal al actului.

44 După ce a fost luată hotărârea se va întocmi, de îndată, o minută:

- A. care se semnează pe fiecare pagină de către judecători și greșier;
- B. care va cuprinde soluția și în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflați în minoritate;
- C. care va fi citită în ședință publică de către greșierul de ședință.

45 Suspendarea executării provizorii a unei hotărâri judecătorești de primă instanță:

- A. poate fi solicitată și în tot cursul judecății în apel;
- B. este de competența primei instanțe, dacă cererea se depune la aceasta;
- C. poate fi încuviințată de către instanța de apel numai cu plata unei cauțiuni al cărei quantum va fi stabilit de instanță.

46 Cererea de completare a unei hotărâri judecătorești:

- A. trebuie formulată în termen de 15 zile de la comunicare în cazul hotărârilor definitive pronunțate în apel;
- B. se soluționează, în toate cazurile, în camera de consiliu, cu citarea părților;
- C. se soluționează cu citarea părților numai dacă instanța socotește necesar ca ele să dea anumite lămuriri.

47 Cererea reconvențională:

- A. nu este, în toate cazurile, de competența instanței sesizate cu cererea principală;
- B. care nu poate fi soluționată în cadrul procedurii cu privire la cererile de valoare redusă întrucât nu se circumscrie domeniului de aplicare al acestei proceduri va fi respinsă ca inadmisibilă;
- C. se depune, sub sancțiunea decăderii, în toate cazurile, cel mai târziu la primul termen de judecată.

48 Instanța va încuviința înlocuirea martorului:

- A. în toate situațiile în care din cauză de boală, nu poate veni în instanță;
- B. în toate cazurile în care lipsește la prima citare;
- C. doar în caz de moarte, dispariție sau motive bine întemeiate.

49 În cazul procedurilor în care se aplică dispozițiile privind verificarea cererii și regularizarea acesteia, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza:

- A. dispune, prin încheiere dată fără citarea părților, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, după caz, secției specializate competente din cadrul instanței sesizate, în cazul în care cauza nu este de competența sa, dispozițiile privitoare la necompetență și conflictele de competență aplicându-se prin asemănare;
- B. dispune, în toate cazurile, prin încheiere, anularea cererii dacă obligația privind completarea cererii cu codul numeric personal al pârâtului nu este îndeplinită de către reclamant în termenul de cel mult 10 zile de la primirea comunicării;
- C. de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, fixează întotdeauna prin încheiere primul termen de judecată, dispunând citarea părților.

50 În materia excepțiilor procesuale:

- A. excepțiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, numai cu acordul expres al părților;
- B. pârâtul este obligat, sub sancțiunea decăderii, să invoce excepția lipsei capacității procesuale de folosință a reclamantului prin întâmpinare, iar, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, până la primul termen de judecată la care acesta este legal citat;
- C. încheierea prin care, după admiterea excepției, instanța a rămas în continuare investită poate fi atacată numai odată cu fondul, dacă legea nu dispune altfel.

51 În ipoteza cauzei justificative a stării de necesitate:

- A. este necesar ca acțiunea de salvare să se îndrepte împotriva persoanei care a cauzat starea de pericol;
- B. fapta tipică săvârșită pentru salvarea valorii sociale nu poate fi comisă de o persoană juridică;
- C. starea de pericol poate fi cauzată de comportamentul spontan al unui animal domestic.

52 Reabilitarea de drept:

- A. nu operează în cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii pe lângă care s-a aplicat și pedeapsa complementară a degradării militare;
- B. intervine la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul hotărârii definitive prin care s-a stabilit o pedeapsă de un an închisoare și s-a dispus amânarea aplicării acesteia, iar amânarea nu a fost ulterior revocată sau anulată;
- C. nu poate opera în cazul unei pedepse care a făcut obiectul unei grațieri antecondamnatorii, totale și necondiționate.

53 În cazul prescripției răspunderii penale:

- A. termenul de prescripție are aceeași durată indiferent dacă infracțiunea s-a consumat sau a rămas în forma tentativei;
- B. se poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse în cazul infracțiunii pentru care a intervenit prescripția;
- C. termenul prescripției speciale se calculează de la momentul ultimei întreruperi a cursului prescripției.

54 Este necesar ca subiectul pasiv al faptei tipice să fi comis un act cu caracter injust pentru a putea reține în cazul respectivei fapte:

- A. cauza justificativă a legitimei apărări;
- B. circumstanța atenuantă a depășirii limitelor stării de necesitate;
- C. cazul fortuit.

55 Actele de pregătire nu sunt posibile în cazul infracțiunilor:

- A. de pericol;
- B. din culpă;
- C. de executare promptă (imediată).

56 În cazul măsurii educative a internării într-un centru de detenție:

- A. instanța poate dispune, în anumite condiții, ca executarea să se realizeze de la început într-un penitenciar;
- B. se poate dispune înlocuirea măsurii educative cu pedeapsa închisorii pe durata rămasă neexecutată dacă minorul față de care s-a luat măsura are un comportament necorespunzător în centrul de detenție;
- C. executarea se prescrie într-un termen egal cu jumătatea termenului de prescripție prevăzut de lege pentru pedeapsa închisorii cu aceeași durată.

57 În timpul executării unei pedepse de 2 ani închisoare, aplicată pentru o infracțiune pentru care legea prevedea ca sancțiune unică pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani, intervine o lege nouă care prevede pentru infracțiunea respectivă pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an alternativ cu amenda. În acest caz, este legală hotărârea prin care instanța:

- A. dispune aplicarea maximului special al amenzii din legea nouă în locul pedepsei cu închisoarea;
- B. reduce pedeapsa de 2 ani închisoare la o treime din aceasta, proporțional cu reducerea maximului special prin legea nouă;
- C. respinge cererea condamnatului de a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei reduse potrivit legii noi.

58 Complicitatea materială:

- A. este posibilă doar în cazul infracțiunilor materiale;
- B. poate fi realizată și prin omisiune;
- C. poate fi reținută și în sarcina unei persoane juridice.

59 Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau de a desfășura activitatea de care inculpatul s-a folosit pentru comiterea infracțiunii:

- A. este întotdeauna facultativă pentru instanță;
- B. poate fi stabilită și în cazul unei infracțiuni comise în timpul minorității dacă, la momentul săvârșirii faptei, minorul se afla în desfășurarea unei activități;
- C. se execută și pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii sau, după caz, pe o parte din această durată.

60 În cazul anulării liberării condiționate din executarea pedepsei închisorii în urma condamnării pentru o infracțiune concurentă cu cea pentru care s-a aplicat pedeapsa din executarea căreia condamnatul a fost liberat:

- A. instanța poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultate din efectuarea contopirii, dacă aceasta nu depășește 3 ani;
- B. dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de anulare se împlinise termenul de supraveghere al liberării, se va executa doar pedeapsa pentru infracțiunea nou descoperită;
- C. dacă instanța care a pronunțat anularea dispune din nou liberarea condiționată, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

61 Pentru a înlătura imputabilitatea faptei, intoxicația:

- A. este suficient să existe la momentul comiterii acțiunii, în cazul unei infracțiuni progresive;
- B. este suficient să existe la momentul epuizării, în cazul infracțiunii continue;
- C. trebuie să fie rezultatul unei acțiuni intenționate a altei persoane decât autorul faptei.

62 Circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii de către un infractor major împreună cu un minor:

- A. determină întotdeauna reținerea participăției improprie;
- B. este o circumstanță personală subiectivă;
- C. în procesul de individualizare a pedepsei se valorifică după starea de recidivă postexecutorie incidentă în cazul aceleiași fapte.

63 Va putea fi condamnat pentru infracțiunea de violare a sediului profesional cel care:

- A. este invitat la sediul unei persoane juridice pentru un interviu, dar refuză părăsirea spațiului respectiv la terminarea interviului, în ciuda solicitărilor repetate ale reprezentanților societății și ale paznicilor;
- B. pătrunde noaptea în sediul unui centru comercial, pentru a sustrage mai multe bunuri, dar, în timp ce le căuta, este surprins de paznic, astfel încât îl lovește pe acesta pentru a-și asigura scăparea și fuge fără a mai lua bunurile;
- C. pătrunde fără drept, în timpul nopții, în sediul unui cabinet individual al unui avocat, unde acesta își desfășura activitatea profesională, pentru a vedea cum și-a organizat spațiul.

64 Infracțiunea de violență în familie se va reține:

- A. în sarcina lui X, în vârstă de 17 ani, care îl ucide pe Y, cu care locuia de când s-a născut și despre care credea că este tatăl lui, chiar dacă în timpul procesului se descoperă că nu era de fapt tatăl său biologic;
- B. în cazul inculpatului care, din cauza geloziei, și-a înjunghiat soția în piept, dar apoi, cuprins de remușcări, a transportat-o imediat la spital, unde viața i-a fost salvată, victima având nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare;
- C. în sarcina lui Z care, din cauza neatenției la volan, produce un accident de circulație soldat cu decesul fiului său în vârstă de un an, care se afla în mașină cu acesta.

65 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:

- A. se va reține în concurs cu infracțiunea de tâlhărie dacă, în urma unei înțelegeri anterioare, X imobilizează victima, ținându-i mâinile strânse la spate, cât timp Y îi caută în geantă banii și telefonul, pe care Y le sustrage;
- B. este absorbită în infracțiunea de omor calificat dacă făptuitorul răpește victima pentru a o transporta într-o pădure aflată la 8 ore distanță, unde o ucide;
- C. se reține în variantă agravată dacă, pentru a răpi victima, făptuitorul o amenință cu un cuțit de bucătărie.

66 Infracțiunea de omisiunea sesizării:

- A. se va reține în concurs formal cu infracțiunea de abuz în serviciu dacă obligația de sesizare este o atribuție de serviciu prevăzută de lege în cazul subiectului activ;
- B. nu poate fi comisă în forma tentativei;
- C. presupune în mod obligatoriu luarea la cunoștință de către autor a comiterii unei infracțiuni de serviciu.

67 Funcționarul bancar angajat în calitate de casier la o societate bancară cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României:

- A. poate fi condamnat pentru infracțiunea de luare de mită în varianta tip, dacă primește o sumă de bani de la un client al băncii pentru a urgenta îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu;
- B. poate fi persoana în fața căreia autorul infracțiunii de fals privind identitatea se prezintă sub o identitate falsă, prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, în vederea producerii unei consecințe juridice;
- C. poate fi subiect pasiv secundar al infracțiunii de ultraj.

68 Potrivit Codului penal, producerea unei pagube este necesară pentru a se putea reține infracțiunea de:

- A. distrugere, în varianta constând în distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială;
- B. furt în scop de folosință, în varianta folosirii unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea;
- C. tănuire, în modalitatea înlesnirii valorificării unui bun.

69 Procurorul poate fi subiect activ al infracțiunii de:

- A. ultraj judiciar;
- B. cercetare abuzivă în ambele variante;
- C. represiune nedreaptă în oricare din modalitățile elementului material.

70 Infracțiunea de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, săvârșită în modalitatea părăsirii locului accidentului:

- A. nu se poate reține niciodată dacă accidentul de circulație s-a comis în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune;
- B. poate fi comisă de instructorul auto aflat, la momentul accidentului, în procesul de instruire;
- C. nu poate fi comisă în forma participației improprii.

71 În cazul infracțiunii de abandon de familie:

- A. termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data la care minorul a devenit major, în cazul în care fapta este comisă prin alungarea unui minor de către mama sa;
- B. fapta se poate comite și prin neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni;
- C. fapta nu constituie infracțiune dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile.

72 Potrivit Codului penal, producerea unor consecințe deosebit de grave:

- A. presupune o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei ori moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane;
- B. determină majorarea limitelor pedepsei pentru infracțiunea de gestiune frauduloasă care a avut o astfel de urmare;
- C. nu determină majorarea limitelor de pedeapsă în cazul infracțiunii de delapidare.

73 Cauzarea unei stări de temere victimei trebuie să se producă în mod obligatoriu pentru a putea fi în prezența infracțiunii de:

- A. amenințare;
- B. hărțuire în modalitatea supravegherii locuinței victimei;
- C. violare de domiciliu.

74 Producerea unui prejudiciu estetic grav și permanent poate constitui urmare imediată în cazul infracțiunii de:

- A. încăierare;
- B. purtare abuzivă;
- C. act sexual cu un minor.

75 În cazul infracțiunii de nedenunțare:

- A. fapta prevăzută de legea penală despre care ia cunoștință făptuitorul, care dă naștere obligației de înștiințare a autorităților, nu poate fi agresiunea sexuală;
- B. pentru a fi incidentă cauza de nepedepsire determinată de existența calității de membru de familie, această calitate a autorului se apreciază în raport de cel care a comis fapta prevăzută de legea penală despre care autorul a luat cunoștință, iar nu în raport de victima acestei fapte;
- C. nu poate fi subiect activ complicele la o infracțiune de ucidere la cererea victimei, în cazul în care nu înștiințează autoritățile despre respectiva infracțiune.

- 76 Prin sentința penală pronunțată de Judecătoria Oradea inculpatul, domiciliat în Satu-Mare, a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 și 6 luni ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Prin decizia Curții de Apel Oradea apelul inculpatului a fost admis și pedeapsa a fost redusă la 2 ani închisoare. Hotărârea va fi pusă în executare de:**
- A. Curtea de Apel Oradea;
 - B. Judecătoria Satu-Mare;
 - C. Judecătoria Oradea.
- 77 În cazul contestației la executare referitoare la o sentință de condamnare la pedeapsa de 3 ani închisoare pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, rămasă definitivă prin neapelare, în care este invocată o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută, condamnatul aflându-se în stare de detenție:**
- A. competența de soluționare aparține instanței care a pronunțat hotărârea ce se execută;
 - B. participarea procurorului este obligatorie și asistența juridică a condamnatului este facultativă;
 - C. instanța se va pronunța prin sentință, supusă contestației.
- 78 După finalizarea cercetării judecătorești în fața primei instanțe, președintele completului acordă cuvântul procurorului în cadrul dezbaterilor. După ce procurorul finalizează concluziile, susținând în esență condamnarea inculpaților, președintele completului, având în vedere ora târzie, dispune întreruperea dezbaterilor și continuarea acestora în ziua următoare. În continuarea dezbaterilor a doua zi, avocatul inculpatului formulează cerere de recuzare împotriva respectivului procuror, motivând că acesta și-a spus părerea asupra acuzațiilor în ziua anterioară. Cererea de recuzare întemeiată pe acest motiv urmează a fi:**
- A. soluționată de procurorul ierarhic superior;
 - B. respinsă;
 - C. admisă.
- 79 În cadrul procedurii de confirmare a ordonanței de renunțare la urmărire penală dispusă cu privire la o infracțiune de lovire sau alte violențe, sancționată de lege cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani sau amendă, persoana vătămată solicită judecătorului de cameră preliminară desființarea soluției de renunțare și începerea judecății, având în vedere că a suferit leziuni evaluate la 35-40 de zile îngrijiri medicale. Judecătorul de cameră preliminară:**
- A. poate dispune respingerea cererii de confirmare, infirmarea soluției de renunțare și începerea judecății, dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
 - B. se pronunță prin încheiere definitivă;
 - C. are obligația să redacteze integral hotărârea la momentul pronunțării.
- 80 Deplasându-se la domiciliul din România al inculpatului, pentru a-i comunica încheierea de începere a judecății, agentul procedural, după efectuarea verificărilor, nu găsește nicio persoană căreia să îi înmâneze comunicarea. Astfel, acesta afișează pe ușa locuinței inculpatului o înștiințare în care se menționa că inculpatul are la dispoziție 3 zile să se prezinte la sediul judecătoriei pentru ridicarea încheierii. Procedura de comunicare fiind legal îndeplinită, actul se consideră comunicat:**
- A. la data afișării înștiințării pe ușa locuinței inculpatului;
 - B. la data la care inculpatul a găsit înștiințarea afișată pe ușa locuinței, dacă aceasta are loc după împlinirea termenului de 3 zile;
 - C. la momentul ridicării încheierii de la sediul instanței, dacă ridicarea este realizată înainte de împlinirea termenului de 3 zile.
- 81 Mandatul de aducere emis de procuror:**
- A. nu îl poate viza pe inculpat înainte ca acesta să fi fost chemat prin citație;
 - B. permite, în vederea executării, pătrunderea în domiciliul oricărei persoane;
 - C. poate viza și subiecții procesuali principali.
- 82 Nu poate constitui obiect al comisiei rogatorii:**
- A. emiterea mandatului de arestare preventivă;
 - B. efectuarea confruntării între doi martori;
 - C. soluționarea cererii de recuzare.
- 83 Organele de ordine publică, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, surprind săvârșirea unei tâlhării și îl prind pe făptuitor, întocmind ulterior un proces-verbal cu privire la împrejurările constatate. În acest caz:**
- A. organele de ordine publică pot dispune măsura preventivă a reținerii, chiar înainte de începerea urmăririi penale;
 - B. organele de ordine publică nu pot face percheziția corporală a făptuitorului;
 - C. persoanele care au întocmit procesul-verbal pot fi audiate în cursul procesului penal în calitate de martori.

- 84** Data de 17.09.2021 (vineri) reprezintă ultima zi de formulare a apelului pentru inculpat. În această zi, la ora 16:45, inculpatul trimite pe adresa e-mail a instanței o cerere de apel, mesajul electronic fiind primit în aceeași zi. La data de 20.09.2021 (luni), la începerea programului de lucru, cererea de apel astfel primită este înregistrată la registratura instanței. Apelul este:
- A. formulat în termen;
 - B. formulat în termen doar dacă cererea a fost primită la instanță înainte de încheierea programului de lucru din ziua de 17.09.2021;
 - C. tardiv formulat.
- 85** În cazul în care instanța pronunță condamnarea inculpaților X și Y în calitate de coautori la infracțiunea pentru care au fost trimiși în judecată:
- A. inculpații vor fi obligați în solidar la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat;
 - B. instanța va stabili partea din cheltuielile judiciare avansate de stat care va fi datorată de fiecare inculpat;
 - C. în cazul în care există o parte responsabilă civilmente, aceasta va fi întotdeauna obligată în solidar cu inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
- 86** Atât măsura preventivă a controlului judiciar, cât și măsura sechestrului asigurător:
- A. pot fi luate de către procuror în cursul urmăririi penale;
 - B. în faza de cameră preliminară, trebuie verificate periodic de către judecătorul de cameră preliminară;
 - C. pot fi dispuse numai cu privire la inculpat, respectiv la bunurile acestuia.
- 87** Punerea în mișcare a acțiunii penale poate fi dispusă de către:
- A. organul de cercetare penală;
 - B. procuror;
 - C. judecătorul de cameră preliminară, atunci când admite plângerea împotriva soluției de clasare.
- 88** Termenul de 10 zile pentru formularea apelului poate curge, după caz, de la data:
- A. comunicării hotărârii;
 - B. comunicării copiei de pe minuta hotărârii;
 - C. pronunțării încheierii, pentru inculpatul căruia i-a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice.
- 89** În faza de cameră preliminară:
- A. excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale determină restituirea cauzei la parchet, fără a se mai solicita procurorului să comunice dacă își menține dispoziția de trimitere în judecată;
 - B. solicitarea procurorului de a se dispune restituirea cauzei, în situația în care au fost excluse una sau mai multe dintre probele administrate în cursul urmăririi penale, poate fi respinsă dacă este posibilă stabilirea obiectului și limitelor judecătii;
 - C. poate fi dispusă încetarea procesului penal în cazul în care se constată împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale.
- 90** În cazul expertizei medico-legale psihiatrice:
- A. este întotdeauna obligatorie internarea medicală a suspectului sau a inculpatului într-o instituție sanitară de specialitate;
 - B. dispunerea acesteia este obligatorie în cazul uciderii ori vătămării de către mamă a copilului nou-născut;
 - C. poate fi emis mandat de aducere pentru a asigura prezența la examinarea de către comisia medico-legală psihiatrică a suspectului care refuză să se prezinte în vederea examinării.
- 91** Măsura asigurătorie a popririi:
- A. poate viza conturile părții responsabile civilmente, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare;
 - B. nu poate fi luată direct prin decizia instanței de apel;
 - C. luată prin sentință, poate fi atacată pe cale separată cu contestație.
- 92** În caz de prescripție a răspunderii penale, față de inculpatul care a cerut continuarea procesului penal, instanța va dispune:
- A. achitarea și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile dacă, în urma cercetării judecătorești se constată că, deși termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit, fapta nu este prevăzută de legea penală;
 - B. încetarea procesului penal și soluționarea acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit;
 - C. încetarea procesului penal și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit.

93 Competența:

- A. personală se raportează, după caz, la momentul săvârșirii infracțiunii sau la un moment ulterior;
- B. teritorială rămâne câștigată instanței dacă excepția de necompetență a fost invocată după audierea inculpatului de către instanța de judecată;
- C. funcțională este determinată de natura infracțiunii.

94 Declarația investigatorului sub acoperire care a fost prezent la momentul comiterii faptei de care este acuzat inculpatul constituie:

- A. o probă directă pe care se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de achitare a inculpatului;
- B. un mijloc de probă pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de renunțare la aplicarea pedepsei;
- C. un procedeu probatoriu pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de amânare a aplicării pedepsei.

95 Dacă organul judiciar apreciază necesar, va fi audiată în calitate de martor:

- A. soția părții civile, numai dacă este de acord să dea declarații;
- B. persoana care a suferit o vătămare fizică printr-o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și care declară în mod explicit că nu dorește să participe la procesul penal;
- C. persoana care a avut în trecut relații asemănătoare acelorora dintre soți cu inculpatul conviețuind cu acesta, dacă este de acord să dea declarații.

96 Supravegherea tehnică constând în autorizarea interceptării comunicațiilor suspectului poate fi dispusă:

- A. numai în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face din oficiu, dacă măsura îndeplinește condițiile de proporționalitate și subsidiaritate;
- B. și în cazul unor infracțiuni pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. la solicitarea procurorului, ca urmare a cererii motivate formulată de persoana vătămată, indiferent de natura infracțiunii care formează obiectul cercetării.

97 În cursul judecății, neregularitatea procedurii de citare:

- A. a inculpatului arestat preventiv poate fi invocată de către procuror numai la termenul la care ea s-a produs;
- B. a părții civile este luată în considerare dacă este invocată la termenul următor celui în care ea s-a produs, de către inculpatul aflat în stare de libertate și care a fost prezent la toate termenele;
- C. a părții responsabile civilmente la termenul de judecată când s-a dat citire actului de sesizare, invocată de aceasta cu ocazia dezbaterilor și în condițiile în care aceasta a fost prezentă la celelalte termene de judecată, nu poate fi luată în considerare.

98 Plângerea prealabilă:

- A. adresată judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială a fost comisă fapta la care se referă va fi respinsă ca greșit îndreptată;
- B. trebuie introdusă în termen de 3 luni de la data la care persoana vătămată minoră a aflat cine este făptuitorul;
- C. poate fi formulată și pe parcursul urmăririi penale, în cazul în care organul de urmărire penală schimbă încadrarea juridică a faptei, dintr-o infracțiune care se urmărește din oficiu, într-o infracțiune pentru care este necesară plângerea prealabilă.

99 Extinderea urmăririi penale:

- A. se poate dispune de organul de cercetare penală, prin ordonanță, în cursul urmăririi penale efectuate cu privire la faptă (in rem), fără a fi supusă confirmării motivate a procurorului;
- B. dispusă de organul de cercetare penală cu privire la o nouă faptă comisă de suspect, este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonanței de extindere;
- C. nu este obligatoriu să fie comunicată suspectului vizat de extindere.

100 Procedura în cazul recunoașterii învinuirii nu este aplicabilă atunci când:

- A. inculpatul major a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor, pentru care limitele de pedeapsă sunt de la 10 la 20 ani închisoare și interzicerea exercitării unor drepturi;
- B. pentru inculpatul minor solicitarea în acest sens a fost formulată, prin înscris autentic, de către reprezentantul legal al acestuia;
- C. instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul.

1 În materia rezoluțiunii contractului:

- A. instanța, odată cu dispunerea rezoluțiunii, nu poate obliga debitorul și la plata de daune-interese, cu excepția cazului în care părțile au prevăzut o clauză penală;
- B. în cazul rezoluțiunii unilaterale, declarația de rezoluțiune trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de lege pentru acțiunea corespunzătoare acesteia;
- C. în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părți a obligației nu atrage rezoluțiunea contractului față de celelalte părți, cu excepția cazului în care prestația neexecutată trebuia, după circumstanțe, să fie considerată esențială.

2 În cazul contractului de vânzare:

- A. cumpărătorul care află de existența unei cauze de evicțiune este îndreptățit să suspende plata prețului până la încetarea tulburării sau până când vânzătorul oferă o garanție corespunzătoare, afară dacă a cunoscut pericolul evicțiunii în momentul încheierii contractului sau dacă în contract s-a prevăzut că plata se va face chiar în caz de tulburare;
- B. sub sancțiunea nulității absolute, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică numai dacă succesiunea conține drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară;
- C. cu opțiune de răscumpărare, opțiunea nu poate fi stipulată pentru un termen mai mare de 5 ani.

3 Subrogația:

- A. convențională, pentru a fi opusă terților, trebuie constatată prin înscris;
- B. deși operează în beneficiul codebitorului solidar care a executat obligația, acesta nu poate cere codebitorilor săi decât partea din datorie ce revine fiecăruia dintre ei;
- C. atunci când este parțială, creditorul inițial, titular al unei garanții, exercită, în toate situațiile, drepturile sale pentru partea neplătită din creanță cu preferință față de noul creditor.

4 În materie de moștenire:

- A. introducerea de către un succesibil a acțiunii prin care cere instanței judecătorești să declare nedemnitătea unui alt succesibil nu constituie un act de acceptare tacită a moștenirii de către succesibilul reclamant;
- B. legatarul universal intră în stăpânirea de fapt a moștenirii, în toate cazurile, prin eliberarea certificatului de moștenitor;
- C. acceptarea moștenirii consolidează transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului.

5 În cazul mandatului cu reprezentare:

- A. acceptarea mandatului de către mandatar poate fi și tacită;
- B. mandatarul nu este obligat să remită mandantului ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale și nu era datorat mandantului;
- C. pentru garantarea tuturor creanțelor sale împotriva mandantului izvorâte din mandat, mandatarul are un drept de retenție asupra bunurilor primite cu ocazia executării mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

6 Reprezentarea succesorală:

- A. operează în virtutea legii, fără a fi necesară manifestarea de voință din partea reprezentantului în sensul aplicării regulilor reprezentării;
- B. nu operează dacă reprezentantul a fost dezmoștenit de reprezentat;
- C. operează în beneficiul descendenților fraților și surorilor defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul.

7 În cazul prescripției:

- A. dreptului la acțiune în restituirea prestațiilor făcute în temeiul unui act desființat pentru rezoluțiune, termenul de prescripție curge, în toate situațiile, de la data rămânerei definitive a hotărârii prin care s-a desființat actul;
- B. dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită, termenul de prescripție începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea;
- C. începute și neîmplinite, dacă partea îndreptățită, având capacitatea de a înstrăina sau de a se obliga, renunță la beneficiul termenului scurs, sunt aplicabile dispozițiile privitoare la întreruperea prescripției prin recunoașterea dreptului.

8 Oferta de a contracta:

- A. este irevocabilă și în situația în care autorul ei se obligă expres să o mențină un anumit termen;
- B. irevocabilă devine întotdeauna caducă în caz de deces sau incapacitate a ofertantului;
- C. poate fi retrasă, dacă retragerea ajunge la destinatar anterior sau concomitent cu oferta.

9 În materia acțiunii oblice:

- A. creditorul nu poate exercita drepturile și acțiunile care sunt strâns legate de persoana debitorului;
- B. creditorul a cărui creanță este certă și exigibilă poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului numai atunci când acesta refuză să le exercite;
- C. în toate cazurile, ca efect al admiterii acțiunii, actul atacat va fi declarat inopozabil față de creditorul care a introdus acțiunea.

10 În materia împrumutului de folosință:

- A. riscul pieirii fortuite a bunului împrumutat nu revine în nicio situație comodantului;
- B. dacă mai multe persoane au împrumutat împreună același bun, ele răspund solidar față de comodant;
- C. comodantul răspunde pentru pieirea bunului împrumutat când aceasta este cauzată de forța majoră de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebunțând un bun propriu.

11 Acțiunile posesorii:

- A. nu pot fi, în nicio situație, exercitate de locatar;
- B. nu pot fi introduse, în nicio situație, împotriva proprietarului;
- C. nu pot fi introduse împotriva persoanei față de care există obligația de restituire a bunului.

12 În cazul în care obiectul obligației nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau intelectuală:

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori produce efecte și împotriva celorlalți debitori;
- B. suspendarea prescripției față de unul dintre debitori produce efecte și față de ceilalți;
- C. creditorul poate să ceară ca toți debitorii să efectueze plata în același timp.

13 Rectificarea intabularii în cartea funciară:

- A. se poate face pe cale amiabilă, prin declarația titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, constatată prin înscris sub semnătură privată;
- B. se poate cere și atunci când dreptul înscris a fost greșit calificat;
- C. se poate face pe cale amiabilă, numai atunci când au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.

14**În cazul bunurilor fungibile:**

- A. prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil;
- B. compensația operează deplin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca obiect o anumită cantitate de bunuri fungibile de natură diferită;
- C. dacă vânzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui preț curent, stabilit prin lege, cotație la bursă sau practicat la un târg, iar contractul nu a fost executat din culpa cumpărătorului, cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri de același gen pe cheltuiala vânzătorului, prin intermediul unei persoane autorizate.

15 În ceea ce privește clauza de inalienabilitate:

- A. caracterul său determinant la încheierea contractului cu titlu gratuit este prezumat, până la proba contrară;
- B. în cazul încălcării ei de către dobânditor, înstrăinătorul este îndreptățit să ceară anularea contractului în care s-a prevăzut clauza de inalienabilitate;
- C. dobânditorul poate fi autorizat de către instanță să dispună de bun dacă interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului a dispărut sau dacă un interes superior o impune.

16 În materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate:

- A. în cazul în care dreptul de suprafață s-a stins prin consolidare, în absența unei stipulații contrare, dreptul de uz consimțit de suprafațiar se menține pe durată pentru care a fost constituit, dar nu mai târziu de împlinirea termenului inițial al suprafaței;
- B. în cazul în care dreptul de suprafață s-a stins prin expirarea termenului pentru care a fost constituit, în absența unei înțelegeri contrare încheiate cu proprietarul terenului, uzufructul consimțit de suprafațiar se stinge în momentul încetării dreptului de suprafață;
- C. titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui împreună cu soțul și copiii săi în locuința nudului proprietar, numai dacă a fost căsătorit și a avut copii la data la care s-a constituit abitația.

17 Restituirea:

- A. împrumutului, atunci când contractul de împrumut poartă asupra unei sume de bani, presupune înapoierea sumei nominale primite, oricare ar fi variația valorii acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel;
- B. arvunei are loc atunci când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părți;
- C. bunurilor mobile închiriate se face, de regulă, în locul în care acestea se găsesc la încetarea locațiunii.

18 În materia răspunderii civile delictuale:

- A. în cazul în care comitentul este părintele minorului care a săvârșit fapta ilicită, în calitate de prepus, victima are dreptul de a opta asupra temeiului răspunderii pentru fapta altuia;
- B. cel care a îndemnat pe altul la cauzarea unui prejudiciu răspunde solidar cu autorul faptei ilicite pentru prejudiciul cauzat victimei;
- C. în aprecierea vinovăției autorului faptei ilicite, nu se va ține seama de faptul că prejudiciul a fost cauzat de acesta în calitate de profesionist în exploatarea unei întreprinderi.

19 În materia coproprietății:

- A. în cazul coproprietății obișnuite, cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară, care se poate face întotdeauna prin orice mijloc de probă;
- B. în cazul coproprietății obișnuite, actul care urmărește exclusiv înfrumusețarea bunului comun nu se poate încheia decât cu acordul coproprietarilor ce dețin majoritatea cotelor-părți;
- C. potrivit regimului juridic general aplicabil coproprietății forțate, când bunul comun are caracter accesoriu, în absența unei convenții contrare, cota-parte din drept a fiecărui coproprietar se stabilește în funcție de întinderea bunului principal.

20 Debitorul unei obligații contractuale:

- A. este întotdeauna de drept în întârziere când a încălcat o obligație de a face;
- B. poate răspunde și pentru prejudiciile imprevizibile;
- C. răspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se folosește pentru executarea obligațiilor contractuale, numai dacă părțile au convenit astfel.

21 Dacă s-a stipulat o clauză penală:

- A. penalitatea nu poate fi cerută atunci când executarea obligației a devenit imposibilă din cauze neimputabile debitorului;
- B. instanța poate reduce quantumul penalității până la valoarea obligației principale atunci când penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de către părți la încheierea contractului;
- C. nu este posibil în nicio situație cumulul penalității cu executarea în natură a obligației principale.

22 În cazul regimului comunității legale, sunt bunuri proprii ale fiecărui soț:

- A. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
- B. veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală, numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul regimului comunității legale;
- C. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri.

23 Daunele-interese moratorii:

- A. se datorează întotdeauna de la data punerii în întârziere a debitorului prin notificare comunicată acestuia prin intermediul executorului judecătoresc;
- B. în cazul obligațiilor bănești sunt datorate de la scadență până în momentul plății, în quantum convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să se dovedească un prejudiciu;
- C. în cazul altor obligații decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, sunt egale cu dobânda legală, chiar dacă creditorul dovedește un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea obligației.

24 Contractul:

- A. este lovit de nulitate absolută atunci când lipsește cauza;
- B. încheiat prin reprezentant nu va fi anulat pentru motivul viciului consimțământului reprezentantului, dacă viciul de consimțământ privește elemente stabilite de către reprezentat;
- C. secret, în caz de simulație, produce întotdeauna efecte între succesorii universali ai părților.

25 Dacă obligația este contractată:

- A. sub condiția producerii unui eveniment, condiția se consideră neîndeplinită numai atunci când este sigur că evenimentul nu se va produce;
- B. sub condiție suspensivă, îndeplinirea condiției nu produce întotdeauna efecte retroactive;
- C. sub condiția producerii unui eveniment într-un anumit termen, condiția este socotită îndeplinită dacă termenul s-a împlinit fără ca evenimentul să se producă.

26 Se formulează întotdeauna în scris:

- A. cererea de executare provizorie judecătorească;
- B. propunerea probelor;
- C. cererea de chemare în garanție.

27 În procedura cu privire la cererile de valoare redusă:

- A. hotărârea primei instanțe este titlu executoriu;
- B. refuzul instanței de a dispune înfățișarea părților la solicitarea uneia dintre ele nu se motivează;
- C. competența teritorială se stabilește potrivit dreptului comun.

28 În cazul procedurilor în care se aplică dispozițiile privind verificarea cererii și regularizarea acesteia, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza:

- A. dispune, prin încheiere dată fără citarea părților, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, după caz, secției specializate competente din cadrul instanței sesizate, în cazul în care cauza nu este de competența sa, dispozițiile privitoare la necompetență și conflictele de competență aplicându-se prin asemănare;
- B. dispune, în toate cazurile, prin încheiere, anularea cererii dacă obligația privind completarea cererii cu codul numeric personal al pârâtului nu este îndeplinită de către reclamant în termenul de cel mult 10 zile de la primirea comunicării;
- C. de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, fixează întotdeauna prin încheiere primul termen de judecată, dispunând citarea părților.

29 În ceea ce privește suspendarea judecării cauzei:

- A. când, într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară, judecarea cauzei se suspendă de drept;
- B. dacă instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, instanța poate suspenda judecata;
- C. dacă după o amânare a judecării în temeiul învoielii părților, acestea nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată.

30 Cererea reconvențională:

- A. nu este, în toate cazurile, de competența instanței sesizate cu cererea principală;
- B. care nu poate fi soluționată în cadrul procedurii cu privire la cererile de valoare redusă întrucât nu se circumscrie domeniului de aplicare al acestei proceduri va fi respinsă ca inadmisibilă;
- C. se depune, sub sancțiunea decăderii, în toate cazurile, cel mai târziu la primul termen de judecată.

31 Necompetența:

- A. de ordine publică trebuie invocată de părți la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe;
- B. materială trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii;
- C. teritorială de ordine privată, poate fi invocată de judecător la primul termen de judecată la care reclamantul și pârâtul sunt legal citați în fața primei instanțe și pot pune concluzii.

32 În ceea ce privește cererea pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept:

- A. aceasta nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege;
- B. competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererea având ca obiect realizarea dreptului;
- C. dacă aceasta se înlocuiește cu o cerere în realizarea dreptului, instanța este obligată să dispună amânarea judecării cauzei și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării.

33 Cererea de completare a unei hotărâri judecătorești:

- A. trebuie formulată în termen de 15 zile de la comunicare în cazul hotărârilor definitive pronunțate în apel;
- B. se soluționează, în toate cazurile, în camera de consiliu, cu citarea părților;
- C. se soluționează cu citarea părților numai dacă instanța socotește necesar ca ele să dea anumite lămuriri.

34 În cazul coparticipării procesuale:

- A. dacă în cauză sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, ei vor fi obligați, în toate cazurile, să plătească cheltuielile de judecată în mod egal;
- B. în cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau pârâți împreună, cererea de perimare ori actul de procedură întrerupător de perimare al unuia folosește și celorlalți;
- C. în procesele în care sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, judecătorul, ținând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfășurarea normală a activității de judecată, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților, va putea dispune, prin rezoluție, reprezentarea lor prin mandatar și îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatului, la domiciliul sau sediul acestuia.

35 Suspendarea executării provizorii a unei hotărâri judecătorești de primă instanță:

- A. poate fi solicitată și în tot cursul judecății în apel;
- B. este de competența primei instanțe, dacă cererea se depune la aceasta;
- C. poate fi încuviințată de către instanța de apel numai cu plata unei cauțiuni al cărei quantum va fi stabilit de instanță.

36 Cererea de recuzare:

- A. se soluționează, în toate cazurile, de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat;
- B. împotriva expertului trebuie formulată în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la acea dată;
- C. formulată înainte de închiderea dezbaterilor nu împiedică pronunțarea soluției în cauză.

37 Spre deosebire de cererea de intervenție accesorie, cererea de intervenție principală:

- A. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- B. poate fi disjunctă de cererea principală pentru a fi judecată separat, atunci când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății;
- C. va fi încuviințată în principiu printr-o încheiere motivată care nu se poate ataca decât odată cu fondul.

38 Poate fi atacată, potrivit legii, cu recurs:

- A. încheierea de suspendare a judecării procesului pronunțată de curtea de apel;
- B. hotărârea prin care o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție a constatat perimarea cererii;
- C. încheierea prin care Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea judecării procesului.

39 După ce a fost luată hotărârea se va întocmi, de îndată, o minută:

- A. care se semnează pe fiecare pagină de către judecători și grefier;
- B. care va cuprinde soluția și în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflați în minoritate;
- C. care va fi citită în ședință publică de către grefierul de ședință.

40 În materia sechestrului asigurator:

- A. în cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviințată măsura asiguratorie, a fost perimată prin hotărâre definitivă, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanța care a încuviințat-o, instanța pronunțând o încheiere definitivă, dată fără citarea părților;
- B. depunerea cauțiunii odată cu cererea de sechestrul este obligatorie atunci când creditorul deține împotriva debitorului o creanță exigibilă care este constatată printr-un înscris;
- C. diferit de situația creditorului, comunicarea către debitor a încheierii prin care s-a soluționat cererea de sechestrul se realizează de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii.

41 Cererea formulată de către locatar prin care se solicită predarea de către locator a bunului mobil închiriat, în temeiul unui contract de locațiune încheiat pentru o durată de 2 ani, prin care s-a stipulat o chirie în cuantum de 10.000 de lei lunar, este de competența:

- A. tribunalului locului unde se află bunul;
- B. judecătoriei în a cărei circumscripție domiciliază pârâtul;
- C. tribunalului în a cărui circumscripție domiciliază pârâtul.

42 Înscrisul autentic face deplină dovadă, față de orice persoană, până la declararea sa ca fals:

- A. cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii;
- B. cu privire la declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic;
- C. cu privire la mențiunile din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al părților, chiar dacă nu constituie obiectul principal al actului.

43 În materia ordonanței președințiale:

- A. dacă ordonanța a fost dată fără citarea părților și a rămas definitivă prin neapelare, debitorul va putea invoca pe calea contestației la executare motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune prin intermediul căii de atac deschise împotriva hotărârii primei instanțe;
- B. pe calea ordonanței președințiale nu pot fi dispuse măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt;
- C. dacă cererea se judecă cu citarea părților, citația care urmează să fie comunicată pârâtului pentru primul termen de judecată va conține și mențiunea că acesta este obligat să își pregătească apărarea pentru acest termen, propunând probele pe care înțelege să le folosească, sub sancțiunea decăderii.

44 În procedura necontencioasă judiciară:

- A. instanța își verifică din oficiu competența, chiar dacă este de ordine privată;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța își va declina competența în favoarea instanței competente să soluționeze cererea contencioasă;
- C. instanța va judeca cererea în camera de consiliu, cu citarea petentului și a persoanelor indicate în cerere, dacă legea o impune.

45 Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite:

- A. sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul în care creditorul a renunțat la executare silită sau dacă prin lege se prevede altfel;
- B. se stabilesc de către executorul judecătoresc prin încheiere ce reprezintă titlu executoriu;
- C. pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de executorul judecătoresc.

46 Instanța va încuviința înlocuirea martorului:

- A. în toate situațiile în care din cauză de boală, nu poate veni în instanță;
- B. în toate cazurile în care lipsește la prima citare;
- C. doar în caz de moarte, dispariție sau motive bine întemeiate.

47 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. mandatarul nu poate renunța la mandat în cursul termenului de exercitare a căilor de atac;
- B. dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu și nici reședință în țară;
- C. renunțarea la mandat sau revocarea acestuia poate fi opusă celeilalte părți, în toate cazurile, doar de la comunicare prin notificare scrisă.

48 În materia excepțiilor procesuale:

- A. excepțiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, numai cu acordul expres al părților;
- B. pârâtul este obligat, sub sancțiunea decăderii, să invoce excepția lipsei capacității procesuale de folosință a reclamantului prin întâmpinare, iar, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, până la primul termen de judecată la care acesta este legal citat;
- C. încheierea prin care, după admiterea excepției, instanța a rămas în continuare investită poate fi atacată numai odată cu fondul, dacă legea nu dispune altfel.

49 În ceea ce privește interesul, condiție de exercitare a acțiunii civile:

- A. acesta nu trebuie să fie, în toate cazurile, legitim;
- B. în cazul lipsei interesului, instanța va respinge apărarea formulată ca lipsită de interes;
- C. acesta trebuie să existe și în cazul formulării unei cereri de intervenție accesorie.

50 Perimarea executării silite:

- A. se constată de instanța de executare, prin încheiere dată fără citarea părților;
- B. constatăută în condițiile legii atrage, în toate cazurile, desființarea tuturor actelor de executare silită efectuate;
- C. se constată și la cererea executorului judecătoresc.

51 Procurorul poate fi subiect activ al infracțiunii de:

- A. ultraj judiciar;
- B. cercetare abuzivă în ambele variante;
- C. represiune nedreaptă în oricare din modalitățile elementului material.

52 Infracțiunea de violență în familie se va reține:

- A. în sarcina lui X, în vârstă de 17 ani, care îl ucide pe Y, cu care locuia de când s-a născut și despre care credea că este tatăl lui, chiar dacă în timpul procesului se descoperă că nu era de fapt tatăl său biologic;
- B. în cazul inculpatului care, din cauza geloziei, și-a înjunghiat soția în piept, dar apoi, cuprins de remușcări, a transportat-o imediat la spital, unde viața i-a fost salvată, victima având nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare;
- C. în sarcina lui Z care, din cauza neatenției la volan, produce un accident de circulație soldat cu decesul fiului său în vârstă de un an, care se afla în mașină cu acesta.

53 Reabilitarea de drept:

- A. nu operează în cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii pe lângă care s-a aplicat și pedeapsa complementară a degradării militare;
- B. intervine la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul hotărârii definitive prin care s-a stabilit o pedeapsă de un an închisoare și s-a dispus amânarea aplicării acesteia, iar amânarea nu a fost ulterior revocată sau anulată;
- C. nu poate opera în cazul unei pedepse care a făcut obiectul unei grațieri antecondamnatorii, totale și necondiționate.

54 În timpul executării unei pedepse de 2 ani închisoare, aplicată pentru o infracțiune pentru care legea prevedea ca sancțiune unică pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani, intervine o lege nouă care prevede pentru infracțiunea respectivă pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an alternativ cu amenda. În acest caz, este legală hotărârea prin care instanța:

- A. dispune aplicarea maximului special al amenzii din legea nouă în locul pedepsei cu închisoarea;
- B. reduce pedeapsa de 2 ani închisoare la o treime din aceasta, proporțional cu reducerea maximului special prin legea nouă;
- C. respinge cererea condamnatului de a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei reduse potrivit legii noi.

55 Este necesar ca subiectul pasiv al faptei tipice să fi comis un act cu caracter injust pentru a putea reține în cazul respectivei fapte:

- A. cauza justificativă a legitimei apărări;
- B. circumstanța atenuantă a depășirii limitelor stării de necesitate;
- C. cazul fortuit.

56 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:

- A. se va reține în concurs cu infracțiunea de tâlhărie dacă, în urma unei înțelegeri anterioare, X imobilizează victima, ținându-i mâinile strânse la spate, cât timp Y îi caută în geantă banii și telefonul, pe care Y le sustrage;
- B. este absorbită în infracțiunea de omor calificat dacă făptuitorul răpește victima pentru a o transporta într-o pădure aflată la 8 ore distanță, unde o ucide;
- C. se reține în variantă agravată dacă, pentru a răpi victima, făptuitorul o amenință cu un cuțit de bucătărie.

57 În cazul măsurii educative a internării într-un centru de detenție:

- A. instanța poate dispune, în anumite condiții, ca executarea să se realizeze de la început într-un penitenciar;
- B. se poate dispune înlocuirea măsurii educative cu pedeapsa închisorii pe durata rămasă neexecutată dacă minorul față de care s-a luat măsura are un comportament necorespunzător în centrul de detenție;
- C. executarea se prescrie într-un termen egal cu jumătatea termenului de prescripție prevăzut de lege pentru pedeapsa închisorii cu aceeași durată.

58 Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau de a desfășura activitatea de care inculpatul s-a folosit pentru comiterea infracțiunii:

- A. este întotdeauna facultativă pentru instanță;
- B. poate fi stabilită și în cazul unei infracțiuni comise în timpul minorității dacă, la momentul săvârșirii faptei, minorul se afla în desfășurarea unei activități;
- C. se execută și pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii sau, după caz, pe o parte din această durată.

59 Producerea unui prejudiciu estetic grav și permanent poate constitui urmare imediată în cazul infracțiunii de:

- A. încăierare;
- B. purtare abuzivă;
- C. act sexual cu un minor.

60 Potrivit Codului penal, producerea unei pagube este necesară pentru a se putea reține infracțiunea de:

- A. distrugere, în varianta constând în distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială;
- B. furt în scop de folosință, în varianta folosirii unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea;
- C. tănuire, în modalitatea înlesnirii valorificării unui bun.

61 Infracțiunea de omisiunea sesizării:

- A. se va reține în concurs formal cu infracțiunea de abuz în serviciu dacă obligația de sesizare este o atribuție de serviciu prevăzută de lege în cazul subiectului activ;
- B. nu poate fi comisă în forma tentativei;
- C. presupune în mod obligatoriu luarea la cunoștință de către autor a comiterii unei infracțiuni de serviciu.

62 Va putea fi condamnat pentru infracțiunea de violare a sediului profesional cel care:

- A. este invitat la sediul unei persoane juridice pentru un interviu, dar refuză părăsirea spațiului respectiv la terminarea interviului, în ciuda solicitărilor repetate ale reprezentanților societății și ale paznicilor;
- B. pătrunde noaptea în sediul unui centru comercial, pentru a sustrage mai multe bunuri, dar, în timp ce le căuta, este surprins de paznic, astfel încât îl lovește pe acesta pentru a-și asigura scăparea și fuge fără a mai lua bunurile;
- C. pătrunde fără drept, în timpul nopții, în sediul unui cabinet individual al unui avocat, unde acesta își desfășura activitatea profesională, pentru a vedea cum și-a organizat spațiul.

63 Infracțiunea de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, săvârșită în modalitatea părăsirii locului accidentului:

- A. nu se poate reține niciodată dacă accidentul de circulație s-a comis în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune;
- B. poate fi comisă de instructorul auto aflat, la momentul accidentului, în procesul de instruire;
- C. nu poate fi comisă în forma participației improprie.

64 Cauzarea unei stări de temere victimei trebuie să se producă în mod obligatoriu pentru a putea fi în prezența infracțiunii de:

- A. amenințare;
- B. hărțuire în modalitatea supravegherii locuinței victimei;
- C. violare de domiciliu.

65 În cazul infracțiunii de nedenunțare:

- A. fapta prevăzută de legea penală despre care ia cunoștință făptuitorul, care dă naștere obligației de înștiințare a autorităților, nu poate fi agresiunea sexuală;
- B. pentru a fi incidentă cauza de nepedepsire determinată de existența calității de membru de familie, această calitate a autorului se apreciază în raport de cel care a comis fapta prevăzută de legea penală despre care autorul a luat cunoștință, iar nu în raport de victima acestei fapte;
- C. nu poate fi subiect activ complicele la o infracțiune de ucidere la cererea victimei, în cazul în care nu înștiințează autoritățile despre respectiva infracțiune.

66 Funcționarul bancar angajat în calitate de casier la o societate bancară cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României:

- A. poate fi condamnat pentru infracțiunea de luare de mită în varianta tip, dacă primește o sumă de bani de la un client al băncii pentru a urgenta îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu;
- B. poate fi persoana în fața căreia autorul infracțiunii de fals privind identitatea se prezintă sub o identitate falsă, prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, în vederea producerii unei consecințe juridice;
- C. poate fi subiect pasiv secundar al infracțiunii de ultraj.

67 Circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii de către un infractor major împreună cu un minor:

- A. determină întotdeauna reținerea participației improprie;
- B. este o circumstanță personală subiectivă;
- C. în procesul de individualizare a pedepsei se valorifică după starea de recidivă postexecutorie incidentă în cazul aceleiași fapte.

68 Pentru a înlătura imputabilitatea faptei, intoxicația:

- A. este suficient să existe la momentul comiterii acțiunii, în cazul unei infracțiuni progresive;
- B. este suficient să existe la momentul epuizării, în cazul infracțiunii continue;
- C. trebuie să fie rezultatul unei acțiuni intenționate a altei persoane decât autorul faptei.

69 În cazul infracțiunii de abandon de familie:

- A. termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data la care minorul a devenit major, în cazul în care fapta este comisă prin alungarea unui minor de către mama sa;
- B. fapta se poate comite și prin neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni;
- C. fapta nu constituie infracțiune dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile.

70 În cazul prescripției răspunderii penale:

- A. termenul de prescripție are aceeași durată indiferent dacă infracțiunea s-a consumat sau a rămas în forma tentativei;
- B. se poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse în cazul infracțiunii pentru care a intervenit prescripția;
- C. termenul prescripției speciale se calculează de la momentul ultimei întreruperi a cursului prescripției.

71 În cazul anulării liberării condiționate din executarea pedepsei închisorii în urma condamnării pentru o infracțiune concurentă cu cea pentru care s-a aplicat pedeapsa din executarea căreia condamnatul a fost liberat:

- A. instanța poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultate din efectuarea contopirii, dacă aceasta nu depășește 3 ani;
- B. dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de anulare se împlinise termenul de supraveghere al liberării, se va executa doar pedeapsa pentru infracțiunea nou descoperită;
- C. dacă instanța care a pronunțat anularea dispune din nou liberarea condiționată, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

72 Potrivit Codului penal, producerea unor consecințe deosebit de grave:

- A. presupune o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei ori moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane;
- B. determină majorarea limitelor pedepsei pentru infracțiunea de gestiune frauduloasă care a avut o astfel de urmare;
- C. nu determină majorarea limitelor de pedeapsă în cazul infracțiunii de delapidare.

73 În ipoteza cauzei justificative a stării de necesitate:

- A. este necesar ca acțiunea de salvare să se îndrepte împotriva persoanei care a cauzat starea de pericol;
- B. fapta tipică săvârșită pentru salvarea valorii sociale nu poate fi comisă de o persoană juridică;
- C. starea de pericol poate fi cauzată de comportamentul spontan al unui animal domestic.

74 Actele de pregătire nu sunt posibile în cazul infracțiunilor:

- A. de pericol;
- B. din culpă;
- C. de executare promptă (imediată).

75 Complicitatea materială:

- A. este posibilă doar în cazul infracțiunilor materiale;
- B. poate fi realizată și prin omisiune;
- C. poate fi reținută și în sarcina unei persoane juridice.

76 Competența:

- A. personală se raportează, după caz, la momentul săvârșirii infracțiunii sau la un moment ulterior;
- B. teritorială rămâne câștigată instanței dacă excepția de necompetență a fost invocată după audierea inculpatului de către instanța de judecată;
- C. funcțională este determinată de natura infracțiunii.

77 Data de 17.09.2021 (vineri) reprezintă ultima zi de formulare a apelului pentru inculpat. În această zi, la ora 16:45, inculpatul trimite pe adresa e-mail a instanței o cerere de apel, mesajul electronic fiind primit în aceeași zi. La data de 20.09.2021 (luni), la începerea programului de lucru, cererea de apel astfel primită este înregistrată la registratura instanței. Apelul este:

- A. formulat în termen;
- B. formulat în termen doar dacă cererea a fost primită la instanță înainte de încheierea programului de lucru din ziua de 17.09.2021;
- C. tardiv formulat.

78 Deplasându-se la domiciliul din România al inculpatului, pentru a-i comunica încheierea de începere a judecății, agentul procedural, după efectuarea verificărilor, nu găsește nicio persoană căreia să îi înmâneze comunicarea. Astfel, acesta afișează pe ușa locuinței inculpatului o înștiințare în care se menționa că inculpatul are la dispoziție 3 zile să se prezinte la sediul judecătoriei pentru ridicarea încheierii. Procedura de comunicare fiind legal îndeplinită, actul se consideră comunicat:

- A. la data afișării înștiințării pe ușa locuinței inculpatului;
- B. la data la care inculpatul a găsit înștiințarea afișată pe ușa locuinței, dacă aceasta are loc după împlinirea termenului de 3 zile;
- C. la momentul ridicării încheierii de la sediul instanței, dacă ridicarea este realizată înainte de împlinirea termenului de 3 zile.

79 Mandatul de aducere emis de procuror:

- A. nu îl poate viza pe inculpat înainte ca acesta să fi fost chemat prin citație;
- B. permite, în vederea executării, pătrunderea în domiciliul oricărei persoane;
- C. poate viza și subiecții procesuali principali.

80 În cazul în care instanța pronunță condamnarea inculpaților X și Y în calitate de coautori la infracțiunea pentru care au fost trimiși în judecată:

- A. inculpații vor fi obligați în solidar la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat;
- B. instanța va stabili partea din cheltuielile judiciare avansate de stat care va fi datorată de fiecare inculpat;
- C. în cazul în care există o parte responsabilă civilmente, aceasta va fi întotdeauna obligată în solidar cu inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

81 În cazul contestației la executare referitoare la o sentință de condamnare la pedeapsa de 3 ani închisoare pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, rămasă definitivă prin neapelare, în care este invocată o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută, condamnatul aflându-se în stare de detenție:

- A. competența de soluționare aparține instanței care a pronunțat hotărârea ce se execută;
- B. participarea procurorului este obligatorie și asistența juridică a condamnatului este facultativă;
- C. instanța se va pronunța prin sentință, supusă contestației.

82 În caz de prescripție a răspunderii penale, față de inculpatul care a cerut continuarea procesului penal, instanța va dispune:

- A. achitarea și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile dacă, în urma cercetării judecătorești se constată că, deși termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit, fapta nu este prevăzută de legea penală;
- B. încetarea procesului penal și soluționarea acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit;
- C. încetarea procesului penal și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit.

83 Organele de ordine publică, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, surprind săvârșirea unei tâlhării și îl prind pe făptuitor, întocmind ulterior un proces-verbal cu privire la împrejurările constatate. În acest caz:

- A. organele de ordine publică pot dispune măsura preventivă a reținerii, chiar înainte de începerea urmăririi penale;
- B. organele de ordine publică nu pot face percheziția corporală a făptuitorului;
- C. persoanele care au întocmit procesul-verbal pot fi audiate în cursul procesului penal în calitate de martori.

84 Extinderea urmăririi penale:

- A. se poate dispune de organul de cercetare penală, prin ordonanță, în cursul urmăririi penale efectuate cu privire la faptă (în rem), fără a fi supusă confirmării motivate a procurorului;
- B. dispusă de organul de cercetare penală cu privire la o nouă faptă comisă de suspect, este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonanței de extindere;
- C. nu este obligatoriu să fie comunicată suspectului vizat de extindere.

85 Supravegherea tehnică constând în autorizarea interceptării comunicațiilor suspectului poate fi dispusă:

- A. numai în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face din oficiu, dacă măsura îndeplinește condițiile de proporționalitate și subsidiaritate;
- B. și în cazul unor infracțiuni pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. la solicitarea procurorului, ca urmare a cererii motivate formulată de persoana vătămată, indiferent de natura infracțiunii care formează obiectul cercetării.

86 Atât măsura preventivă a controlului judiciar, cât și măsura sechestrului asigurător:

- A. pot fi luate de către procuror în cursul urmăririi penale;
- B. în faza de cameră preliminară, trebuie verificate periodic de către judecătorul de cameră preliminară;
- C. pot fi dispuse numai cu privire la inculpat, respectiv la bunurile acestuia.

87 În cursul judecății, neregularitatea procedurii de citare:

- A. a inculpatului arestat preventiv poate fi invocată de către procuror numai la termenul la care ea s-a produs;
- B. a părții civile este luată în considerare dacă este invocată la termenul următor celui în care ea s-a produs, de către inculpatul aflat în stare de libertate și care a fost prezent la toate termenele;
- C. a părții responsabile civilmente la termenul de judecată când s-a dat citire actului de sesizare, invocată de aceasta cu ocazia dezbaterilor și în condițiile în care aceasta a fost prezentă la celelalte termene de judecată, nu poate fi luată în considerare.

88 Procedura în cazul recunoașterii învinuirii nu este aplicabilă atunci când:

- A. inculpatul major a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor, pentru care limitele de pedeapsă sunt de la 10 la 20 ani închisoare și interzicerea exercitării unor drepturi;
- B. pentru inculpatul minor solicitarea în acest sens a fost formulată, prin înscris autentic, de către reprezentantul legal al acestuia;
- C. instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul.

89 După finalizarea cercetării judecătorești în fața primei instanțe, președintele completului acordă cuvântul procurorului în cadrul dezbaterilor. După ce procurorul finalizează concluziile, susținând în esență condamnarea inculpaților, președintele completului, având în vedere ora târzie, dispune întreruperea dezbaterilor și continuarea acestora în ziua următoare. În continuarea dezbaterilor a doua zi, avocatul inculpatului formulează cerere de recuzare împotriva respectivului procuror, motivând că acesta și-a spus părerea asupra acuzațiilor în ziua anterioară. Cererea de recuzare întemeiată pe acest motiv urmează a fi:

- A. soluționată de procurorul ierarhic superior;
- B. respinsă;
- C. admisă.

90 Punerea în mișcare a acțiunii penale poate fi dispusă de către:

- A. organul de cercetare penală;
- B. procuror;
- C. judecătorul de cameră preliminară, atunci când admite plângerea împotriva soluției de clasare.

91 Măsura asiguratorie a popririi:

- A. poate viza conturile părții responsabile civilmente, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare;
- B. nu poate fi luată direct prin decizia instanței de apel;
- C. luată prin sentință, poate fi atacată pe cale separată cu contestație.

92 Prin sentința penală pronunțată de Judecătoria Oradea inculpatul, domiciliat în Satu-Mare, a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 și 6 luni ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Prin decizia Curții de Apel Oradea apelul inculpatului a fost admis și pedeapsa a fost redusă la 2 ani închisoare. Hotărârea va fi pusă în executare de:

- A. Curtea de Apel Oradea;
- B. Judecătoria Satu-Mare;
- C. Judecătoria Oradea.

93 Nu poate constitui obiect al comisiei rogatorii:

- A. emiterea mandatului de arestare preventivă;
- B. efectuarea confruntării între doi martori;
- C. soluționarea cererii de recuzare.

94 Plângerea prealabilă:

- A. adresată judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială a fost comisă fapta la care se referă va fi respinsă ca greșit îndreptată;
- B. trebuie introdusă în termen de 3 luni de la data la care persoana vătămată minoră a aflat cine este făptuitorul;
- C. poate fi formulată și pe parcursul urmăririi penale, în cazul în care organul de urmărire penală schimbă încadrarea juridică a faptei, dintr-o infracțiune care se urmărește din oficiu, într-o infracțiune pentru care este necesară plângerea prealabilă.

95 În faza de cameră preliminară:

- A. excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale determină restituirea cauzei la parchet, fără a se mai solicita procurorului să comunice dacă își menține dispoziția de trimitere în judecată;
- B. solicitarea procurorului de a se dispune restituirea cauzei, în situația în care au fost excluse una sau mai multe dintre probele administrate în cursul urmăririi penale, poate fi respinsă dacă este posibilă stabilirea obiectului și limitelor judecății;
- C. poate fi dispusă încetarea procesului penal în cazul în care se constată împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale.

96 În cazul expertizei medico-legale psihiatrice:

- A. este întotdeauna obligatorie internarea medicală a suspectului sau a inculpatului într-o instituție sanitară de specialitate;
- B. dispunerea acesteia este obligatorie în cazul uciderii ori vătămării de către mamă a copilului nou-născut;
- C. poate fi emis mandat de aducere pentru a asigura prezența la examinarea de către comisia medico-legală psihiatrică a suspectului care refuză să se prezinte în vederea examinării.

97 Dacă organul judiciar apreciază necesar, va fi audiată în calitate de martor:

- A. soția părții civile, numai dacă este de acord să dea declarații;
- B. persoana care a suferit o vătămare fizică printr-o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și care declară în mod explicit că nu dorește să participe la procesul penal;
- C. persoana care a avut în trecut relații asemănătoare aceloră dintre soți cu inculpatul conviețuind cu acesta, dacă este de acord să dea declarații.

98 Termenul de 10 zile pentru formularea apelului poate curge, după caz, de la data:

- A. comunicării hotărârii;
- B. comunicării copiei de pe minuta hotărârii;
- C. pronunțării încheierii, pentru inculpatul căruia i-a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice.

99 Declarația investigatorului sub acoperire care a fost prezent la momentul comiterii faptei de care este acuzat inculpatul constituie:

- A. o probă directă pe care se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de achitare a inculpatului;
- B. un mijloc de probă pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de renunțare la aplicarea pedepsei;
- C. un procedeu probatoriu pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de amânare a aplicării pedepsei.

100 În cadrul procedurii de confirmare a ordonanței de renunțare la urmărire penală dispusă cu privire la o infracțiune de lovire sau alte violențe, sancționată de lege cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani sau amendă, persoana vătămată solicită judecătorului de cameră preliminară desființarea soluției de renunțare și începerea judecății, având în vedere că a suferit leziuni evaluate la 35-40 de zile îngrijiri medicale. Judecătorul de cameră preliminară:

- A. poate dispune respingerea cererii de confirmare, infirmarea soluției de renunțare și începerea judecății, dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- B. se pronunță prin încheiere definitivă;
- C. are obligația să redacteze integral hotărârea la momentul pronunțării.

1 În cazul regimului comunității legale, sunt bunuri proprii ale fiecărui soț:

- A. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
- B. veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală, numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul regimului comunității legale;
- C. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri.

2 Reprezentarea succesorală:

- A. operează în virtutea legii, fără a fi necesară manifestarea de voință din partea reprezentantului în sensul aplicării regulilor reprezentării;
- B. nu operează dacă reprezentantul a fost dezmoștenit de reprezentat;
- C. operează în beneficiul descendenților fraților și surorilor defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul.

3 În cazul mandatului cu reprezentare:

- A. acceptarea mandatului de către mandatar poate fi și tacită;
- B. mandatarul nu este obligat să remită mandantului ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale și nu era datorat mandantului;
- C. pentru garantarea tuturor creanțelor sale împotriva mandantului izvorâte din mandat, mandatarul are un drept de retenție asupra bunurilor primite cu ocazia executării mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

4 În materia coproprietății:

- A. în cazul coproprietății obișnuite, cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară, care se poate face întotdeauna prin orice mijloc de probă;
- B. în cazul coproprietății obișnuite, actul care urmărește exclusiv înfrumusețarea bunului comun nu se poate încheia decât cu acordul coproprietarilor ce dețin majoritatea cotelor-părți;
- C. potrivit regimului juridic general aplicabil coproprietății forțate, când bunul comun are caracter accesoriu, în absența unei convenții contrare, cota-parte din drept a fiecărui coproprietar se stabilește în funcție de întinderea bunului principal.

5 În ceea ce privește clauza de inalienabilitate:

- A. caracterul său determinant la încheierea contractului cu titlu gratuit este prezumat, până la proba contrară;
- B. în cazul încălcării ei de către dobânditor, înstrăinătorul este îndreptățit să ceară anularea contractului în care s-a prevăzut clauza de inalienabilitate;
- C. dobânditorul poate fi autorizat de către instanță să dispună de bun dacă interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului a dispărut sau dacă un interes superior o impune.

6 Daunele-interese moratorii:

- A. se datorează întotdeauna de la data punerii în întârziere a debitorului prin notificare comunicată acestuia prin intermediul executorului judecătoresc;
- B. în cazul obligațiilor bănești sunt datorate de la scadență până în momentul plății, în quantum convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să se dovedească un prejudiciu;
- C. în cazul altor obligații decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, sunt egale cu dobânda legală, chiar dacă creditorul dovedește un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea obligației.

7 Restituirea:

- A. împrumutului, atunci când contractul de împrumut poartă asupra unei sume de bani, presupune înapoierea sumei nominale primite, oricare ar fi variația valorii acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel;
- B. arvunei are loc atunci când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părți;
- C. bunurilor mobile închiriate se face, de regulă, în locul în care acestea se găsesc la încetarea locațiunii.

8 Contractul:

- A. este lovit de nulitate absolută atunci când lipsește cauza;
- B. încheiat prin reprezentant nu va fi anulat pentru motivul viciului consimțământului reprezentantului, dacă viciul de consimțământ privește elemente stabilite de către reprezentat;
- C. secret, în caz de simulație, produce întotdeauna efecte între succesorii universali ai părților.

9 Dacă s-a stipulat o clauză penală:

- A. penalitatea nu poate fi cerută atunci când executarea obligației a devenit imposibilă din cauze neimputabile debitorului;
- B. instanța poate reduce quantumul penalității până la valoarea obligației principale atunci când penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de către părți la încheierea contractului;
- C. nu este posibil în nicio situație cumulul penalității cu executarea în natură a obligației principale.

10 Rectificarea intabularii în cartea funciară:

- A. se poate face pe cale amiabilă, prin declarația titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, constatată prin înscris sub semnătură privată;
- B. se poate cere și atunci când dreptul înscris a fost greșit calificat;
- C. se poate face pe cale amiabilă, numai atunci când au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.

11 Subrogația:

- A. convențională, pentru a fi opusă terților, trebuie constatată prin înscris;
- B. deși operează în beneficiul codebitorului solidar care a executat obligația, acesta nu poate cere codebitorilor săi decât partea din datorie ce revine fiecăruia dintre ei;
- C. atunci când este parțială, creditorul inițial, titular al unei garanții, exercită, în toate situațiile, drepturile sale pentru partea neplătită din creanță cu preferință față de noul creditor.

12 Acțiunile posesorii:

- A. nu pot fi, în nicio situație, exercitate de locatar;
- B. nu pot fi introduse, în nicio situație, împotriva proprietarului;
- C. nu pot fi introduse împotriva persoanei față de care există obligația de restituire a bunului.

13 În materia împrumutului de folosință:

- A. riscul pieririi fortuite a bunului împrumutat nu revine în nicio situație comodantului;
- B. dacă mai multe persoane au împrumutat împreună același bun, ele răspund solidar față de comodant;
- C. comodantul răspunde pentru pierirea bunului împrumutat când aceasta este cauzată de forța majoră de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebunând un bun propriu.

14 În materia rezoluțiunii contractului:

- A. instanța, odată cu dispunerea rezoluțiunii, nu poate obliga debitorul și la plata de daune-interese, cu excepția cazului în care părțile au prevăzut o clauză penală;
- B. în cazul rezoluțiunii unilaterale, declarația de rezoluțiune trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de lege pentru acțiunea corespunzătoare acesteia;
- C. în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părți a obligației nu atrage rezoluțiunea contractului față de celelalte părți, cu excepția cazului în care prestația neexecutată trebuia, după circumstanțe, să fie considerată esențială.

15**În cazul bunurilor fungibile:**

- A. prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil;
- B. compensația operează deplin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca obiect o anumită cantitate de bunuri fungibile de natură diferită;
- C. dacă vânzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui preț curent, stabilit prin lege, cotație la bursă sau practicat la un târg, iar contractul nu a fost executat din culpa cumpărătorului, cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri de același gen pe cheltuiala vânzătorului, prin intermediul unei persoane autorizate.

16 În materia răspunderii civile delictuale:

- A. în cazul în care comitentul este părintele minorului care a săvârșit fapta ilicită, în calitate de prepus, victima are dreptul de a opta asupra temeiului răspunderii pentru fapta altuia;
- B. cel care a îndemnat pe altul la cauzarea unui prejudiciu răspunde solidar cu autorul faptei ilicite pentru prejudiciul cauzat victimei;
- C. în aprecierea vinovăției autorului faptei ilicite, nu se va ține seama de faptul că prejudiciul a fost cauzat de acesta în calitate de profesionist în exploatarea unei întreprinderi.

17 În materia acțiunii oblice:

- A. creditorul nu poate exercita drepturile și acțiunile care sunt strâns legate de persoana debitorului;
- B. creditorul a cărui creanță este certă și exigibilă poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului numai atunci când acesta refuză să le exercite;
- C. în toate cazurile, ca efect al admiterii acțiunii, actul atacat va fi declarat inopozabil față de creditorul care a introdus acțiunea.

18 Oferta de a contracta:

- A. este irevocabilă și în situația în care autorul ei se obligă expres să o mențină un anumit termen;
- B. irevocabilă devine întotdeauna caducă în caz de deces sau incapacitate a ofertantului;
- C. poate fi retrasă, dacă retragerea ajunge la destinatar anterior sau concomitent cu oferta.

19 Dacă obligația este contractată:

- A. sub condiția producerii unui eveniment, condiția se consideră neîndeplinită numai atunci când este sigur că evenimentul nu se va produce;
- B. sub condiție suspensivă, îndeplinirea condiției nu produce întotdeauna efecte retroactive;
- C. sub condiția producerii unui eveniment într-un anumit termen, condiția este socotită îndeplinită dacă termenul s-a împlinit fără ca evenimentul să se producă.

20 În materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate:

- A. în cazul în care dreptul de suprafață s-a stins prin consolidare, în absența unei stipulații contrare, dreptul de uz consimțit de suprafațiar se menține pe durata pentru care a fost constituit, dar nu mai târziu de împlinirea termenului inițial al suprafaței;
- B. în cazul în care dreptul de suprafață s-a stins prin expirarea termenului pentru care a fost constituit, în absența unei înțelegeri contrare încheiate cu proprietarul terenului, uzufructul consimțit de suprafațiar se stinge în momentul încetării dreptului de suprafață;
- C. titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui împreună cu soțul și copiii săi în locuința nudului proprietar, numai dacă a fost căsătorit și a avut copii la data la care s-a constituit abitația.

21 În materie de moștenire:

- A. introducerea de către un succesor al acțiunii prin care cere instanței judecătorești să declare nedemnitatea unui alt succesor nu constituie un act de acceptare tacită a moștenirii de către succesorul reclamant;
- B. legatarul universal intră în stăpânirea de fapt a moștenirii, în toate cazurile, prin eliberarea certificatului de moștenitor;
- C. acceptarea moștenirii consolidează transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului.

22 În cazul contractului de vânzare:

- A. cumpărătorul care află de existența unei cauze de evicțiune este îndreptățit să suspende plata prețului până la încetarea tulburării sau până când vânzătorul oferă o garanție corespunzătoare, afară dacă a cunoscut pericolul evicțiunii în momentul încheierii contractului sau dacă în contract s-a prevăzut că plata se va face chiar în caz de tulburare;
- B. sub sancțiunea nulității absolute, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică numai dacă succesiunea conține drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară;
- C. cu opțiune de răscumpărare, opțiunea nu poate fi stipulată pentru un termen mai mare de 5 ani.

23 În cazul prescripției:

- A. dreptului la acțiune în restituirea prestațiilor făcute în temeiul unui act desființat pentru rezoluțiune, termenul de prescripție curge, în toate situațiile, de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a desființat actul;
- B. dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită, termenul de prescripție începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea;
- C. începute și neîmplinite, dacă partea îndreptățită, având capacitatea de a înstrăina sau de a se obliga, renunță la beneficiul termenului scurs, sunt aplicabile dispozițiile privitoare la întreruperea prescripției prin recunoașterea dreptului.

24 Debitorul unei obligații contractuale:

- A. este întotdeauna de drept în întârziere când a încălcat o obligație de a face;
- B. poate răspunde și pentru prejudiciile imprevizibile;
- C. răspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se folosește pentru executarea obligațiilor contractuale, numai dacă părțile au convenit astfel.

25 În cazul în care obiectul obligației nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau intelectuală:

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori produce efecte și împotriva celorlalți debitori;
- B. suspendarea prescripției față de unul dintre debitori produce efecte și față de ceilalți;
- C. creditorul poate să ceară ca toți debitorii să efectueze plata în același timp.

26 În procedura cu privire la cererile de valoare redusă:

- A. hotărârea primei instanțe este titlu executoriu;
- B. refuzul instanței de a dispune înfățișarea părților la solicitarea uneia dintre ele nu se motivează;
- C. competența teritorială se stabilește potrivit dreptului comun.

27 În materia ordonanței președințiale:

- A. dacă ordonanța a fost dată fără citarea părților și a rămas definitivă prin neapelare, debitorul va putea invoca pe calea contestației la executare motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune prin intermediul căii de atac deschise împotriva hotărârii primei instanțe;
- B. pe calea ordonanței președințiale nu pot fi dispuse măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt;
- C. dacă cererea se judecă cu citarea părților, citația care urmează să fie comunicată părâtului pentru primul termen de judecată va conține și mențiunea că acesta este obligat să își pregătească apărarea pentru acest termen, propunând probele pe care înțelege să le folosească, sub sancțiunea decăderii.

28 Cererea de recuzare:

- A. se soluționează, în toate cazurile, de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat;
- B. împotriva expertului trebuie formulată în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la acea dată;
- C. formulată înainte de închiderea dezbaterilor nu împiedică pronunțarea soluției în cauză.

29 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. mandatarul nu poate renunța la mandat în cursul termenului de exercitare a căilor de atac;
- B. dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu și nici reședință în țară;
- C. renunțarea la mandat sau revocarea acestuia poate fi opusă celeilalte părți, în toate cazurile, doar de la comunicare prin notificare scrisă.

30 Cererea reconvențională:

- A. nu este, în toate cazurile, de competența instanței sesizate cu cererea principală;
- B. care nu poate fi soluționată în cadrul procedurii cu privire la cererile de valoare redusă întrucât nu se circumscrie domeniului de aplicare al acestei proceduri va fi respinsă ca inadmisibilă;
- C. se depune, sub sancțiunea decăderii, în toate cazurile, cel mai târziu la primul termen de judecată.

31 În ceea ce privește interesul, condiție de exercitare a acțiunii civile:

- A. acesta nu trebuie să fie, în toate cazurile, legitim;
- B. în cazul lipsei interesului, instanța va respinge apărarea formulată ca lipsită de interes;
- C. acesta trebuie să existe și în cazul formulării unei cereri de intervenție accesorie.

32 În materia sechestrului asigurator:

- A. în cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviințată măsura asiguratorie, a fost perimată prin hotărâre definitivă, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanța care a încuviințat-o, instanța pronunțând o încheiere definitivă, dată fără citarea părților;
- B. depunerea cauțiunii odată cu cererea de sechestrul este obligatorie atunci când creditorul deține împotriva debitorului o creanță exigibilă care este constatată printr-un înscris;
- C. diferit de situația creditorului, comunicarea către debitor a încheierii prin care s-a soluționat cererea de sechestrul se realizează de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii.

33 Poate fi atacată, potrivit legii, cu recurs:

- A. încheierea de suspendare a judecării procesului pronunțată de curtea de apel;
- B. hotărârea prin care o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție a constatat perimarea cererii;
- C. încheierea prin care Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea judecării procesului.

34 În cazul coparticipării procesuale:

- A. dacă în cauză sunt mai mulți reclamanți sau părâți, ei vor fi obligați, în toate cazurile, să plătească cheltuielile de judecată în mod egal;
- B. în cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau părâți împreună, cererea de primare ori actul de procedură întrerupător de primare al unuia folosește și celorlalți;
- C. în procesele în care sunt mai mulți reclamanți sau părâți, judecătorul, ținând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfășurarea normală a activității de judecată, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților, va putea dispune, prin rezoluție, reprezentarea lor prin mandatar și îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatului, la domiciliul sau sediul acestuia.

35 Perimarea executării silite:

- A. se constată de instanța de executare, prin încheiere dată fără citarea părților;
- B. constatată în condițiile legii atrage, în toate cazurile, desființarea tuturor actelor de executare silită efectuate;
- C. se constată și la cererea executorului judecătoresc.

36 În materia excepțiilor procesuale:

- A. excepțiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, numai cu acordul expres al părților;
- B. pârâtul este obligat, sub sancțiunea decăderii, să invoce excepția lipsei capacității procesuale de folosință a reclamantului prin întâmpinare, iar, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, până la primul termen de judecată la care acesta este legal citat;
- C. încheierea prin care, după admiterea excepției, instanța a rămas în continuare învestită poate fi atacată numai odată cu fondul, dacă legea nu dispune altfel.

37 Se formulează întotdeauna în scris:

- A. cererea de executare provizorie judecătorească;
- B. propunerea probelor;
- C. cererea de chemare în garanție.

38 În ceea ce privește suspendarea judecării cauzei:

- A. când, într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară, judecarea cauzei se suspendă de drept;
- B. dacă instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, instanța poate suspenda judecata;
- C. dacă după o amânare a judecării în temeiul învoielii părților, acestea nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată.

39 Cererea formulată de către locatar prin care se solicită predarea de către locator a bunului mobil închiriat, în temeiul unui contract de locațiune încheiat pentru o durată de 2 ani, prin care s-a stipulat o chirie în cuantum de 10.000 de lei lunar, este de competența:

- A. tribunalului locului unde se află bunul;
- B. judecătoriei în a cărei circumscripție domiciliază pârâtul;
- C. tribunalului în a cărui circumscripție domiciliază pârâtul.

40 Suspendarea executării provizorii a unei hotărâri judecătorești de primă instanță:

- A. poate fi solicitată și în tot cursul judecării în apel;
- B. este de competența primei instanțe, dacă cererea se depune la aceasta;
- C. poate fi încuviințată de către instanța de apel numai cu plata unei cauțiuni al cărei cuantum va fi stabilit de instanță.

41 În cazul procedurilor în care se aplică dispozițiile privind verificarea cererii și regularizarea acesteia, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza:

- A. dispune, prin încheiere dată fără citarea părților, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, după caz, secției specializate competente din cadrul instanței sesizate, în cazul în care cauza nu este de competența sa, dispozițiile privitoare la necompetență și conflictele de competență aplicându-se prin asemănare;
- B. dispune, în toate cazurile, prin încheiere, anularea cererii dacă obligația privind completarea cererii cu codul numeric personal al pârâtului nu este îndeplinită de către reclamant în termenul de cel mult 10 zile de la primirea comunicării;
- C. de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, fixează întotdeauna prin încheiere primul termen de judecată, dispunând citarea părților.

42 Înscrisul autentic face deplină dovadă, față de orice persoană, până la declararea sa ca fals:

- A. cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii;
- B. cu privire la declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic;
- C. cu privire la mențiunile din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al părților, chiar dacă nu constituie obiectul principal al actului.

43 Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite:

- A. sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul în care creditorul a renunțat la executare silită sau dacă prin lege se prevede altfel;
- B. se stabilesc de către executorul judecătoresc prin încheiere ce reprezintă titlu executoriu;
- C. pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de executorul judecătoresc.

44 Spre deosebire de cererea de intervenție accesorie, cererea de intervenție principală:

- A. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- B. poate fi disjunctă de cererea principală pentru a fi judecată separat, atunci când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecării;
- C. va fi încuviințată în principiu printr-o încheiere motivată care nu se poate ataca decât odată cu fondul.

45 În ceea ce privește cererea pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept:

- A. aceasta nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege;
- B. competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererea având ca obiect realizarea dreptului;
- C. dacă aceasta se înlocuiește cu o cerere în realizarea dreptului, instanța este obligată să dispună amânarea judecării cauzei și comunicarea cererii modificate părâtului, în vederea formulării întâmpinării.

46 Cererea de completare a unei hotărâri judecătorești:

- A. trebuie formulată în termen de 15 zile de la comunicare în cazul hotărârilor definitive pronunțate în apel;
- B. se soluționează, în toate cazurile, în camera de consiliu, cu citarea părților;
- C. se soluționează cu citarea părților numai dacă instanța socotește necesar ca ele să dea anumite lămuriri.

47 Instanța va încuviința înlocuirea martorului:

- A. în toate situațiile în care din cauză de boală, nu poate veni în instanță;
- B. în toate cazurile în care lipsește la prima citare;
- C. doar în caz de moarte, dispariție sau motive bine întemeiate.

48 Necompetența:

- A. de ordine publică trebuie invocată de părți la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe;
- B. materială trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii;
- C. teritorială de ordine privată, poate fi invocată de judecător la primul termen de judecată la care reclamantul și părâtul sunt legal citați în fața primei instanțe și pot pune concluzii.

49 După ce a fost luată hotărârea se va întocmi, de îndată, o minută:

- A. care se semnează pe fiecare pagină de către judecători și grefier;
- B. care va cuprinde soluția și în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflați în minoritate;
- C. care va fi citită în ședință publică de către grefierul de ședință.

50 În procedura necontencioasă judiciară:

- A. instanța își verifică din oficiu competența, chiar dacă este de ordine privată;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța își va declina competența în favoarea instanței competente să soluționeze cererea contencioasă;
- C. instanța va judeca cererea în camera de consiliu, cu citarea petentului și a persoanelor indicate în cerere, dacă legea o impune.

51 În cazul infracțiunii de abandon de familie:

- A. termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data la care minorul a devenit major, în cazul în care fapta este comisă prin alungarea unui minor de către mama sa;
- B. fapta se poate comite și prin neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni;
- C. fapta nu constituie infracțiune dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile.

52 Pedepsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau de a desfășura activitatea de care inculpatul s-a folosit pentru comiterea infracțiunii:

- A. este întotdeauna facultativă pentru instanță;
- B. poate fi stabilită și în cazul unei infracțiuni comise în timpul minorității dacă, la momentul săvârșirii faptei, minorul se afla în desfășurarea unei activități;
- C. se execută și pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii sau, după caz, pe o parte din această durată.

53 În cazul anulării liberării condiționate din executarea pedepsei închisorii în urma condamnării pentru o infracțiune concurentă cu cea pentru care s-a aplicat pedeapsa din executarea căreia condamnatul a fost liberat:

- A. instanța poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultate din efectuarea contopirii, dacă aceasta nu depășește 3 ani;
- B. dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de anulare se împlinise termenul de supraveghere al liberării, se va executa doar pedeapsa pentru infracțiunea nou descoperită;
- C. dacă instanța care a pronunțat anularea dispune din nou liberarea condiționată, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

54 Producerea unui prejudiciu estetic grav și permanent poate constitui urmare imediată în cazul infracțiunii de:

- A. încăierare;
- B. purtare abuzivă;
- C. act sexual cu un minor.

55 În cazul infracțiunii de nedenunțare:

- A. fapta prevăzută de legea penală despre care ia cunoștință făptuitorul, care dă naștere obligației de înștiințare a autorităților, nu poate fi agresiunea sexuală;
- B. pentru a fi incidentă cauza de nepedepsire determinată de existența calității de membru de familie, această calitate a autorului se apreciază în raport de cel care a comis fapta prevăzută de legea penală despre care autorul a luat cunoștință, iar nu în raport de victima acestei fapte;
- C. nu poate fi subiect activ complicele la o infracțiune de ucidere la cererea victimei, în cazul în care nu înștiințează autoritățile despre respectiva infracțiune.

56 Infracțiunea de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, săvârșită în modalitatea părăsirii locului accidentului:

- A. nu se poate reține niciodată dacă accidentul de circulație s-a comis în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune;
- B. poate fi comisă de instructorul auto aflat, la momentul accidentului, în procesul de instruire;
- C. nu poate fi comisă în forma participăției improprii.

57 Potrivit Codului penal, producerea unor consecințe deosebit de grave:

- A. presupune o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei ori moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane;
- B. determină majorarea limitelor pedepsei pentru infracțiunea de gestiune frauduloasă care a avut o astfel de urmare;
- C. nu determină majorarea limitelor de pedeapsă în cazul infracțiunii de delapidare.

58 Infracțiunea de violență în familie se va reține:

- A. în sarcina lui X, în vârstă de 17 ani, care îl ucide pe Y, cu care locuia de când s-a născut și despre care credea că este tatăl lui, chiar dacă în timpul procesului se descoperă că nu era de fapt tatăl său biologic;
- B. în cazul inculpatului care, din cauza geloziei, și-a înjunghiat soția în piept, dar apoi, cuprins de remușcări, a transportat-o imediat la spital, unde viața i-a fost salvată, victima având nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare;
- C. în sarcina lui Z care, din cauza neatenției la volan, produce un accident de circulație soldat cu decesul fiului său în vârstă de un an, care se afla în mașină cu acesta.

59 Procurorul poate fi subiect activ al infracțiunii de:

- A. ultraj judiciar;
- B. cercetare abuzivă în ambele variante;
- C. represiune nedreaptă în oricare din modalitățile elementului material.

- 60 În timpul executării unei pedepse de 2 ani închisoare, aplicată pentru o infracțiune pentru care legea prevedea ca sancțiune unică pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani, intervine o lege nouă care prevede pentru infracțiunea respectivă pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an alternativ cu amenda. În acest caz, este legală hotărârea prin care instanța:**
- A. dispune aplicarea maximului special al amenzii din legea nouă în locul pedepsei cu închisoarea;
 - B. reduce pedeapsa de 2 ani închisoare la o treime din aceasta, proporțional cu reducerea maximului special prin legea nouă;
 - C. respinge cererea condamnatului de a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei reduse potrivit legii noi.
- 61 Potrivit Codului penal, producerea unei pagube este necesară pentru a se putea reține infracțiunea de:**
- A. distrugere, în varianta constând în distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială;
 - B. furt în scop de folosință, în varianta folosirii unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea;
 - C. tănuire, în modalitatea înlesnirii valorificării unui bun.
- 62 În cazul prescripției răspunderii penale:**
- A. termenul de prescripție are aceeași durată indiferent dacă infracțiunea s-a consumat sau a rămas în forma tentativei;
 - B. se poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse în cazul infracțiunii pentru care a intervenit prescripția;
 - C. termenul prescripției speciale se calculează de la momentul ultimei întreruperi a cursului prescripției.
- 63 Reabilitarea de drept:**
- A. nu operează în cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii pe lângă care s-a aplicat și pedeapsa complementară a degradării militare;
 - B. intervine la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul hotărârii definitive prin care s-a stabilit o pedeapsă de un an închisoare și s-a dispus amânarea aplicării acesteia, iar amânarea nu a fost ulterior revocată sau anulată;
 - C. nu poate opera în cazul unei pedepse care a făcut obiectul unei grațieri antecondamnatorii, totale și necondiționate.
- 64 Funcționarul bancar angajat în calitate de casier la o societate bancară cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României:**
- A. poate fi condamnat pentru infracțiunea de luare de mită în varianta tip, dacă primește o sumă de bani de la un client al băncii pentru a urgenta îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu;
 - B. poate fi persoana în fața căreia autorul infracțiunii de fals privind identitatea se prezintă sub o identitate falsă, prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, în vederea producerii unei consecințe juridice;
 - C. poate fi subiect pasiv secundar al infracțiunii de ultraj.
- 65 Cauzarea unei stări de temere victimei trebuie să se producă în mod obligatoriu pentru a putea fi în prezența infracțiunii de:**
- A. amenințare;
 - B. hărțuire în modalitatea supravegherii locuinței victimei;
 - C. violare de domiciliu.
- 66 Pentru a înlătura imputabilitatea faptei, intoxicația:**
- A. este suficient să existe la momentul comiterii acțiunii, în cazul unei infracțiuni progresive;
 - B. este suficient să existe la momentul epuizării, în cazul infracțiunii continue;
 - C. trebuie să fie rezultatul unei acțiuni intenționate a altei persoane decât autorul faptei.
- 67 Va putea fi condamnat pentru infracțiunea de violare a sediului profesional cel care:**
- A. este invitat la sediul unei persoane juridice pentru un interviu, dar refuză părăsirea spațiului respectiv la terminarea interviului, în ciuda solicitărilor repetate ale reprezentanților societății și ale paznicilor;
 - B. pătrunde noaptea în sediul unui centru comercial, pentru a sustrage mai multe bunuri, dar, în timp ce le căuta, este surprins de paznic, astfel încât îl lovește pe acesta pentru a-și asigura scăparea și fuge fără a mai lua bunurile;
 - C. pătrunde fără drept, în timpul nopții, în sediul unui cabinet individual al unui avocat, unde acesta își desfășura activitatea profesională, pentru a vedea cum și-a organizat spațiul.
- 68 Este necesar ca subiectul pasiv al faptei tipice să fi comis un act cu caracter injust pentru a putea reține în cazul respectivei fapte:**
- A. cauza justificativă a legitimei apărări;
 - B. circumstanța atenuantă a depășirii limitelor stării de necesitate;
 - C. cazul fortuit.

69 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:

- A. se va reține în concurs cu infracțiunea de tâlhărie dacă, în urma unei înțelegeri anterioare, X imobilizează victima, ținându-i mâinile strânse la spate, cât timp Y îi caută în geantă banii și telefonul, pe care Y le sustrage;
- B. este absorbită în infracțiunea de omor calificat dacă făptuitorul răpește victima pentru a o transporta într-o pădure aflată la 8 ore distanță, unde o ucide;
- C. se reține în variantă agravată dacă, pentru a răpi victima, făptuitorul o amenință cu un cuțit de bucătărie.

70 Infracțiunea de omisiunea sesizării:

- A. se va reține în concurs formal cu infracțiunea de abuz în serviciu dacă obligația de sesizare este o atribuție de serviciu prevăzută de lege în cazul subiectului activ;
- B. nu poate fi comisă în forma tentativei;
- C. presupune în mod obligatoriu luarea la cunoștință de către autor a comiterii unei infracțiuni de serviciu.

71 Circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii de către un infractor major împreună cu un minor:

- A. determină întotdeauna reținerea participăției improprii;
- B. este o circumstanță personală subiectivă;
- C. în procesul de individualizare a pedepsei se valorifică după starea de recidivă postexecutorie incidentă în cazul aceleiași fapte.

72 Complicitatea materială:

- A. este posibilă doar în cazul infracțiunilor materiale;
- B. poate fi realizată și prin omisiune;
- C. poate fi reținută și în sarcina unei persoane juridice.

73 Actele de pregătire nu sunt posibile în cazul infracțiunilor:

- A. de pericol;
- B. din culpă;
- C. de executare promptă (imediată).

74 În ipoteza cauzei justificative a stării de necesitate:

- A. este necesar ca acțiunea de salvare să se îndrepte împotriva persoanei care a cauzat starea de pericol;
- B. fapta tipică săvârșită pentru salvarea valorii sociale nu poate fi comisă de o persoană juridică;
- C. starea de pericol poate fi cauzată de comportamentul spontan al unui animal domestic.

75 În cazul măsurii educative a internării într-un centru de detenție:

- A. instanța poate dispune, în anumite condiții, ca executarea să se realizeze de la început într-un penitenciar;
- B. se poate dispune înlocuirea măsurii educative cu pedeapsa închisorii pe durata rămasă neexecutată dacă minorul față de care s-a luat măsura are un comportament necorespunzător în centrul de detenție;
- C. executarea se prescrie într-un termen egal cu jumătatea termenului de prescripție prevăzut de lege pentru pedeapsa închisorii cu aceeași durată.

76 În caz de prescripție a răspunderii penale, față de inculpatul care a cerut continuarea procesului penal, instanța va dispune:

- A. achitarea și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile dacă, în urma cercetării judecătorești se constată că, deși termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit, fapta nu este prevăzută de legea penală;
- B. încetarea procesului penal și soluționarea acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit;
- C. încetarea procesului penal și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit.

77 Plângerea prealabilă:

- A. adresată judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială a fost comisă fapta la care se referă va fi respinsă ca greșit îndreptată;
- B. trebuie introdusă în termen de 3 luni de la data la care persoana vătămată minoră a aflat cine este făptuitorul;
- C. poate fi formulată și pe parcursul urmăririi penale, în cazul în care organul de urmărire penală schimbă încadrarea juridică a faptei, dintr-o infracțiune care se urmărește din oficiu, într-o infracțiune pentru care este necesară plângerea prealabilă.

78 Mandatul de aducere emis de procuror:

- A. nu îl poate viza pe inculpat înainte ca acesta să fi fost chemat prin citație;
- B. permite, în vederea executării, pătrunderea în domiciliul oricărei persoane;
- C. poate viza și subiecții procesuali principali.

79 În cazul expertizei medico-legale psihiatrice:

- A. este întotdeauna obligatorie internarea medicală a suspectului sau a inculpatului într-o instituție sanitară de specialitate;
- B. dispunerea acesteia este obligatorie în cazul uciderii ori vătămării de către mamă a copilului nou-născut;
- C. poate fi emis mandat de aducere pentru a asigura prezența la examinarea de către comisia medico-legală psihiatrică a suspectului care refuză să se prezinte în vederea examinării.

80 În cazul în care instanța pronunță condamnarea inculpaților X și Y în calitate de coautori la infracțiunea pentru care au fost trimiși în judecată:

- A. inculpații vor fi obligați în solidar la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat;
- B. instanța va stabili partea din cheltuielile judiciare avansate de stat care va fi datorată de fiecare inculpat;
- C. în cazul în care există o parte responsabilă civilmente, aceasta va fi întotdeauna obligată în solidar cu inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

81 Nu poate constitui obiect al comisiei rogatorii:

- A. emiterea mandatului de arestare preventivă;
- B. efectuarea confruntării între doi martori;
- C. soluționarea cererii de recuzare.

82 Extinderea urmăririi penale:

- A. se poate dispune de organul de cercetare penală, prin ordonanță, în cursul urmăririi penale efectuate cu privire la faptă (în rem), fără a fi supusă confirmării motivate a procurorului;
- B. dispusă de organul de cercetare penală cu privire la o nouă faptă comisă de suspect, este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonanței de extindere;
- C. nu este obligatoriu să fie comunicată suspectului vizat de extindere.

83 Procedura în cazul recunoașterii învinuirii nu este aplicabilă atunci când:

- A. inculpatul major a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor, pentru care limitele de pedeapsă sunt de la 10 la 20 ani închisoare și interzicerea exercitării unor drepturi;
- B. pentru inculpatul minor solicitarea în acest sens a fost formulată, prin înscris autentic, de către reprezentantul legal al acestuia;
- C. instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul.

84 Măsura asigurătorie a popririi:

- A. poate viza conturile părții responsabile civilmente, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare;
- B. nu poate fi luată direct prin decizia instanței de apel;
- C. luată prin sentință, poate fi atacată pe cale separată cu contestație.

85 Supravegherea tehnică constând în autorizarea interceptării comunicațiilor suspectului poate fi dispusă:

- A. numai în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face din oficiu, dacă măsura îndeplinește condițiile de proporționalitate și subsidiaritate;
- B. și în cazul unor infracțiuni pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. la solicitarea procurorului, ca urmare a cererii motivate formulată de persoana vătămată, indiferent de natura infracțiunii care formează obiectul cercetării.

86 Organele de ordine publică, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, surprind săvârșirea unei tâlhării și îl prind pe făptuitor, întocmind ulterior un proces-verbal cu privire la împrejurările constatate. În acest caz:

- A. organele de ordine publică pot dispune măsura preventivă a reținerii, chiar înainte de începerea urmăririi penale;
- B. organele de ordine publică nu pot face percheziția corporală a făptuitorului;
- C. persoanele care au întocmit procesul-verbal pot fi audiate în cursul procesului penal în calitate de martori.

87 Competența:

- A. personală se raportează, după caz, la momentul săvârșirii infracțiunii sau la un moment ulterior;
- B. teritorială rămâne câștigată instanței dacă excepția de necompetență a fost invocată după audierea inculpatului de către instanța de judecată;
- C. funcțională este determinată de natura infracțiunii.

88 În cadrul procedurii de confirmare a ordonanței de renunțare la urmărire penală dispusă cu privire la o infracțiune de lovire sau alte violențe, sancționată de lege cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani sau amendă, persoana vătămată solicită judecătorului de cameră preliminară desființarea soluției de renunțare și începerea judecării, având în vedere că a suferit leziuni evaluate la 35-40 de zile îngrijiri medicale. Judecătorul de cameră preliminară:

- A. poate dispune respingerea cererii de confirmare, infirmarea soluției de renunțare și începerea judecării, dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- B. se pronunță prin încheiere definitivă;
- C. are obligația să redacteze integral hotărârea la momentul pronunțării.

89 Punerea în mișcare a acțiunii penale poate fi dispusă de către:

- A. organul de cercetare penală;
- B. procuror;
- C. judecătorul de cameră preliminară, atunci când admite plângerea împotriva soluției de clasare.

90 În cursul judecării, neregularitatea procedurii de citare:

- A. a inculpatului arestat preventiv poate fi invocată de către procuror numai la termenul la care ea s-a produs;
- B. a părții civile este luată în considerare dacă este invocată la termenul următor celui în care ea s-a produs, de către inculpatul aflat în stare de libertate și care a fost prezent la toate termenele;
- C. a părții responsabile civilmente la termenul de judecată când s-a dat citire actului de sesizare, invocată de aceasta cu ocazia dezbaterilor și în condițiile în care aceasta a fost prezentă la celelalte termene de judecată, nu poate fi luată în considerare.

91 Deplasându-se la domiciliul din România al inculpatului, pentru a-i comunica încheierea de începere a judecării, agentul procedural, după efectuarea verificărilor, nu găsește nicio persoană căreia să îi înmâneze comunicarea. Astfel, acesta afișează pe ușa locuinței inculpatului o înștiințare în care se menționa că inculpatul are la dispoziție 3 zile să se prezinte la sediul judecătoriei pentru ridicarea încheierii. Procedura de comunicare fiind legal îndeplinită, actul se consideră comunicat:

- A. la data afișării înștiințării pe ușa locuinței inculpatului;
- B. la data la care inculpatul a găsit înștiințarea afișată pe ușa locuinței, dacă aceasta are loc după împlinirea termenului de 3 zile;
- C. la momentul ridicării încheierii de la sediul instanței, dacă ridicarea este realizată înainte de împlinirea termenului de 3 zile.

92 În faza de cameră preliminară:

- A. excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale determină restituirea cauzei la parchet, fără a se mai solicita procurorului să comunice dacă își menține dispoziția de trimitere în judecată;
- B. solicitarea procurorului de a se dispune restituirea cauzei, în situația în care au fost excluse una sau mai multe dintre probele administrate în cursul urmăririi penale, poate fi respinsă dacă este posibilă stabilirea obiectului și limitelor judecării;
- C. poate fi dispusă încetarea procesului penal în cazul în care se constată împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale.

93 Dacă organul judiciar apreciază necesar, va fi audiată în calitate de martor:

- A. soția părții civile, numai dacă este de acord să dea declarații;
- B. persoana care a suferit o vătămare fizică printr-o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și care declară în mod explicit că nu dorește să participe la procesul penal;
- C. persoana care a avut în trecut relații asemănătoare acelorora dintre soți cu inculpatul conviețuind cu acesta, dacă este de acord să dea declarații.

94 Atât măsura preventivă a controlului judiciar, cât și măsura sechestrului asigurător:

- A. pot fi luate de către procuror în cursul urmăririi penale;
- B. în faza de cameră preliminară, trebuie verificate periodic de către judecătorul de cameră preliminară;
- C. pot fi dispuse numai cu privire la inculpat, respectiv la bunurile acestuia.

95 Declarația investigatorului sub acoperire care a fost prezent la momentul comiterii faptei de care este acuzat inculpatul constituie:

- A. o probă directă pe care se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de achitare a inculpatului;
- B. un mijloc de probă pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de renunțare la aplicarea pedepsei;
- C. un procedeu probatoriu pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de amânare a aplicării pedepsei.

96 Data de 17.09.2021 (vineri) reprezintă ultima zi de formulare a apelului pentru inculpat. În această zi, la ora 16:45, inculpatul trimite pe adresa e-mail a instanței o cerere de apel, mesajul electronic fiind primit în aceeași zi. La data de 20.09.2021 (luni), la începerea programului de lucru, cererea de apel astfel primită este înregistrată la registratura instanței. Apelul este:

- A. formulat în termen;
- B. formulat în termen doar dacă cererea a fost primită la instanță înainte de încheierea programului de lucru din ziua de 17.09.2021;
- C. tardiv formulat.

97 După finalizarea cercetării judecătorești în fața primei instanțe, președintele completului acordă cuvântul procurorului în cadrul dezbaterilor. După ce procurorul finalizează concluziile, susținând în esență condamnarea inculpaților, președintele completului, având în vedere ora târzie, dispune întreruperea dezbaterilor și continuarea acestora în ziua următoare. În continuarea dezbaterilor a doua zi, avocatul inculpatului formulează cerere de recuzare împotriva respectivului procuror, motivând că acesta și-a spus părerea asupra acuzațiilor în ziua anterioară. Cererea de recuzare întemeiată pe acest motiv urmează a fi:

- A. soluționată de procurorul ierarhic superior;
- B. respinsă;
- C. admisă.

98 În cazul contestației la executare referitoare la o sentință de condamnare la pedeapsa de 3 ani închisoare pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, rămasă definitivă prin neapelare, în care este invocată o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută, condamnatul aflându-se în stare de detenție:

- A. competența de soluționare aparține instanței care a pronunțat hotărârea ce se execută;
- B. participarea procurorului este obligatorie și asistența juridică a condamnatului este facultativă;
- C. instanța se va pronunța prin sentință, supusă contestației.

99 Prin sentința penală pronunțată de Judecătoria Oradea inculpatul, domiciliat în Satu-Mare, a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 și 6 luni ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Prin decizia Curții de Apel Oradea apelul inculpatului a fost admis și pedeapsa a fost redusă la 2 ani închisoare. Hotărârea va fi pusă în executare de:

- A. Curtea de Apel Oradea;
- B. Judecătoria Satu-Mare;
- C. Judecătoria Oradea.

100 Termenul de 10 zile pentru formularea apelului poate curge, după caz, de la data:

- A. comunicării hotărârii;
- B. comunicării copie de pe minuta hotărârii;
- C. pronunțării încheierii, pentru inculpatul căruia i-a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice.

1 Daunele-interese moratorii:

- A. se datorează întotdeauna de la data punerii în întârziere a debitorului prin notificare comunicată acestuia prin intermediul executorului judecătoresc;
- B. în cazul obligațiilor bănești sunt datorate de la scadență până în momentul plății, în quantum convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să se dovedească un prejudiciu;
- C. în cazul altor obligații decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, sunt egale cu dobânda legală, chiar dacă creditorul dovedește un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea obligației.

2 În ceea ce privește clauza de inalienabilitate:

- A. caracterul său determinant la încheierea contractului cu titlu gratuit este prezumat, până la proba contrară;
- B. în cazul încălcării ei de către dobânditor, înstrăinătorul este îndreptățit să ceară anularea contractului în care s-a prevăzut clauza de inalienabilitate;
- C. dobânditorul poate fi autorizat de către instanță să dispună de bun dacă interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului a dispărut sau dacă un interes superior o impune.

3 În materia împrumutului de folosință:

- A. riscul pieirii fortuite a bunului împrumutat nu revine în nicio situație comodantului;
- B. dacă mai multe persoane au împrumutat împreună același bun, ele răspund solidar față de comodant;
- C. comodantul răspunde pentru pieirea bunului împrumutat când aceasta este cauzată de forța majoră de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebunînd un bun propriu.

4 Reprezentarea succesorală:

- A. operează în virtutea legii, fără a fi necesară manifestarea de voință din partea reprezentantului în sensul aplicării regulilor reprezentării;
- B. nu operează dacă reprezentantul a fost dezmoștenit de reprezentat;
- C. operează în beneficiul descendenților fraților și surorilor defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul.

5 În cazul prescripției:

- A. dreptului la acțiune în restituirea prestațiilor făcute în temeiul unui act desființat pentru rezoluțiune, termenul de prescripție curge, în toate situațiile, de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a desființat actul;
- B. dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită, termenul de prescripție începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea;
- C. începute și neîmplinite, dacă partea îndreptățită, având capacitatea de a înstrăina sau de a se obliga, renunță la beneficiul termenului scurs, sunt aplicabile dispozițiile privitoare la întreruperea prescripției prin recunoașterea dreptului.

6 În materia acțiunii oblice:

- A. creditorul nu poate exercita drepturile și acțiunile care sunt strâns legate de persoana debitorului;
- B. creditorul a cărui creanță este certă și exigibilă poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului numai atunci când acesta refuză să le exercite;
- C. în toate cazurile, ca efect al admiterii acțiunii, actul atacat va fi declarat inopozabil față de creditorul care a introdus acțiunea.

7 Restituirea:

- A. împrumutului, atunci când contractul de împrumut poartă asupra unei sume de bani, presupune înapoierea sumei nominale primite, oricare ar fi variația valorii acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel;
- B. arvunei are loc atunci când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părți;
- C. bunurilor mobile închiriate se face, de regulă, în locul în care acestea se găsesc la încetarea locațiunii.

8

În cazul bunurilor fungibile:

- A. prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil;
- B. compensația operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca obiect o anumită cantitate de bunuri fungibile de natură diferită;
- C. dacă vânzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui preț curent, stabilit prin lege, cotație la bursă sau practicat la un târg, iar contractul nu a fost executat din culpa cumpărătorului, cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri de același gen pe cheltuiala vânzătorului, prin intermediul unei persoane autorizate.

9 Oferta de a contracta:

- A. este irevocabilă și în situația în care autorul ei se obligă expres să o mențină un anumit termen;
- B. irevocabilă devine întotdeauna caducă în caz de deces sau incapacitate a ofertantului;
- C. poate fi retrasă, dacă retragerea ajunge la destinatar anterior sau concomitent cu oferta.

10 În cazul regimului comunității legale, sunt bunuri proprii ale fiecărui soț:

- A. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
- B. veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală, numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul regimului comunității legale;
- C. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri.

11 În materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate:

- A. în cazul în care dreptul de suprafață s-a stins prin consolidare, în absența unei stipulații contrare, dreptul de uz consimțit de suprafațiar se menține pe durata pentru care a fost constituit, dar nu mai târziu de împlinirea termenului inițial al suprafaței;
- B. în cazul în care dreptul de suprafață s-a stins prin expirarea termenului pentru care a fost constituit, în absența unei înțelegeri contrare încheiate cu proprietarul terenului, uzufructul consimțit de suprafațiar se stinge în momentul încetării dreptului de suprafață;
- C. titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui împreună cu soțul și copiii săi în locuința nudului proprietar, numai dacă a fost căsătorit și a avut copii la data la care s-a constituit abitația.

12 În materia coproprietății:

- A. în cazul coproprietății obișnuite, cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară, care se poate face întotdeauna prin orice mijloc de probă;
- B. în cazul coproprietății obișnuite, actul care urmărește exclusiv înfrumusețarea bunului comun nu se poate încheia decât cu acordul coproprietarilor ce dețin majoritatea cotelor-părți;
- C. potrivit regimului juridic general aplicabil coproprietății forțate, când bunul comun are caracter accesoriu, în absența unei convenții contrare, cota-parte din drept a fiecărui coproprietar se stabilește în funcție de întinderea bunului principal.

13 În materie de moștenire:

- A. introducerea de către un succesor al acțiunii prin care cere instanței judecătorești să declare nedemnitatea unui alt succesor nu constituie un act de acceptare tacită a moștenirii de către succesorul reclamant;
- B. legatarul universal intră în stăpânirea de fapt a moștenirii, în toate cazurile, prin eliberarea certificatului de moștenitor;
- C. acceptarea moștenirii consolidează transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului.

14 Rectificarea intabularii în cartea funciară:

- A. se poate face pe cale amiabilă, prin declarația titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, constatată prin înscris sub semnătură privată;
- B. se poate cere și atunci când dreptul înscris a fost greșit calificat;
- C. se poate face pe cale amiabilă, numai atunci când au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrisul.

15 În materia răspunderii civile delictuale:

- A. în cazul în care comitentul este părintele minorului care a săvârșit fapta ilicită, în calitate de prepus, victima are dreptul de a opta asupra temeiului răspunderii pentru fapta altuia;
- B. cel care a îndemnat pe altul la cauzarea unui prejudiciu răspunde solidar cu autorul faptei ilicite pentru prejudiciul cauzat victimei;
- C. în aprecierea vinovăției autorului faptei ilicite, nu se va ține seama de faptul că prejudiciul a fost cauzat de acesta în calitate de profesionist în exploatarea unei întreprinderi.

16 În materia rezoluției contractului:

- A. instanța, odată cu dispunerea rezoluției, nu poate obliga debitorul și la plata de daune-interese, cu excepția cazului în care părțile au prevăzut o clauză penală;
- B. în cazul rezoluției unilaterale, declarația de rezoluție trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de lege pentru acțiunea corespunzătoare acesteia;
- C. în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părți a obligației nu atrage rezoluția contractului față de celelalte părți, cu excepția cazului în care prestația neexecutată trebuia, după circumstanțe, să fie considerată esențială.

17 Subrogația:

- A. convențională, pentru a fi opusă terților, trebuie constatată prin înscris;
- B. deși operează în beneficiul codebitorului solidar care a executat obligația, acesta nu poate cere codebitorilor săi decât partea din datorie ce revine fiecăruia dintre ei;
- C. atunci când este parțială, creditorul inițial, titular al unei garanții, exercită, în toate situațiile, drepturile sale pentru partea neplătită din creanță cu preferință față de noul creditor.

18 Contractul:

- A. este lovit de nulitate absolută atunci când lipsește cauza;
- B. încheiat prin reprezentant nu va fi anulat pentru motivul viciului consimțământului reprezentantului, dacă viciul de consimțământ privește elemente stabilite de către reprezentat;
- C. secret, în caz de simulație, produce întotdeauna efecte între succesorii universali ai părților.

19 Dacă obligația este contractată:

- A. sub condiția producerii unui eveniment, condiția se consideră neîndeplinită numai atunci când este sigur că evenimentul nu se va produce;
- B. sub condiție suspensivă, îndeplinirea condiției nu produce întotdeauna efecte retroactive;
- C. sub condiția producerii unui eveniment într-un anumit termen, condiția este socotită îndeplinită dacă termenul s-a împlinit fără ca evenimentul să se producă.

20 În cazul contractului de vânzare:

- A. cumpărătorul care află de existența unei cauze de evicțiune este îndreptățit să suspende plata prețului până la încetarea tulburării sau până când vânzătorul oferă o garanție corespunzătoare, afară dacă a cunoscut pericolul evicțiunii în momentul încheierii contractului sau dacă în contract s-a prevăzut că plata se va face chiar în caz de tulburare;
- B. sub sancțiunea nulității absolute, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică numai dacă succesiunea conține drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară;
- C. cu opțiune de răscumpărare, opțiunea nu poate fi stipulată pentru un termen mai mare de 5 ani.

21 În cazul mandatului cu reprezentare:

- A. acceptarea mandatului de către mandatar poate fi și tacită;
- B. mandatarul nu este obligat să remită mandantului ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale și nu era datorat mandantului;
- C. pentru garantarea tuturor creanțelor sale împotriva mandantului izvorâte din mandat, mandatarul are un drept de retenție asupra bunurilor primite cu ocazia executării mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

22 Dacă s-a stipulat o clauză penală:

- A. penalitatea nu poate fi cerută atunci când executarea obligației a devenit imposibilă din cauze neimputabile debitorului;
- B. instanța poate reduce cuantumul penalității până la valoarea obligației principale atunci când penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de către părți la încheierea contractului;
- C. nu este posibil în nicio situație cumulul penalității cu executarea în natură a obligației principale.

23 Acțiunile posesorii:

- A. nu pot fi, în nicio situație, exercitate de locatar;
- B. nu pot fi introduse, în nicio situație, împotriva proprietarului;
- C. nu pot fi introduse împotriva persoanei față de care există obligația de restituire a bunului.

24 Debitorul unei obligații contractuale:

- A. este întotdeauna de drept în întârziere când a încălcat o obligație de a face;
- B. poate răspunde și pentru prejudiciile imprevizibile;
- C. răspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se folosește pentru executarea obligațiilor contractuale, numai dacă părțile au convenit astfel.

25 În cazul în care obiectul obligației nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau intelectuală:

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori produce efecte și împotriva celorlalți debitori;
- B. suspendarea prescripției față de unul dintre debitori produce efecte și față de ceilalți;
- C. creditorul poate să ceară ca toți debitorii să efectueze plata în același timp.

26 Cererea de recuzare:

- A. se soluționează, în toate cazurile, de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat;
- B. împotriva expertului trebuie formulată în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la acea dată;
- C. formulată înainte de închiderea dezbaterilor nu împiedică pronunțarea soluției în cauză.

27 Spre deosebire de cererea de intervenție accesorie, cererea de intervenție principală:

- A. va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată;
- B. poate fi disjunctă de cererea principală pentru a fi judecată separat, atunci când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecării;
- C. va fi încuviințată în principiu printr-o încheiere motivată care nu se poate ataca decât odată cu fondul.

28 Suspendarea executării provizorii a unei hotărâri judecătorești de primă instanță:

- A. poate fi solicitată și în tot cursul judecării în apel;
- B. este de competența primei instanțe, dacă cererea se depune la aceasta;
- C. poate fi încuviințată de către instanța de apel numai cu plata unei cauțiuni al cărei quantum va fi stabilit de instanță.

29 În materia sechestrului asigurator:

- A. în cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviințată măsura asiguratorie, a fost perimată prin hotărâre definitivă, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanța care a încuviințat-o, instanța pronunțând o încheiere definitivă, dată fără citarea părților;
- B. depunerea cauțiunii odată cu cererea de sechestrul este obligatorie atunci când creditorul deține împotriva debitorului o creanță exigibilă care este constatată printr-un înscris;
- C. diferit de situația creditorului, comunicarea către debitor a încheierii prin care s-a soluționat cererea de sechestrul se realizează de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii.

30 În cazul procedurilor în care se aplică dispozițiile privind verificarea cererii și regularizarea acesteia, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza:

- A. dispune, prin încheiere dată fără citarea părților, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, după caz, secției specializate competente din cadrul instanței sesizate, în cazul în care cauza nu este de competența sa, dispozițiile privitoare la necompetență și conflictele de competență aplicându-se prin asemănare;
- B. dispune, în toate cazurile, prin încheiere, anularea cererii dacă obligația privind completarea cererii cu codul numeric personal al pârâtului nu este îndeplinită de către reclamant în termenul de cel mult 10 zile de la primirea comunicării;
- C. de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, fixează întotdeauna prin încheiere primul termen de judecată, dispunând citarea părților.

31 Poate fi atacată, potrivit legii, cu recurs:

- A. încheierea de suspendare a judecării procesului pronunțată de curtea de apel;
- B. hotărârea prin care o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție a constatat perimarea cererii;
- C. încheierea prin care Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea judecării procesului.

32 În procedura cu privire la cererile de valoare redusă:

- A. hotărârea primei instanțe este titlu executoriu;
- B. refuzul instanței de a dispune înfățișarea părților la solicitarea uneia dintre ele nu se motivează;
- C. competența teritorială se stabilește potrivit dreptului comun.

33 Înscrisul autentic face deplină dovadă, față de orice persoană, până la declararea sa ca fals:

- A. cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii;
- B. cu privire la declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic;
- C. cu privire la mențiunile din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al părților, chiar dacă nu constituie obiectul principal al actului.

34 În ceea ce privește cererea pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept:

- A. aceasta nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege;
- B. competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererea având ca obiect realizarea dreptului;
- C. dacă aceasta se înlocuiește cu o cerere în realizarea dreptului, instanța este obligată să dispună amânarea judecării cauzei și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării.

35 După ce a fost luată hotărârea se va întocmi, de îndată, o minută:

- A. care se semnează pe fiecare pagină de către judecători și grefier;
- B. care va cuprinde soluția și în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflați în minoritate;
- C. care va fi citită în ședință publică de către grefierul de ședință.

36 Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite:

- A. sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul în care creditorul a renunțat la executare silită sau dacă prin lege se prevede altfel;
- B. se stabilesc de către executorul judecătoresc prin încheiere ce reprezintă titlu executoriu;
- C. pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de executorul judecătoresc.

37 În ceea ce privește suspendarea judecării cauzei:

- A. când, într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară, judecarea cauzei se suspendă de drept;
- B. dacă instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, instanța poate suspenda judecata;
- C. dacă după o amânare a judecării în temeiul învoielii părților, acestea nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată.

38 În materia excepțiilor procesuale:

- A. excepțiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, numai cu acordul expres al părților;
- B. pârâtul este obligat, sub sancțiunea decăderii, să invoce excepția lipsei capacității procesuale de folosință a reclamantului prin întâmpinare, iar, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, până la primul termen de judecată la care acesta este legal citat;
- C. încheierea prin care, după admiterea excepției, instanța a rămas în continuare investită poate fi atacată numai odată cu fondul, dacă legea nu dispune altfel.

39 Cererea reconvențională:

- A. nu este, în toate cazurile, de competența instanței sesizate cu cererea principală;
- B. care nu poate fi soluționată în cadrul procedurii cu privire la cererile de valoare redusă întrucât nu se circumscrie domeniului de aplicare al acestei proceduri va fi respinsă ca inadmisibilă;
- C. se depune, sub sancțiunea decăderii, în toate cazurile, cel mai târziu la primul termen de judecată.

40 Instanța va încuviința înlocuirea martorului:

- A. în toate situațiile în care din cauză de boală, nu poate veni în instanță;
- B. în toate cazurile în care lipsește la prima citare;
- C. doar în caz de moarte, dispariție sau motive bine întemeiate.

41 Perimarea executării silite:

- A. se constată de instanța de executare, prin încheiere dată fără citarea părților;
- B. constatăută în condițiile legii atrage, în toate cazurile, desființarea tuturor actelor de executare silită efectuate;
- C. se constată și la cererea executorului judecătoresc.

42 În materia ordonanței președințiale:

- A. dacă ordonanța a fost dată fără citarea părților și a rămas definitivă prin neapelare, debitorul va putea invoca pe calea contestației la executare motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune prin intermediul căii de atac deschise împotriva hotărârii primei instanțe;
- B. pe calea ordonanței președințiale nu pot fi dispuse măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt;
- C. dacă cererea se judecă cu citarea părților, citația care urmează să fie comunicată pârâtului pentru primul termen de judecată va conține și mențiunea că acesta este obligat să își pregătească apărarea pentru acest termen, propunând probele pe care înțelege să le folosească, sub sancțiunea decăderii.

43 Cererea de completare a unei hotărâri judecătorești:

- A. trebuie formulată în termen de 15 zile de la comunicare în cazul hotărârilor definitive pronunțate în apel;
- B. se soluționează, în toate cazurile, în camera de consiliu, cu citarea părților;
- C. se soluționează cu citarea părților numai dacă instanța socotește necesar ca ele să dea anumite lămuriri.

44 În ceea ce privește interesul, condiție de exercitare a acțiunii civile:

- A. acesta nu trebuie să fie, în toate cazurile, legitim;
- B. în cazul lipsei interesului, instanța va respinge apărarea formulată ca lipsită de interes;
- C. acesta trebuie să existe și în cazul formulării unei cereri de intervenție accesorie.

45 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. mandatarul nu poate renunța la mandat în cursul termenului de exercitare a căilor de atac;
- B. dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu și nici reședință în țară;
- C. renunțarea la mandat sau revocarea acestuia poate fi opusă celeilalte părți, în toate cazurile, doar de la comunicare prin notificare scrisă.

46 În cazul coparticipării procesuale:

- A. dacă în cauză sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, ei vor fi obligați, în toate cazurile, să plătească cheltuielile de judecată în mod egal;
- B. în cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau pârâți împreună, cererea de perimare ori actul de procedură întrerupător de perimare al unuia folosește și celorlalți;
- C. în procesele în care sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, judecătorul, ținând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfășurarea normală a activității de judecată, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților, va putea dispune, prin rezoluție, reprezentarea lor prin mandatar și îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatului, la domiciliul sau sediul acestuia.

47 Cererea formulată de către locatar prin care se solicită predarea de către locator a bunului mobil închiriat, în temeiul unui contract de locațiune încheiat pentru o durată de 2 ani, prin care s-a stipulat o chirie în cuantum de 10.000 de lei lunar, este de competența:

- A. tribunalului locului unde se află bunul;
- B. judecătoriei în a cărei circumscripție domiciliază pârâtul;
- C. tribunalului în a căru circumscripție domiciliază pârâtul.

48 Necompetența:

- A. de ordine publică trebuie invocată de părți la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe;
- B. materială trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii;
- C. teritorială de ordine privată, poate fi invocată de judecător la primul termen de judecată la care reclamantul și pârâtul sunt legal citați în fața primei instanțe și pot pune concluzii.

49 Se formulează întotdeauna în scris:

- A. cererea de executare provizorie judecătorească;
- B. propunerea probelor;
- C. cererea de chemare în garanție.

50 În procedura necontencioasă judiciară:

- A. instanța își verifică din oficiu competența, chiar dacă este de ordine privată;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța își va declina competența în favoarea instanței competente să soluționeze cererea contencioasă;
- C. instanța va judeca cererea în camera de consiliu, cu citarea petentului și a persoanelor indicate în cerere, dacă legea o impune.

51 Circumstanța agravantă a săvârșirii infracțiunii de către un infractor major împreună cu un minor:

- A. determină întotdeauna reținerea participăției improprie;
- B. este o circumstanță personală subiectivă;
- C. în procesul de individualizare a pedepsei se valorifică după starea de recidivă postexecutorie incidentă în cazul aceleiași fapte.

52 Infracțiunea de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, săvârșită în modalitatea părăsirii locului accidentului:

- A. nu se poate reține niciodată dacă accidentul de circulație s-a comis în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune;
- B. poate fi comisă de instructorul auto aflat, la momentul accidentului, în procesul de instruire;
- C. nu poate fi comisă în forma participăției improprie.

53 Reabilitarea de drept:

- A. nu operează în cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii pe lângă care s-a aplicat și pedeapsa complementară a degradării militare;
- B. intervine la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul hotărârii definitive prin care s-a stabilit o pedeapsă de un an închisoare și s-a dispus amânarea aplicării acesteia, iar amânarea nu a fost ulterior revocată sau anulată;
- C. nu poate opera în cazul unei pedepse care a făcut obiectul unei grațieri antecondamnatorii, totale și necondiționate.

54 În cazul anulării liberării condiționate din executarea pedepsei închisorii în urma condamnării pentru o infracțiune concurentă cu cea pentru care s-a aplicat pedeapsa din executarea căreia condamnatul a fost liberat:

- A. instanța poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultate din efectuarea contopirii, dacă aceasta nu depășește 3 ani;
- B. dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de anulare se împlinise termenul de supraveghere al liberării, se va executa doar pedeapsa pentru infracțiunea nou descoperită;
- C. dacă instanța care a pronunțat anularea dispune din nou liberarea condiționată, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

55 Cauzarea unei stări de temere victimei trebuie să se producă în mod obligatoriu pentru a putea fi în prezența infracțiunii de:

- A. amenințare;
- B. hărțuire în modalitatea supravegherii locuinței victimei;
- C. violare de domiciliu.

56 Infracțiunea de violență în familie se va reține:

- A. în sarcina lui X, în vârstă de 17 ani, care îl ucide pe Y, cu care locuia de când s-a născut și despre care credea că este tatăl lui, chiar dacă în timpul procesului se descoperă că nu era de fapt tatăl său biologic;
- B. în cazul inculpatului care, din cauza geloziei, și-a înjunghiat soția în piept, dar apoi, cuprins de remușcări, a transportat-o imediat la spital, unde viața i-a fost salvată, victima având nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare;
- C. în sarcina lui Z care, din cauza neatenției la volan, produce un accident de circulație soldat cu decesul fiului său în vârstă de un an, care se afla în mașină cu acesta.

57 Va putea fi condamnat pentru infracțiunea de violare a sediului profesional cel care:

- A. este invitat la sediul unei persoane juridice pentru un interviu, dar refuză părăsirea spațiului respectiv la terminarea interviului, în ciuda solicitărilor repetate ale reprezentanților societății și ale paznicilor;
- B. pătrunde noaptea în sediul unui centru comercial, pentru a sustrage mai multe bunuri, dar, în timp ce le căuta, este surprins de paznic, astfel încât îl lovește pe acesta pentru a-și asigura scăparea și fuge fără a mai lua bunurile;
- C. pătrunde fără drept, în timpul nopții, în sediul unui cabinet individual al unui avocat, unde acesta își desfășura activitatea profesională, pentru a vedea cum și-a organizat spațiul.

58 Potrivit Codului penal, producerea unor consecințe deosebit de grave:

- A. presupune o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei ori moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane;
- B. determină majorarea limitelor pedepsei pentru infracțiunea de gestiune frauduloasă care a avut o astfel de urmare;
- C. nu determină majorarea limitelor de pedeapsă în cazul infracțiunii de delapidare.

59 În ipoteza cauzei justificative a stării de necesitate:

- A. este necesar ca acțiunea de salvare să se îndrepte împotriva persoanei care a cauzat starea de pericol;
- B. fapta tipică săvârșită pentru salvarea valorii sociale nu poate fi comisă de o persoană juridică;
- C. starea de pericol poate fi cauzată de comportamentul spontan al unui animal domestic.

60 Funcționarul bancar angajat în calitate de casier la o societate bancară cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României:

- A. poate fi condamnat pentru infracțiunea de luare de mită în varianta tip, dacă primește o sumă de bani de la un client al băncii pentru a urgenta îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu;
- B. poate fi persoana în fața căreia autorul infracțiunii de fals privind identitatea se prezintă sub o identitate falsă, prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, în vederea producerii unei consecințe juridice;
- C. poate fi subiect pasiv secundar al infracțiunii de ultraj.

61 În cazul măsurii educative a internării într-un centru de detenție:

- A. instanța poate dispune, în anumite condiții, ca executarea să se realizeze de la început într-un penitenciar;
- B. se poate dispune înlocuirea măsurii educative cu pedeapsa închisorii pe durata rămasă neexecutată dacă minorul față de care s-a luat măsura are un comportament necorespunzător în centrul de detenție;
- C. executarea se prescrie într-un termen egal cu jumătatea termenului de prescripție prevăzut de lege pentru pedeapsa închisorii cu aceeași durată.

62 În cazul infracțiunii de abandon de familie:

- A. termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data la care minorul a devenit major, în cazul în care fapta este comisă prin alungarea unui minor de către mama sa;
- B. fapta se poate comite și prin neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei unei infracțiuni;
- C. fapta nu constituie infracțiune dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile.

63 Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau de a desfășura activitatea de care inculpatul s-a folosit pentru comiterea infracțiunii:

- A. este întotdeauna facultativă pentru instanță;
- B. poate fi stabilită și în cazul unei infracțiuni comise în timpul minorității dacă, la momentul săvârșirii faptei, minorul se afla în desfășurarea unei activități;
- C. se execută și pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii sau, după caz, pe o parte din această durată.

64 Actele de pregătire nu sunt posibile în cazul infracțiunilor:

- A. de pericol;
- B. din culpă;
- C. de executare promptă (imediată).

65 Procurorul poate fi subiect activ al infracțiunii de:

- A. ultraj judiciar;
- B. cercetare abuzivă în ambele variante;
- C. represiune nedreaptă în oricare din modalitățile elementului material.

66 În cazul prescripției răspunderii penale:

- A. termenul de prescripție are aceeași durată indiferent dacă infracțiunea s-a consumat sau a rămas în forma tentativei;
- B. se poate dispune măsura de siguranță a confiscării extinse în cazul infracțiunii pentru care a intervenit prescripția;
- C. termenul prescripției speciale se calculează de la momentul ultimei întreruperi a cursului prescripției.

67 Potrivit Codului penal, producerea unei pagube este necesară pentru a se putea reține infracțiunea de:

- A. distrugere, în varianta constând în distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială;
- B. furt în scop de folosință, în varianta folosirii unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea;
- C. tănuire, în modalitatea înlesnirii valorificării unui bun.

68 Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:

- A. se va reține în concurs cu infracțiunea de tâlhărie dacă, în urma unei înțelegeri anterioare, X imobilizează victima, ținându-i mâinile strânse la spate, cât timp Y îi caută în geantă banii și telefonul, pe care Y le sustrage;
- B. este absorbită în infracțiunea de omor calificat dacă făptuitorul răpește victima pentru a o transporta într-o pădure aflată la 8 ore distanță, unde o ucide;
- C. se reține în variantă agravată dacă, pentru a răpi victima, făptuitorul o amenință cu un cuțit de bucătărie.

69 Infracțiunea de omisiunea sesizării:

- A. se va reține în concurs formal cu infracțiunea de abuz în serviciu dacă obligația de sesizare este o atribuție de serviciu prevăzută de lege în cazul subiectului activ;
- B. nu poate fi comisă în forma tentativei;
- C. presupune în mod obligatoriu luarea la cunoștință de către autor a comiterii unei infracțiuni de serviciu.

70 Pentru a înlătura imputabilitatea faptei, intoxicația:

- A. este suficient să existe la momentul comiterii acțiunii, în cazul unei infracțiuni progresive;
- B. este suficient să existe la momentul epuizării, în cazul infracțiunii continue;
- C. trebuie să fie rezultatul unei acțiuni intenționate a altei persoane decât autorul faptei.

71 Este necesar ca subiectul pasiv al faptei tipice să fi comis un act cu caracter injust pentru a putea reține în cazul respectivei fapte:

- A. cauza justificativă a legitimei apărări;
- B. circumstanța atenuantă a depășirii limitelor stării de necesitate;
- C. cazul fortuit.

72 În timpul executării unei pedepse de 2 ani închisoare, aplicată pentru o infracțiune pentru care legea prevedea ca sancțiune unică pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani, intervine o lege nouă care prevede pentru infracțiunea respectivă pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an alternativ cu amenda. În acest caz, este legală hotărârea prin care instanța:

- A. dispune aplicarea maximului special al amenzii din legea nouă în locul pedepsei cu închisoarea;
- B. reduce pedeapsa de 2 ani închisoare la o treime din aceasta, proporțional cu reducerea maximului special prin legea nouă;
- C. respinge cererea condamnatului de a se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei reduse potrivit legii noi.

73 În cazul infracțiunii de nedenunțare:

- A. fapta prevăzută de legea penală despre care ia cunoștință făptuitorul, care dă naștere obligației de înștiințare a autorităților, nu poate fi agresiunea sexuală;
- B. pentru a fi incidentă cauza de nepedepsire determinată de existența calității de membru de familie, această calitate a autorului se apreciază în raport de cel care a comis fapta prevăzută de legea penală despre care autorul a luat cunoștință, iar nu în raport de victima acestei fapte;
- C. nu poate fi subiect activ complicele la o infracțiune de ucidere la cererea victimei, în cazul în care nu înștiințează autoritățile despre respectiva infracțiune.

74 Producerea unui prejudiciu estetic grav și permanent poate constitui urmare imediată în cazul infracțiunii de:

- A. încăierare;
- B. purtare abuzivă;
- C. act sexual cu un minor.

75 Complicitatea materială:

- A. este posibilă doar în cazul infracțiunilor materiale;
- B. poate fi realizată și prin omisiune;
- C. poate fi reținută și în sarcina unei persoane juridice.

76 Competența:

- A. personală se raportează, după caz, la momentul săvârșirii infracțiunii sau la un moment ulterior;
- B. teritorială rămâne câștigată instanței dacă excepția de necompetență a fost invocată după audierea inculpatului de către instanța de judecată;
- C. funcțională este determinată de natura infracțiunii.

77 Supravegherea tehnică constând în autorizarea interceptării comunicațiilor suspectului poate fi dispusă:

- A. numai în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face din oficiu, dacă măsura îndeplinește condițiile de proporționalitate și subsidiaritate;
- B. și în cazul unor infracțiuni pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. la solicitarea procurorului, ca urmare a cererii motivate formulată de persoana vătămată, indiferent de natura infracțiunii care formează obiectul cercetării.

78 Dacă organul judiciar apreciază necesar, va fi audiată în calitate de martor:

- A. soția părții civile, numai dacă este de acord să dea declarații;
- B. persoana care a suferit o vătămare fizică printr-o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și care declară în mod explicit că nu dorește să participe la procesul penal;
- C. persoana care a avut în trecut relații asemănătoare aceloră dintre soți cu inculpatul conviețuind cu acesta, dacă este de acord să dea declarații.

79 Procedura în cazul recunoașterii învinuirii nu este aplicabilă atunci când:

- A. inculpatul major a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor, pentru care limitele de pedeapsă sunt de la 10 la 20 ani închisoare și interzicerea exercitării unor drepturi;
- B. pentru inculpatul minor solicitarea în acest sens a fost formulată, prin înscris autentic, de către reprezentantul legal al acestuia;
- C. instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul.

80 Termenul de 10 zile pentru formularea apelului poate curge, după caz, de la data:

- A. comunicării hotărârii;
- B. comunicării copiei de pe minuta hotărârii;
- C. pronunțării încheierii, pentru inculpatul căruia i-a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice.

81 Deplasându-se la domiciliul din România al inculpatului, pentru a-i comunica încheierea de începere a judecării, agentul procedural, după efectuarea verificărilor, nu găsește nicio persoană căreia să îi înmâneze comunicarea. Astfel, acesta afișează pe ușa locuinței inculpatului o înștiințare în care se menționa că inculpatul are la dispoziție 3 zile să se prezinte la sediul judecătoriei pentru ridicarea încheierii. Procedura de comunicare fiind legal îndeplinită, actul se consideră comunicat:

- A. la data afișării înștiințării pe ușa locuinței inculpatului;
- B. la data la care inculpatul a găsit înștiințarea afișată pe ușa locuinței, dacă aceasta are loc după împlinirea termenului de 3 zile;
- C. la momentul ridicării încheierii de la sediul instanței, dacă ridicarea este realizată înainte de împlinirea termenului de 3 zile.

82 Atât măsura preventivă a controlului judiciar, cât și măsura sechestrului asigurător:

- A. pot fi luate de către procuror în cursul urmăririi penale;
- B. în faza de cameră preliminară, trebuie verificate periodic de către judecătorul de cameră preliminară;
- C. pot fi dispuse numai cu privire la inculpat, respectiv la bunurile acestuia.

83 Prin sentința penală pronunțată de Judecătoria Oradea inculpatul, domiciliat în Satu-Mare, a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 și 6 luni ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Prin decizia Curții de Apel Oradea apelul inculpatului a fost admis și pedeapsa a fost redusă la 2 ani închisoare. Hotărârea va fi pusă în executare de:

- A. Curtea de Apel Oradea;
- B. Judecătoria Satu-Mare;
- C. Judecătoria Oradea.

84 În faza de cameră preliminară:

- A. excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale determină restituirea cauzei la parchet, fără a se mai solicita procurorului să comunice dacă își menține dispoziția de trimitere în judecată;
- B. solicitarea procurorului de a se dispune restituirea cauzei, în situația în care au fost excluse una sau mai multe dintre probele administrate în cursul urmăririi penale, poate fi respinsă dacă este posibilă stabilirea obiectului și limitelor judecării;
- C. poate fi dispusă încetarea procesului penal în cazul în care se constată împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale.

85 În cursul judecății, neregularitatea procedurii de citare:

- A. a inculpatului arestat preventiv poate fi invocată de către procuror numai la termenul la care ea s-a produs;
- B. a părții civile este luată în considerare dacă este invocată la termenul următor celui în care ea s-a produs, de către inculpatul aflat în stare de libertate și care a fost prezent la toate termenele;
- C. a părții responsabile civilmente la termenul de judecată când s-a dat citire actului de sesizare, invocată de aceasta cu ocazia dezbaterilor și în condițiile în care aceasta a fost prezentă la celelalte termene de judecată, nu poate fi luată în considerare.

86 În cadrul procedurii de confirmare a ordonanței de renunțare la urmărire penală dispusă cu privire la o infracțiune de lovire sau alte violențe, sancționată de lege cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani sau amendă, persoana vătămată solicită judecătorului de cameră preliminară desființarea soluției de renunțare și începerea judecății, având în vedere că a suferit leziuni evaluate la 35-40 de zile îngrijiri medicale. Judecătorul de cameră preliminară:

- A. poate dispune respingerea cererii de confirmare, infirmarea soluției de renunțare și începerea judecății, dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- B. se pronunță prin încheiere definitivă;
- C. are obligația să redacteze integral hotărârea la momentul pronunțării.

87 În caz de prescripție a răspunderii penale, față de inculpatul care a cerut continuarea procesului penal, instanța va dispune:

- A. achitarea și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile dacă, în urma cercetării judecătorești se constată că, deși termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit, fapta nu este prevăzută de legea penală;
- B. încetarea procesului penal și soluționarea acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit;
- C. încetarea procesului penal și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile, dacă în urma cercetării judecătorești se constată că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, însă termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit.

88 Mandatul de aducere emis de procuror:

- A. nu îl poate viza pe inculpat înainte ca acesta să fi fost chemat prin citație;
- B. permite, în vederea executării, pătrunderea în domiciliul oricărei persoane;
- C. poate viza și subiecții procesuali principali.

89 În cazul în care instanța pronunță condamnarea inculpaților X și Y în calitate de coautori la infracțiunea pentru care au fost trimiși în judecată:

- A. inculpații vor fi obligați în solidar la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat;
- B. instanța va stabili partea din cheltuielile judiciare avansate de stat care va fi datorată de fiecare inculpat;
- C. în cazul în care există o parte responsabilă civilmente, aceasta va fi întotdeauna obligată în solidar cu inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

90 Măsura asigurătorie a popririi:

- A. poate viza conturile părții responsabile civilmente, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare;
- B. nu poate fi luată direct prin decizia instanței de apel;
- C. luată prin sentință, poate fi atacată pe cale separată cu contestație.

91 Declarația investigatorului sub acoperire care a fost prezent la momentul comiterii faptei de care este acuzat inculpatul constituie:

- A. o probă directă pe care se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de achitare a inculpatului;
- B. un mijloc de probă pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de renunțare la aplicarea pedepsei;
- C. un procedeu probatoriu pe care nu se poate întemeia în măsură determinantă hotărârea de amânare a aplicării pedepsei.

92 Punerea în mișcare a acțiunii penale poate fi dispusă de către:

- A. organul de cercetare penală;
- B. procuror;
- C. judecătorul de cameră preliminară, atunci când admite plângerea împotriva soluției de clasare.

93 Plângerea prealabilă:

- A. adresată judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială a fost comisă fapta la care se referă va fi respinsă ca greșit îndreptată;
- B. trebuie introdusă în termen de 3 luni de la data la care persoana vătămată minoră a aflat cine este făptuitorul;
- C. poate fi formulată și pe parcursul urmăririi penale, în cazul în care organul de urmărire penală schimbă încadrarea juridică a faptei, dintr-o infracțiune care se urmărește din oficiu, într-o infracțiune pentru care este necesară plângerea prealabilă.

94 În cazul expertizei medico-legale psihiatrice:

- A. este întotdeauna obligatorie internarea medicală a suspectului sau a inculpatului într-o instituție sanitară de specialitate;
- B. dispunerea acesteia este obligatorie în cazul uciderii ori vătămării de către mamă a copilului nou-născut;
- C. poate fi emis mandat de aducere pentru a asigura prezența la examinarea de către comisia medico-legală psihiatrică a suspectului care refuză să se prezinte în vederea examinării.

95 Nu poate constitui obiect al comisiei rogatorii:

- A. emiterea mandatului de arestare preventivă;
- B. efectuarea confruntării între doi martori;
- C. soluționarea cererii de recuzare.

96 În cazul contestației la executare referitoare la o sentință de condamnare la pedeapsa de 3 ani închisoare pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, rămasă definitivă prin neapelare, în care este invocată o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută, condamnatul aflându-se în stare de detenție:

- A. competența de soluționare aparține instanței care a pronunțat hotărârea ce se execută;
- B. participarea procurorului este obligatorie și asistența juridică a condamnatului este facultativă;
- C. instanța se va pronunța prin sentință, supusă contestației.

97 Organele de ordine publică, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, surprind săvârșirea unei tâlhării și îl prind pe făptuitor, întocmind ulterior un proces-verbal cu privire la împrejurările constatate. În acest caz:

- A. organele de ordine publică pot dispune măsura preventivă a reținerii, chiar înainte de începerea urmăririi penale;
- B. organele de ordine publică nu pot face percheziția corporală a făptuitorului;
- C. persoanele care au întocmit procesul-verbal pot fi audiate în cursul procesului penal în calitate de martori.

98 Extinderea urmăririi penale:

- A. se poate dispune de organul de cercetare penală, prin ordonanță, în cursul urmăririi penale efectuate cu privire la faptă (în rem), fără a fi supusă confirmării motivate a procurorului;
- B. dispusă de organul de cercetare penală cu privire la o nouă faptă comisă de suspect, este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonanței de extindere;
- C. nu este obligatoriu să fie comunicată suspectului vizat de extindere.

99 Data de 17.09.2021 (vineri) reprezintă ultima zi de formulare a apelului pentru inculpat. În această zi, la ora 16:45, inculpatul trimite pe adresa e-mail a instanței o cerere de apel, mesajul electronic fiind primit în aceeași zi. La data de 20.09.2021 (luni), la începerea programului de lucru, cererea de apel astfel primită este înregistrată la registratura instanței. Apelul este:

- A. formulat în termen;
- B. formulat în termen doar dacă cererea a fost primită la instanță înainte de încheierea programului de lucru din ziua de 17.09.2021;
- C. tardiv formulat.

100 După finalizarea cercetării judecătorești în fața primei instanțe, președintele completului acordă cuvântul procurorului în cadrul dezbaterilor. După ce procurorul finalizează concluziile, susținând în esență condamnarea inculpaților, președintele completului, având în vedere ora târzie, dispune întreruperea dezbaterilor și continuarea acestora în ziua următoare. În continuarea dezbaterilor a doua zi, avocatul inculpatului formulează cerere de recuzare împotriva respectivului procuror, motivând că acesta și-a spus părerea asupra acuzațiilor în ziua anterioară. Cererea de recuzare întemeiată pe acest motiv urmează a fi:

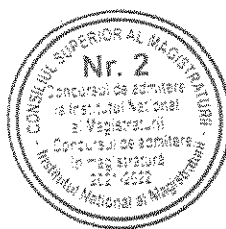
- A. soluționată de procurorul ierarhic superior;
- B. respinsă;
- C. admisă.

Admitere la INM si admitere in magistratura
03 octombrie 2021

G1



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	●	Ⓐ	Ⓒ	26	Ⓐ	●	Ⓒ	51	Ⓐ	Ⓐ	●	76	Ⓐ	Ⓐ	●
2	Ⓐ	Ⓐ	●	27	Ⓐ	●	●	52	●	Ⓐ	Ⓒ	77	●	Ⓐ	●
3	●	●	Ⓒ	28	●	●	Ⓒ	53	●	Ⓐ	Ⓒ	78	Ⓐ	●	Ⓒ
4	Ⓐ	Ⓐ	●	29	Ⓐ	Ⓐ	●	54	●	Ⓐ	Ⓒ	79	Ⓐ	●	Ⓒ
5	Ⓐ	Ⓐ	●	30	Ⓐ	●	●	55	Ⓐ	●	Ⓒ	80	Ⓐ	Ⓐ	●
6	Ⓐ	●	●	31	●	●	Ⓒ	56	●	Ⓐ	Ⓒ	81	Ⓐ	Ⓐ	●
7	Ⓐ	●	Ⓒ	32	●	●	Ⓒ	57	Ⓐ	Ⓐ	●	82	●	Ⓐ	●
8	●	Ⓐ	●	33	Ⓐ	●	Ⓒ	58	Ⓐ	●	●	83	Ⓐ	Ⓐ	●
9	●	Ⓐ	Ⓒ	34	Ⓐ	●	●	59	Ⓐ	Ⓐ	●	84	●	Ⓐ	Ⓒ
10	Ⓐ	Ⓐ	●	35	●	Ⓐ	●	60	Ⓐ	Ⓐ	●	85	Ⓐ	●	Ⓒ
11	Ⓐ	●	Ⓒ	36	Ⓐ	Ⓐ	●	61	●	Ⓐ	Ⓒ	86	●	●	Ⓒ
12	●	Ⓐ	●	37	●	Ⓐ	●	62	Ⓐ	Ⓐ	●	87	Ⓐ	●	Ⓒ
13	●	Ⓐ	●	38	Ⓐ	Ⓐ	●	63	●	Ⓐ	●	88	●	●	Ⓒ
14	●	●	Ⓒ	39	●	●	Ⓒ	64	●	●	Ⓒ	89	●	Ⓐ	Ⓒ
15	●	●	Ⓒ	40	●	Ⓐ	●	65	Ⓐ	Ⓐ	●	90	Ⓐ	●	●
16	Ⓐ	●	●	41	Ⓐ	●	Ⓒ	66	Ⓐ	●	Ⓒ	91	●	Ⓐ	Ⓒ
17	●	Ⓐ	Ⓒ	42	●	●	Ⓒ	67	Ⓐ	●	Ⓒ	92	●	●	Ⓒ
18	●	●	Ⓒ	43	●	Ⓐ	Ⓒ	68	●	●	Ⓒ	93	●	●	Ⓒ
19	Ⓐ	●	Ⓒ	44	Ⓐ	●	Ⓒ	69	●	●	Ⓒ	94	Ⓐ	●	Ⓒ
20	Ⓐ	●	Ⓒ	45	●	Ⓐ	●	70	Ⓐ	●	Ⓒ	95	Ⓐ	●	●
21	Ⓐ	●	Ⓒ	46	●	Ⓐ	Ⓒ	71	Ⓐ	●	Ⓒ	96	Ⓐ	●	Ⓒ
22	Ⓐ	●	●	47	●	Ⓐ	Ⓒ	72	Ⓐ	●	Ⓒ	97	Ⓐ	Ⓐ	●
23	●	Ⓐ	Ⓒ	48	Ⓐ	Ⓐ	●	73	Ⓐ	●	Ⓒ	98	Ⓐ	Ⓐ	●
24	●	Ⓐ	●	49	●	Ⓐ	Ⓒ	74	●	Ⓐ	Ⓒ	99	●	●	Ⓒ
25	●	●	Ⓒ	50	Ⓐ	Ⓐ	●	75	Ⓐ	●	●	100	Ⓐ	●	●



Admitere la INM si admitere in magistratura
03 octombrie 2021

G2



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☐ A	☒ B	☒ C	26	☐ A	☐ B	☒ C	51	☒ A	☒ B	☐ C	76	☒ A	☒ B	☐ C
2	☒ A	☐ B	☒ C	27	☒ A	☐ B	☒ C	52	☒ A	☒ B	☐ C	77	☒ A	☐ B	☐ C
3	☒ A	☒ B	☐ C	28	☒ A	☐ B	☐ C	53	☒ A	☐ B	☐ C	78	☐ A	☐ B	☒ C
4	☐ A	☐ B	☒ C	29	☐ A	☐ B	☒ C	54	☐ A	☐ B	☒ C	79	☐ A	☐ B	☒ C
5	☒ A	☐ B	☒ C	30	☒ A	☐ B	☐ C	55	☒ A	☐ B	☐ C	80	☐ A	☒ B	☐ C
6	☒ A	☐ B	☐ C	31	☐ A	☒ B	☐ C	56	☐ A	☐ B	☒ C	81	☒ A	☐ B	☒ C
7	☐ A	☒ B	☒ C	32	☒ A	☒ B	☐ C	57	☒ A	☐ B	☐ C	82	☒ A	☒ B	☐ C
8	☒ A	☐ B	☒ C	33	☒ A	☐ B	☐ C	58	☐ A	☐ B	☒ C	83	☐ A	☐ B	☒ C
9	☒ A	☐ B	☐ C	34	☐ A	☒ B	☒ C	59	☒ A	☐ B	☐ C	84	☒ A	☒ B	☐ C
10	☐ A	☒ B	☐ C	35	☒ A	☐ B	☒ C	60	☒ A	☒ B	☐ C	85	☐ A	☒ B	☐ C
11	☐ A	☐ B	☒ C	36	☐ A	☒ B	☐ C	61	☐ A	☒ B	☐ C	86	☒ A	☒ B	☐ C
12	☐ A	☒ B	☒ C	37	☒ A	☒ B	☐ C	62	☒ A	☐ B	☒ C	87	☐ A	☐ B	☒ C
13	☐ A	☒ B	☐ C	38	☒ A	☒ B	☐ C	63	☐ A	☒ B	☐ C	88	☐ A	☒ B	☒ C
14	☒ A	☐ B	☐ C	39	☐ A	☒ B	☐ C	64	☐ A	☒ B	☐ C	89	☐ A	☒ B	☐ C
15	☐ A	☐ B	☒ C	40	☒ A	☐ B	☒ C	65	☐ A	☒ B	☒ C	90	☐ A	☒ B	☐ C
16	☒ A	☒ B	☐ C	41	☐ A	☒ B	☐ C	66	☐ A	☒ B	☐ C	91	☒ A	☐ B	☐ C
17	☒ A	☒ B	☐ C	42	☒ A	☐ B	☐ C	67	☐ A	☐ B	☒ C	92	☐ A	☐ B	☒ C
18	☒ A	☒ B	☐ C	43	☐ A	☒ B	☒ C	68	☒ A	☐ B	☐ C	93	☒ A	☐ B	☒ C
19	☐ A	☐ B	☒ C	44	☒ A	☐ B	☒ C	69	☐ A	☒ B	☐ C	94	☐ A	☐ B	☒ C
20	☐ A	☒ B	☐ C	45	☒ A	☒ B	☐ C	70	☒ A	☐ B	☐ C	95	☒ A	☐ B	☐ C
21	☒ A	☐ B	☐ C	46	☐ A	☐ B	☒ C	71	☐ A	☐ B	☒ C	96	☐ A	☒ B	☒ C
22	☒ A	☐ B	☒ C	47	☒ A	☒ B	☐ C	72	☐ A	☒ B	☐ C	97	☐ A	☒ B	☒ C
23	☐ A	☒ B	☐ C	48	☐ A	☐ B	☒ C	73	☐ A	☐ B	☒ C	98	☒ A	☒ B	☐ C
24	☐ A	☒ B	☐ C	49	☐ A	☒ B	☒ C	74	☐ A	☒ B	☐ C	99	☐ A	☒ B	☐ C
25	☒ A	☒ B	☐ C	50	☐ A	☐ B	☒ C	75	☐ A	☒ B	☒ C	100	☐ A	☒ B	☐ C



Admitere la INM si admitere in magistratura
03 octombrie 2021

G3



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	●	Ⓐ	●	26	●	Ⓐ	●	51	Ⓐ	●	Ⓒ	76	●	●	Ⓒ
2	●	Ⓐ	Ⓒ	27	Ⓐ	●	●	52	Ⓐ	Ⓐ	●	77	Ⓐ	Ⓐ	●
3	●	Ⓐ	●	28	Ⓐ	●	Ⓒ	53	Ⓐ	Ⓐ	●	78	Ⓐ	Ⓐ	●
4	Ⓐ	Ⓐ	●	29	●	●	Ⓒ	54	●	Ⓐ	Ⓒ	79	Ⓐ	●	●
5	Ⓐ	Ⓐ	●	30	●	Ⓐ	Ⓒ	55	Ⓐ	●	●	80	Ⓐ	●	Ⓒ
6	Ⓐ	●	Ⓒ	31	Ⓐ	●	●	56	Ⓐ	●	Ⓒ	81	●	Ⓐ	●
7	●	●	Ⓒ	32	●	Ⓐ	●	57	Ⓐ	●	Ⓒ	82	●	●	Ⓒ
8	Ⓐ	●	Ⓒ	33	●	●	Ⓒ	58	●	●	Ⓒ	83	Ⓐ	●	●
9	●	Ⓐ	Ⓒ	34	Ⓐ	●	●	59	●	●	Ⓒ	84	●	Ⓐ	Ⓒ
10	Ⓐ	●	Ⓒ	35	Ⓐ	Ⓐ	●	60	Ⓐ	Ⓐ	●	85	Ⓐ	●	Ⓒ
11	●	●	Ⓒ	36	Ⓐ	Ⓐ	●	61	●	●	Ⓒ	86	Ⓐ	Ⓐ	●
12	Ⓐ	Ⓐ	●	37	Ⓐ	Ⓐ	●	62	●	Ⓐ	Ⓒ	87	●	●	Ⓒ
13	Ⓐ	●	Ⓒ	38	Ⓐ	Ⓐ	●	63	●	Ⓐ	Ⓒ	88	Ⓐ	●	Ⓒ
14	Ⓐ	●	●	39	Ⓐ	●	Ⓒ	64	Ⓐ	●	Ⓒ	89	Ⓐ	●	Ⓒ
15	●	Ⓐ	Ⓒ	40	●	Ⓐ	●	65	Ⓐ	●	Ⓒ	90	Ⓐ	Ⓐ	●
16	●	●	Ⓒ	41	●	Ⓐ	Ⓒ	66	●	Ⓐ	Ⓒ	91	Ⓐ	Ⓐ	●
17	●	Ⓐ	Ⓒ	42	●	Ⓐ	Ⓒ	67	●	Ⓐ	●	92	●	Ⓐ	Ⓒ
18	●	Ⓐ	●	43	●	●	Ⓒ	68	●	Ⓐ	Ⓒ	93	Ⓐ	●	●
19	●	●	Ⓒ	44	●	●	Ⓒ	69	Ⓐ	Ⓐ	●	94	●	●	Ⓒ
20	●	●	Ⓒ	45	●	●	Ⓒ	70	Ⓐ	●	Ⓒ	95	Ⓐ	●	Ⓒ
21	Ⓐ	Ⓐ	●	46	●	Ⓐ	Ⓒ	71	Ⓐ	Ⓐ	●	96	●	Ⓐ	Ⓒ
22	●	Ⓐ	●	47	Ⓐ	Ⓐ	●	72	Ⓐ	●	●	97	Ⓐ	●	Ⓒ
23	Ⓐ	●	●	48	Ⓐ	●	Ⓒ	73	Ⓐ	●	Ⓒ	98	●	Ⓐ	●
24	Ⓐ	●	Ⓒ	49	Ⓐ	●	Ⓒ	74	Ⓐ	Ⓐ	●	99	Ⓐ	Ⓐ	●
25	Ⓐ	●	●	50	●	Ⓐ	●	75	●	Ⓐ	Ⓒ	100	●	●	Ⓒ



[Handwritten signature]

Admitere la INM si admitere in magistratura
03 octombrie 2021

G4



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	(A)	●	(C)	26	(A)	●	(C)	51	(A)	(B)	●	76	●	●	(C)
2	(A)	(B)	●	27	●	●	(C)	52	(A)	●	(C)	77	(A)	●	(C)
3	(A)	●	(C)	28	●	(B)	●	53	●	(B)	(C)	78	(A)	●	●
4	●	(B)	(C)	29	●	(B)	●	54	(A)	(B)	●	79	(A)	●	●
5	(A)	●	●	30	●	(B)	(C)	55	(A)	●	(C)	80	●	●	(C)
6	●	(B)	(C)	31	●	●	(C)	56	●	●	(C)	81	(A)	(B)	●
7	●	●	(C)	32	●	(B)	●	57	●	(B)	●	82	●	●	(C)
8	●	(B)	(C)	33	●	(B)	(C)	58	(A)	●	(C)	83	(A)	(B)	●
9	●	(B)	●	34	●	●	(C)	59	(A)	(B)	●	84	●	(B)	(C)
10	●	(B)	●	35	(A)	●	(C)	60	(A)	●	(C)	85	(A)	(B)	●
11	●	●	(C)	36	●	●	(C)	61	●	(B)	(C)	86	(A)	●	(C)
12	(A)	(B)	●	37	(A)	(B)	●	62	(A)	●	(C)	87	●	●	(C)
13	(A)	(B)	●	38	(A)	(B)	●	63	(A)	(B)	●	88	(A)	(B)	●
14	(A)	●	(C)	39	●	(B)	(C)	64	(A)	●	(C)	89	(A)	●	(C)
15	●	●	(C)	40	(A)	(B)	●	65	●	●	(C)	90	●	(B)	(C)
16	(A)	●	●	41	(A)	(B)	●	66	●	(B)	(C)	91	(A)	●	(C)
17	●	●	(C)	42	(A)	●	●	67	●	●	(C)	92	(A)	●	(C)
18	(A)	●	(C)	43	●	(B)	(C)	68	(A)	(B)	●	93	(A)	(B)	●
19	●	●	(C)	44	(A)	●	●	69	(A)	●	(C)	94	(A)	●	●
20	●	(B)	●	45	●	●	(C)	70	●	(B)	(C)	95	●	(B)	●
21	●	(B)	●	46	(A)	●	●	71	●	(B)	(C)	96	●	(B)	●
22	●	(B)	(C)	47	(A)	●	(C)	72	(A)	(B)	●	97	(A)	(B)	●
23	(A)	(B)	●	48	(A)	●	(C)	73	(A)	●	●	98	●	●	(C)
24	(A)	●	(C)	49	(A)	(B)	●	74	●	(B)	(C)	99	●	(B)	(C)
25	(A)	●	●	50	●	(B)	●	75	(A)	●	●	100	(A)	●	(C)



**CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII**

**Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2021-2022**

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

**DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
16 octombrie 2021**

VARIANTA NR. 2

Subiectul I

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 București, în data de 03.06.2019, reclamantul A (persoană fizică) l-a chemat în judecată pe pârâtul B (persoană fizică), solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să îl oblige pe pârât la plata sumei de 175.000 lei, cu titlu de preț neachitat.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în data de 02.04.2015 a încheiat, în calitate de vânzător, un contract de vânzare, sub forma unui înscris sub semnătură privată, cu pârâtul, în calitate de cumpărător, contractul având ca obiect o rulotă marca H., model M. P.2022, seria X3, în schimbul prețului de 175.000 lei. Potrivit înțelegerii părților, preluarea bunului și plata prețului urmau a se realiza în data de 22.09.2016. Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligația de plată a prețului și de preluare a bunului la scadența convenită.

În dovedirea cererii, reclamantul a anexat la dosar, în fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul, contractul de vânzare încheiat în data de 02.04.2015.

Prin rezoluția din data de 03.06.2019, instanța a dispus emiterea unei adrese către reclamant cu mențiunea ca în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancțiunea anulării cererii, să indice motivele de drept pe care își întemeiază cererea.

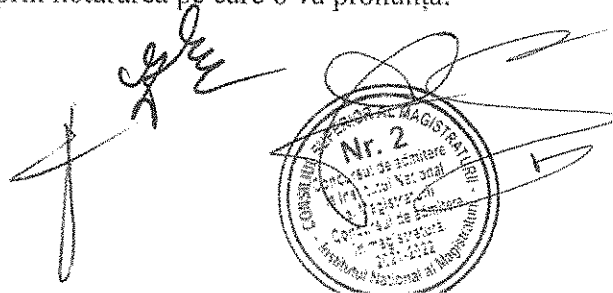
Prin încheierea din data de 19.06.2019, instanța a dispus anularea cererii de chemare în judecată, cu motivarea că obligația de completare a cererii cu motivele de drept pe care se întemeiază cererea nu a fost îndeplinită de către reclamant în termenul de 10 zile de la primirea comunicării.

Din conținutul dosarului rezultă că: reclamantului i s-a comunicat legal adresa prin care i s-a pus în vedere ca, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancțiunea anulării cererii, să complinească lipsa motivelor de drept; reclamantul a depus cerere scrisă prin care a indicat motivele de drept în termenul de 10 zile, dintr-o eroare aceasta fiind atașată la dosar după data de 19.06.2019.

Prin cererea de reexaminare formulată în termen legal, reclamantul a solicitat revenirea asupra măsurii anulării cererii, cu motivarea că aceasta a fost dispusă eronat și că a indicat motivele de drept în termenul de 10 zile de la primirea comunicării.

Prin încheierea din data de 03.09.2019, completul desemnat prin repartizare aleatorie cu soluționarea cererii de reexaminare a admis cererea de reexaminare, a dispus revenirea asupra măsurii anulării și retrimiterii cauzei completului inițial legal investit.

Pârâtul B a formulat în termen legal cerere reconvențională, înregistrată la dosarul cauzei în data de 30.10.2019 (miercuri), solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța:



- în contradicție cu reclamantul A, să dispună anularea contractului de vânzare încheiat în data de 02.04.2015 pentru viciul de consimțământ al dolului; în motivare, pârâtul B a arătat că a încheiat contractul de vânzare aflându-se într-o eroare provocată de manoperele frauduloase săvârșite de către vânzătorul A împreună cu terțul C. A și C, prin acțiuni concordante și viclene, i-au creat falsa reprezentare că rulota ce constituie obiectul contractului a fost cea folosită la filmarea scurtmetrajului care a obținut marele premiu la Festivalul de Scurtmetraje București în anul 2014. În data de 01.04.2015, s-a deplasat la domiciliul vânzătorului, unde a vizionat rulota ce constituie obiectul contractului, în prezența acestuia și a terțului C. Atât vânzătorul A, cât și terțul C i-au prezentat o serie de fotografii realizate la filmarea scurtmetrajului premiat la cunoscutul festival, cu scopul de a îi crea falsa reprezentare că rulota este cea folosită în film. Atât A, cât și C au amenajat interiorul rulotei întocmai ca în film, cei doi cunoscând intenția sa de a achiziționa rulota în semn de apreciere a talentului artistic al regizorului. În data de 26.10.2016, cu ocazia participării la o vizionare a scurtmetrajului, în prezența întregii echipe de producție la cinematograful EP, a aflat că, de fapt, rulota folosită în film aparține socrilor regizorului scurtmetrajului, care o folosesc și în prezent pentru petrecerea vacanțelor montane. Pârâtul B a arătat că la această dată a descoperit că a fost indus în eroare prin manoperele dolosive săvârșite de A și C.

- în contradicție cu reclamantul A și cu terțul C (persoană fizică), în calitate de pârât, să dispună obligarea acestora în solidar la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de daune-interese, pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin fapta ilicită săvârșită de către aceștia, constând în utilizarea de mijloace viclene pentru a îl induce în eroare, astfel cum au fost descrise anterior.

Cererea reconvențională a fost predată prin scrisoare recomandată la oficiul poștal în data de 28.10.2019, în timpul programului de lucru.

Reclamantul A a formulat, în termen legal, întâmpinare la cererea reconvențională prin care:

- a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiunea în anularea contractului de vânzare, cu motivarea că, întrucât pârâtul a cunoscut cauza anulării după împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic, termenul de prescripție a început să curgă din data de 02.10.2016.

Pârâtul C a formulat în termen legal, întâmpinare la cererea reconvențională formulată de pârâtul B prin care:

- a invocat excepția inadmisibilității cererii reconvenționale formulate împotriva sa, cu motivarea că terții pot fi introduși într-un proces civil în curs de desfășurare, la inițiativa unei părți, prin formularea unei cereri de intervenție forțată, nu prin intermediul unei cereri reconvenționale, în calitate de pârâți.

La primul termen de judecată, în ședință publică, s-au prezentat toate părțile.

Reclamantul A a solicitat admiterea excepției prescripției dreptului material la acțiunea în anularea contractului de vânzare, pentru motivele arătate în cuprinsul întâmpinării la cererea reconvențională.

Pârâtul B a lăsat soluția asupra excepției prescripției dreptului material la acțiunea în anularea contractului de vânzare la aprecierea instanței.

Instanța a respins excepția prescripției dreptului material la acțiunea în anularea contractului de vânzare ca neîntemeiată.

Pârâtul C a solicitat admiterea excepției inadmisibilității cererii reconvenționale formulate împotriva sa, pentru motivele arătate în cuprinsul întâmpinării formulate la cererea reconvențională.

Reclamantul A și pârâtul B au lăsat soluția asupra excepției inadmisibilității cererii reconvenționale la aprecierea instanței.

Instanța a respins excepția inadmisibilității cererii reconvenționale ca neîntemeiată.

În continuare, la același termen de judecată, reclamantul A a solicitat proba cu înscrisuri atașate cererii de chemare în judecată.



Pârâtul B a arătat că nu se opune încuviințării acestei probe și că solicită chemarea la interogatoriu a reclamantului A și a pârâtului C, pentru a dovedi manoperele viclene săvârșite la momentul încheierii contractului.

Pârâtul C a arătat că este de acord cu încuviințarea probei cu înscrisuri solicitate de către reclamant și cu chemarea sa la interogatoriu, chiar dacă aceasta nu a fost cerută prin cererea reconvențională.

Reclamantul A a arătat că este de acord cu chemarea sa la interogatoriu, chiar dacă aceasta nu a fost cerută prin cererea reconvențională.

Instanța a încuviințat proba cu înscrisuri atașate cererii de chemare în judecată pentru reclamant. Instanța a încuviințat și chemarea la interogatoriu a reclamantului A și a pârâtului C, la cererea pârâtului B, chiar dacă aceste probe nu au fost solicitate prin cererea reconvențională, reținând acordul expres al părților.

La al doilea termen de judecată, s-au prezentat toate părțile.

Reclamantul A și pârâtul C au solicitat decăderea pârâtului B din dreptul de a administra probele încuviințate acestuia la termenul de judecată anterior, cu motivarea că interogatoriile nu au fost depuse în termen de 5 zile de la încuviințarea probelor.

Având cuvântul asupra cererii de decădere, pârâtul B a arătat că se opune, întrucât depune în ședință publică interogatoriile.

Instanța a dispus decăderea pârâtului B din dreptul de administrare a probelor, cu motivarea că nu a depus interogatoriile în termen de 5 zile de la încuviințarea probelor, deși această obligație era prevăzută de lege.

La același termen de judecată, pârâtul B a depus la dosarul cauzei cerere de recuzare a judecătorului, întrucât cu o zi înainte de termenul de judecată a formulat împotriva acestuia o plângere penală, atașând cererii dovada înregistrării acesteia.

Complețul investit cu soluționarea cererii de recuzare a admis cererea, cu motivarea că în cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil.

Sușinerile părților cu privire la situația de fapt au fost dovedite.

CERINȚE

Drept civil

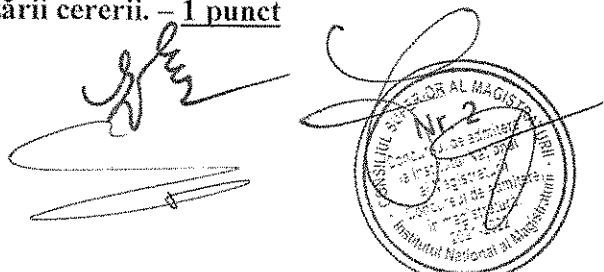
1. Arătați dacă în cazul vicerii consimțământului prin dol, confirmarea în mod valabil a contractului anulabil de către persoana care poate invoca nulitatea, implică prin ea însăși renunțarea la dreptul de a cere daune-interese. – 0,50 puncte

2. Independent de modalitatea de soluționare de către instanță, indicați motivat care este soluția asupra excepției prescripției dreptului material la acțiunea în anularea contractului de vânzare, invocată de către reclamant prin întâmpinarea la cererea reconvențională. – 1,50 puncte

3. Indicați motivat dacă cumpărătorul este în întârziere cu privire la îndeplinirea obligației de plată a prețului și, dacă este cazul, data de la care acesta este în întârziere. – 0,75 puncte

Drept procesual civil

1. Independent de modalitatea de soluționare de către instanță, indicați motivat care este soluția asupra cererii de reexaminare formulate de către reclamant împotriva încheierii de anulare a cererii dispuse în etapa verificării și regularizării cererii. – 1 punct



2. Independent de modalitatea de soluționare de către instanță, indicați motivat care este soluția asupra excepției inadmisibilității cererii reconvenționale formulate în contradictoriu cu C, invocată de către acesta prin întâmpinarea la cererea reconvențională. – 0,75 puncte

3. Arătați argumentat dacă este legală soluția asupra cererii de decădere a pârâtului B din dreptul de a administra probele încuviințate, analizând și motivele reținute de instanță. – 0,75 puncte

4. Arătați argumentat dacă este legală soluția pronunțată asupra cererii de recuzare, analizând și motivele reținute de instanță. – 0,75 puncte

PUNCTAJ: 6 puncte

TIMP RECOMANDAT PENTRU REZOLVARE: două ore și 30 de minute

Subiectul II

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București, în data de 20.06.2019, reclamantul A a chemat în judecată pe pârâtul B, solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună revocarea contractului de donație autentificat sub nr. 123 de NP N în data de 20.06.2016.

În motivarea cererii, reclamantul A a arătat că între autorul său, C, în calitate de donator, și pârâtul B, în calitate de donatar, s-a încheiat în data de 20.06.2016 contractul de donație menționat anterior prin care s-a transmis pârâtului dreptul de proprietate asupra pianului de concert marca F, model 190 C, seria 8765.

Ulterior, pe fondul unor neînțelegeri între numitul C și pârâtul B, aceștia s-au certat, ocazie cu care, sub imperiul furiei, pârâtul a atentat la viața numitului C, prin violență fizică exercitată în mod direct asupra acestuia, faptă intenționată care s-a petrecut în data de 20.08.2018.

Reclamantul A a arătat că, în data de 20.04.2019, numitul C a decedat fără să îl fi iertat pe pârâtul B pentru fapta de a fi atentat la viața acestuia.

Reclamantul a menționat că este unic moștenitor legal al donatorului C.

În termen legal, pârâtul a formulat întâmpinare, în cuprinsul căreia a arătat că cererea în revocarea donației poate fi formulată doar de către donator, nu și de către reclamant, în calitate de moștenitor al acestuia.

La primul termen de judecată, s-au prezentat personal ambele părți.

Reclamantul a depus la dosarul cauzei cerere adițională, prin care a solicitat și obligarea pârâtului la plata sumei de 50.000 de lei, reprezentând echivalentul valoric al bunului donat.

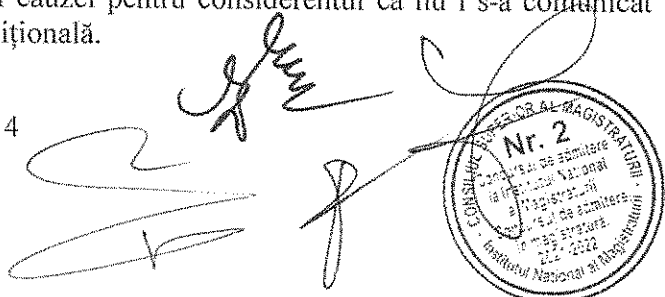
În motivare, reclamantul a arătat că pianul de concert marca F, model 190 C, seria 8765 a fost vândut de către pârât numitului T, terț de bună-credință, astfel că, nefiind posibilă restituirea în natură a bunului donat, solicită restituirea valorii acestuia de la momentul încheierii contractului de donație, respectiv suma de 50.000 lei.

La cererea pârâtului, instanța a dispus înmânarea cererii modificate către pârâtul prezent în sala de ședință și amânarea pricinii în vederea formulării întâmpinării, cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, sub sancțiunea decăderii.

În termen legal, pârâtul a formulat întâmpinare la cererea adițională, în cuprinsul căreia a arătat că, întrucât este neîntemeiată cererea de revocare a donației, se impune a fi respinsă și cererea de restituire a valorii bunului donat.

La al doilea termen de judecată, s-au prezentat personal ambele părți.

Reclamantul a solicitat amânarea judecării cauzei pentru considerentul că nu i s-a comunicat întâmpinarea formulată de către pârât la cererea adițională.



Pârâtul a arătat că se opune amânării judecării cauzei.

Instanța a dispus amânarea pricinii, pe considerentul că nu a fost comunicată întâmpinarea formulată la cererea adițională către reclamant, procedând la înmânarea acesteia către reclamant în ședință publică.

După al doilea termen de judecată, pârâtul a depus prin serviciul Registratură al instanței cerere prin care a încunoștințat instanța că, după al doilea termen de judecată, și-a schimbat locul unde a fost citat anterior, indicând locul unde va fi citat la termenele următoare; totodată, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei a rezultat că pârâtul a încunoștințat și pe reclamant prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare s-a depus la dosarul cauzei odată cu cererea prin care s-a încunoștințat instanța despre schimbarea locului citării. La cerere, s-au atașat înscrisuri care au confirmat susținerile pârâtului cu privire la schimbarea locului citării, ca efect al schimbării domiciliului.

La al treilea termen de judecată, s-au prezentat ambele părți.

Pârâtul a solicitat amânarea judecării cauzei pe considerentul că nu a fost citat pentru acest termen la noul loc de citare, deși a încunoștințat cu privire la schimbarea locului citării, atât instanța, cât și partea adversă prin scrisoare recomandată, dovedind schimbarea domiciliului.

Reclamantul a arătat că se opune amânării judecării cauzei.

Instanța a încuviințat cererea de amânare a judecării cauzei, reținând că pârâtul nu a fost citat pentru acest termen la noul loc de citare, astfel că acesta este în drept să ceară amânarea.

Susținerile părților cu privire la situația de fapt au fost dovedite.

CERINȚE

Drept civil

1. Independent de datele speței, indicați data de la care începe să curgă termenul de prescripție și durata acestuia, în cazul acțiunii în revocarea donației pentru ingratitudine, introdusă de moștenitorii donatorului, în situația în care donatorul a decedat fără să fi cunoscut cauza de revocare, care a fost însă cunoscută de moștenitori anterior decesului autorului lor. – 0,50 puncte

2. Arătați motivat dacă este întemeiată apărarea pârâtului în sensul că reclamantul, în calitate de moștenitor al lui C, nu este îndreptățit să formuleze cererea de revocare a donației. – 0,50 puncte

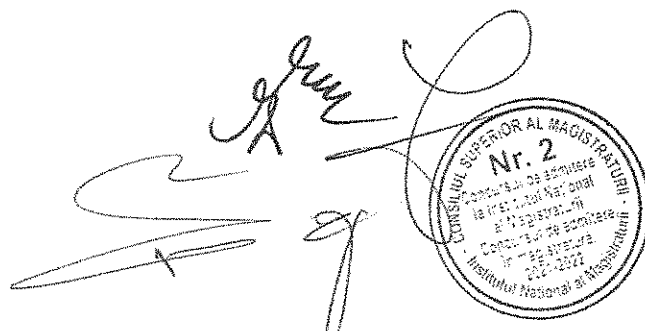
3. Independent de modalitatea de soluționare a apărării formulate de către pârât prin întâmpinarea la cererea de chemare în judecată, arătați motivat dacă sunt întemeiate cererea de revocare a donației și cererea de restituire a valorii bunului donat, considerând că din probatoriul administrat a rezultat că valoarea bunului donat la data încheierii contractului de donație este de 50.000 lei, iar la data soluționării cauzei este de 30.000 lei. – 1 punct

Drept procesual civil

1. Arătați argumentat dacă este legală soluția asupra cererii de amânare a judecării cauzei formulate de către reclamant la al doilea termen de judecată, analizând și motivele reținute de instanță. – 0,75 puncte

2. Arătați argumentat dacă este legală soluția asupra cererii de amânare a judecării cauzei formulate de către pârât la al treilea termen de judecată, analizând și motivele reținute de instanță. – 0,75 puncte

PUNCTAJ: 3,50



TIMP RECOMANDAT PENTRU REZOLVARE: o oră și 30 de minute

PUNCTAJ TOTAL: 10 puncte, din care 0,50 puncte se acordă pentru coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie

TIMP TOTAL: 4 ore

Notă:

Nu este obligatorie indicarea textelor de lege, acestea nefiind punctate distinct în barem.

Nu se vor avea în vedere la rezolvarea cerințelor eventuale neregularități de ordin procedural care nu rezultă în mod expres din enunțul subiectelor.

*Semnătura membrilor
Comisiei de elaborare a subiectelor*



The image shows three handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the following text: "Consiliul Superior al Magistraturii" (Council of the Superior Magistrature) around the top edge, "Nr. 2" in the center, "Concursul de admitere la Institutul Național de Magistratură" (Admission competition for the National Institute of Magistrature) around the bottom edge, and "Inregistrat la Ministerul Justiției" (Registered at the Ministry of Justice) at the very bottom.

**CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII**

**Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2021-2022**

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

**DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
16 octombrie 2021**

BAREM

VARIANTA NR. 2

Subiectul I

Drept civil

1. Arătați dacă în cazul vicerii consimțământului prin dol, confirmarea în mod valabil a contractului anulabil de către persoana care poate invoca nulitatea, implică prin ea însăși renunțarea la dreptul de a cere daune-interese. – 0,50 puncte

Confirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimțământului prin dol nu implică prin ea însăși renunțarea la dreptul de a cere daune-interese [art. 1.265 alin. (3) C. civ.].

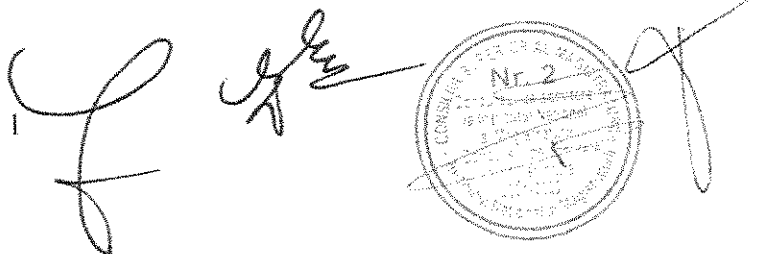
2. Independent de modalitatea de soluționare de către instanță, indicați motivat care este soluția asupra excepției prescripției dreptului material la acțiunea în anularea contractului de vânzare, invocată de către reclamant prin întâmpinarea la cererea reconvențională. – 1,50 puncte

Soluția este de respingere a excepției prescripției dreptului material la acțiunea în anularea contractului de vânzare ca neîntemeiată, pentru următoarele motive:

În cazul acțiunii în anularea actului juridic pentru dol este incident termenul general de prescripție de 3 ani (art. 2.517 C. civ.), care a început să curgă din ziua când dolul a fost descoperit, adică din data de 26.10.2016 [art. 2.529 alin. (1) lit. b) C. civ.].

În cazul termenului pe ani, acesta se împlinește în ziua corespunzătoare din ultimul an [art. 2.552 alin. (1) C. civ.], ultima zi a termenului fiind în data de 26.10.2019 (sâmbătă), zi nelucrătoare, astfel că termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează (art. 2.554 C. civ.), adică în data de 28.10.2019.

Cererea reconvențională a fost predată prin scrisoare recomandată la oficiul poștal în ultima zi a termenului, adică în data de 28.10.2019, în timpul programului de lucru, astfel că este formulată înăuntrul termenului de prescripție (art. 2.556 C. civ., art. 205 ind. 2 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil).



3. Indicați motivat dacă cumpărătorul este în întârziere cu privire la îndeplinirea obligației de plată a prețului și, dacă este cazul, data de la care acesta este în întârziere. – 0,75 puncte

Cumpărătorul este de drept în întârziere cu privire la îndeplinirea obligației de plată a prețului de la data scadenței, respectiv din data de 22.09.2016, întrucât în cazul vânzării bunurilor mobile, cumpărătorul este de drept în întârziere cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale, dacă, la scadență, nici nu a plătit prețul și nici nu a preluat bunul [art. 1.725 alin. (1) C. civ.].

Drept procesual civil

1. Independent de modalitatea de soluționare de către instanță, indicați motivat care este soluția asupra cererii de reexaminare formulate de către reclamant împotriva încheierii de anulare a cererii dispuse în etapa verificării și regularizării cererii. – 1 punct

Soluția este de admitere a cererii de reexaminare, pe motiv că anularea cererii a fost dispusă eronat [200 alin. (7) C. proc. civ.], omisiunea reclamantului de a indica motivele de drept ale cererii nefiind de natură să atragă anularea cererii [art. 200 alin. (4) C. proc. civ.].

2. Independent de modalitatea de soluționare de către instanță, indicați motivat care este soluția asupra excepției inadmisibilității cererii reconvenționale formulate în contradictoriu cu C, invocată de către acesta prin întâmpinarea la cererea reconvențională. – 0,75 puncte

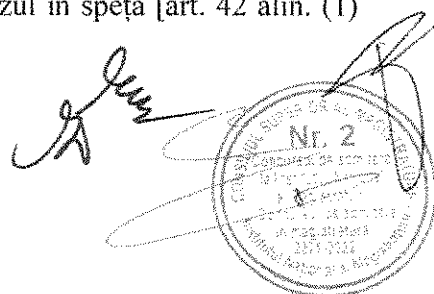
Soluția este de respingere a excepției inadmisibilității ca neîntemeiată, întrucât terțul C poate fi chemat în judecată în calitate de pârât prin formularea unei cereri reconvenționale, atunci când pretențiile formulate prin cererea reconvențională îl privesc și pe acesta [art. 209 alin. (2) C. proc. civ.].

3. Arătați argumentat dacă este legală soluția asupra cererii de decădere a pârâtului B din dreptul de a administra probele încuviințate, analizând și motivele reținute de instanță. – 0,75 puncte

Soluția instanței asupra cererii de decădere a pârâtului din dreptul de a administra probele încuviințate nu este legală, întrucât obligația de a depune interogatoriile în termen de 5 zile de la încuviințarea probelor, care nu au fost propuse prin cererea de chemare în judecată/reconvențională, este prevăzută de lege doar pentru cazurile în care interogatoriul trebuie comunicat potrivit legii, niciuna dintre situații neregăsindu-se în speță [art. 254 alin. (4) lit. c) C. proc. civ.].

4. Arătați argumentat dacă este legală soluția pronunțată asupra cererii de recuzare, analizând și motivele reținute de instanță. – 0,75 puncte

Soluția pronunțată asupra cererii de recuzare nu este legală, întrucât în cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, ceea ce nu este cazul în speță [art. 42 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.].



PUNCTAJ: 6 puncte

TIMP RECOMANDAT PENTRU REZOLVARE: două ore și 30 de minute

Subiectul II

Drept civil

1. Independent de datele speței, indicați data de la care începe să curgă termenul de prescripție și durata acestuia, în cazul acțiunii în revocarea donației pentru ingraturitudine, introdusă de moștenitorii donatorului, în situația în care donatorul a decedat fără să fi cunoscut cauza de revocare, care a fost însă cunoscută de moștenitori anterior decesului autorului lor. – 0,50 puncte

Termenul de prescripție al acțiunii în revocarea donației pentru ingraturitudine începe să curgă de la data decesului donatorului și are durata de 1 an [art. 1.024 alin. (3) teza a II-a C. civ.].

2. Arătați motivat dacă este întemeiată apărarea pârâtului în sensul că reclamantul, în calitate de moștenitor al lui C, nu este îndreptățit să formuleze cererea de revocare a donației. – 0,50 puncte

Apărarea pârâtului este neîntemeiată, întrucât A, în calitate de moștenitor al donatorului, este îndreptățit să formuleze cererea de revocare a donației, în condițiile în care donatorul a decedat în data de 20.04.2019, înainte de împlinirea termenului de 1 an calculat de la data săvârșirii atentatului la adresa vieții acestuia, 20.08.2018, fără să îl fi iertat pe donatar [art. 1.024 alin. (3) teza I C. civ., art. 1.024 alin. (1) C. civ.].

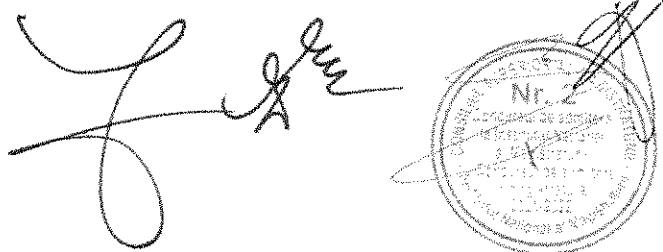
3. Independent de modalitatea de soluționare a apărării formulate de către pârât prin întâmpinarea la cererea de chemare în judecată, arătați motivat dacă sunt întemeiate cererea de revocare a donației și cererea de restituire a valorii bunului donat, considerând că din probatoriul administrat a rezultat că valoarea bunului donat la data încheierii contractului de donație este de 50.000 lei, iar la data soluționării cauzei este de 30.000 lei. – 1 punct

Cererea de revocare a donației este întemeiată întrucât B, în calitate de donatar, a atentat la viața donatorului C [art. 1.023 lit. a) C. civ.].

Având în vedere revocarea donației pentru ingraturitudine și, întrucât restituirea în natură a bunului nu este posibilă, bunul fiind dobândit cu titlu oneros de către un terț de bună-credință, cererea de restituire a valorii bunului donat este parțial întemeiată, în limita sumei de 30.000 de lei, care reprezintă valoarea bunului la data soluționării cauzei [art. 1.025 alin. (1) C. civ.].

Drept procesual civil

1. Arătați argumentat dacă este legală soluția asupra cererii de amânare a judecării cauzei formulate de către reclamant la al doilea termen de judecată, analizând și motivele reținute de instanță. 0,75 puncte



Soluția instanței asupra cererii de amânare a judecării cauzei formulate de către reclamant la al doilea termen de judecată nu este legală, întrucât întâmpinarea la cererea adițională se cercetează de reclamant la dosarul cauzei [art. 204 alin. (1) teza finală C. proc. civ.].

2. Arătați argumentat dacă este legală soluția asupra cererii de amânare a judecării cauzei formulate de către pârât la al treilea termen de judecată, analizând și motivele reținute de instanță. 0,75 puncte

Soluția instanței asupra cererii de amânare a judecării cauzei formulate de către pârât la al treilea termen de judecată nu este legală, întrucât pârâtul are termen în cunoștință, fiind prezent la termenele de judecată anterioare, iar termenul în cunoștință nu se pierde prin schimbarea locului de citare [art. 229 alin. (1), (2) C. proc. civ.].

PUNCTAJ: 3,50

TIMP RECOMANDAT PENTRU REZOLVARE: o oră și 30 de minute

PUNCTAJ TOTAL: 10 puncte, din care 0,50 puncte se acordă pentru coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie

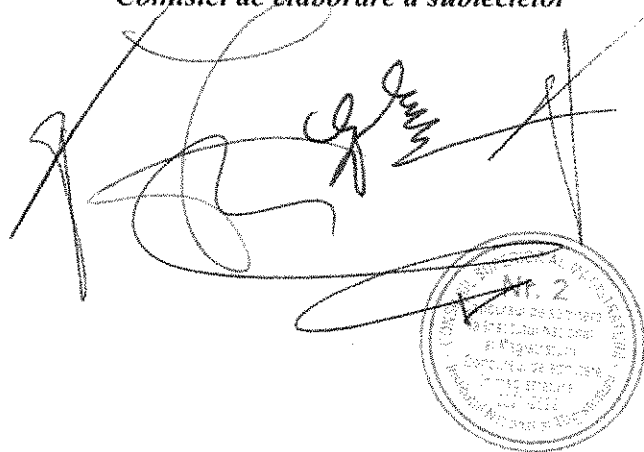
TIMP TOTAL: 4 ore

Notă:

Orice formulări echivalente care exprimă aceeași idee cu cea inserată în barem se iau în considerare și se punctează potrivit acestuia.

Textele de lege menționate în cuprinsul baremului nu se punctează distinct.

**Semnătura membrilor
Comisiei de elaborare a subiectelor**

The image shows several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "Ministerul Educației și Cercetării" (Ministry of Education and Research) and "România" (Romania). In the center of the stamp, it says "Nr. 2". There is a checkmark inside the stamp.

Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2021-2022

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
17 octombrie 2021

VARIANTA NR. II

Subiectul I - Explicați deosebirile existente între pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârșirea infracțiunii și măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Punctaj: 1 punct

Timp recomandat: 30 minute

Subiectul II - A și B, majori, erau invidioși că vecinul lor, V, de o altă etnie, era asociat unic și administrator la societatea comercială M. S.R.L., care activa în domeniul producerii de magiun tradițional românesc. Considerând că ei ar fi mult mai îndreptățiți să conducă o astfel de afacere, având în vedere că fuseseră născuți și crescuți în România, și dorind să aibă beneficii de pe urma societății, A și B au pus la cale un plan prin care să preia societatea M.

Astfel, la data de 25 aprilie 2021, știind că V este plecat din localitate, A și B, forțând încuietoarea unui geam, au intrat în casa lui V și au sustras actele de înființare ale societății și o copie de pe actul de identitate al lui V.

Ulterior, la data de 28 aprilie 2021, l-au contactat pe notarul N, prieten cu ei, și s-au prezentat la biroul lui, unde, promițându-i o sumă importantă de bani și remițându-i un laptop performant (ambele ca mulțumire pentru ajutor), i-au arătat actele societății și l-au determinat pe acesta să întocmească un nou act constitutiv al societății M., incluzând, printre altele, mențiunile că A și B sunt asociați, iar A va acționa ca administrator al societății. Actul constitutiv a fost autentificat de N în aceeași zi.

În continuare, la data de 3 mai 2021, A i-a spus lui B că se va prezenta la Oficiul Registrului Comerțului din orașul unde locuiau și unde era înmatriculată societatea, pentru a depune o cerere de modificare a asociaților și a administratorului societății M. B fiind de acord, A a depus în aceeași zi cererea și actul constitutiv autentificat de N, Oficiul urmând să se pronunțe asupra cererii în termen de 30 de zile.

La data de 15 mai 2021, aflând că soția sa este grav bolnavă și are nevoie de un tratament în străinătate, A s-a prezentat la bancă și a solicitat să i se acorde un credit în valoare de 200.000 de euro. Având în vedere suma mare ce forma obiectul solicitării de credit, printre cerințele băncii s-a numărat și prezentarea unei adeverințe din care să rezulte că A obține venituri lunare în cuantum de cel puțin 2000 de euro. În aceeași zi, A a plăsmuit adeverința respectivă – atestând în mod nereal că obținea o

1



indemnizație lunară de 2500 de euro de la societatea M. și imitând semnătura directorului economic – și a depus acest înscris la bancă. În urma verificărilor efectuate de funcționarii bancari, s-a constatat că A nu obținea o astfel de indemnizație, motiv pentru care banca a formulat o plângere penală împotriva lui A și a societății M.

În cursul urmăririi penale, aflând că V urma să fie audiat în calitate de martor în legătură cu situația societății M., B, din proprie inițiativă și fără știrea lui A, i-a oferit lui V, la data de 20 iunie 2021, o sumă de bani pentru ca acesta să declare că modificarea actului constitutiv a fost reală. V a fost de acord și, la 1 iulie 2021, când a fost audiat ca martor, a dat o declarație în acest sens, primind ulterior suma de bani oferită.

După efectuarea cercetărilor în dosarul de urmărire penală, descoperindu-se toate faptele descrise mai sus, la data de 1 octombrie 2021 au fost trimiși în judecată A, B, N, V și societatea M.

1. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de cele patru persoane fizice trimise în judecată, cu referire inclusiv la formele pluralității de infractori.

N.B. Se recomandă ca analiza să fie efectuată cronologic (în ordinea datelor menționate în speță).

2. Arătați motivat dacă societatea M. poate răspunde penal în cauză.

3. Arătați motivat dacă se poate dispune confiscarea specială a sumelor de bani menționate în cauză și de la ce persoane.

4. Cunoscând că A săvârșise în anul 2018 o infracțiune de ucidere din culpă pentru care fusese condamnat definitiv la data de 1 aprilie 2020 la pedeapsa închisorii de 2 ani, a cărei executare fusese suspendată sub supraveghere, arătați motivat care este forma de pluralitate de infracțiuni incidentă în cauză și cum se va stabili sancțiunea rezultantă în acest caz dacă toate pedepsele ce vor fi stabilite pentru infracțiunile din speță sunt pedepse cu închisoarea.

Punctaj: 3,75 puncte

Timp recomandat 1 oră și 30 de minute

Subiectul III – Arătați motivat deosebiriile dintre condițiile de luare a măsurilor asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii și cele de luare a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune.

Punctaj: 0,75 puncte

Timp recomandat: 30 minute

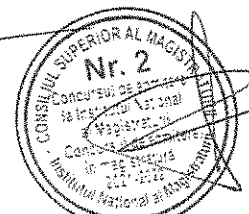
Subiectul IV – Prin rechizitoriu au fost trimiși în judecată inculpații A. și B., majori la data săvârșirii faptei, în stare de libertate, pentru săvârșirea, în calitate de coautori, a infracțiunii de furt calificat (prin efracție și violare de domiciliu), pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, constând în aceea că la data de 06.06.2021, prin ridicarea zăvorului, fără a-l forța, au pătruns în curtea locuinței persoanei vătămate C., majoră la acea dată, și, prin deschiderea ușii neînchinate, au intrat în casă, sustrăgând mai multe ceasuri și bijuterii, în valoare de 90.000 lei.

În faza de cameră preliminară au fost respinse cererile și excepțiile formulate de către inculpați, asistați de avocați din oficiu, s-a constatat competența și legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății, încheierea rămânând definitivă prin necontestare. Persoana vătămată, legal citată, nu a formulat cereri sau excepții.

La data de 09.08.2021, la primul termen de judecată, se prezintă inculpatul A., asistat de avocat ales, inculpatul B., asistat de avocat din oficiu, și persoana vătămată C., asistată de avocat ales. Inculpatul B. formulează cerere de amânare a cauzei în vederea angajării unui avocat ales. După punerea în discuție a cererii, instanța o respinge ca neîntemeiată, arătând că, deși citația a fost primită de inculpatul B. cu 3 zile înainte de termen, acesta avea suficient timp pentru angajarea unui avocat.

După suspendarea ședinței la solicitarea inculpatului B., acesta reușește să încheie un contract de asistență juridică cu un avocat din holul judecătoreiei, avocatul studiind dosarul și arătând că nu solicită

2



amânarea cauzei pentru pregătirea apărării. Instanța constată încetate delegațiile avocaților din oficiu, față de prezentarea avocaților aleși.

După reluarea ședinței, fiind prezente aceleași părți, asistate de avocați aleși, și după verificarea identității inculpaților, ca urmare a dispoziției președintelui, grefierul de ședință dă citire actului de sesizare a instanței.

La interpelarea instanței, persoana vătămată arată că se constituie parte civilă, solicitând de la ambii inculpați repararea prejudiciului în natură prin restituirea bunurilor sustrase, întrucât bijuteriile și ceasurile sunt o moștenire de familie, depunând în acest sens o cerere scrisă cu indicarea tuturor bunurilor sustrase de către inculpați și a probelor solicitate.

După ce instanța a luat act de constituirea de parte civilă, întreabă inculpații dacă doresc să formuleze cerere de judecare a cauzei potrivit procedurii recunoașterii învinuirii, aducându-le la cunoștință condițiile și efectele procedurii. Inculpații formulează cerere de judecare a cauzei potrivit procedurii recunoașterii învinuirii. În cadrul declarațiilor date cu privire la recunoașterea acuzațiilor, ambii inculpați arată că recunosc faptele astfel cum au fost descrise în actul de sesizare, solicită ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și sunt de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, însă consideră că nu este incident elementul circumstanțial agravant al efracției.

După ascultarea concluziilor procurorului și ale părților, instanța respinge cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii recunoașterii învinuirii întrucât inculpații nu au recunoscut integral încadrarea juridică a faptei.

După punerea în discuție a probelor administrate în cursul urmăririi penale precum și a probelor noi solicitate, instanța ia act că inculpații nu contestă probele din cursul urmăririi penale, încuviințează părții civile, în vederea identificării bunurilor, emiterea adreselor către casele de amanet unde au fost depuse bunurile de către inculpați și, din oficiu, pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei, apreciază necesară audierea inculpaților, a părții civile și a martorului D.

La interpelarea instanței, inculpații arată că refuză să dea declarații. Instanța constată că nu este posibilă citirea declarațiilor inculpaților date în cursul urmăririi penale, întrucât ar încălca dreptul la tăcere exercitat de aceștia în cursul cercetării judecătorești.

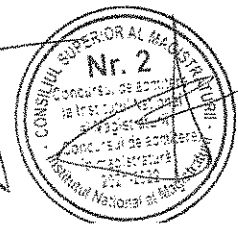
În continuare, instanța informează partea civilă cu privire la drepturile și obligațiile procesuale și procedează la audierea acesteia, iar după relatarea liberă, instanța acordă cuvântul pentru adresarea întrebărilor, în ordine, de către inculpați și avocații acestora, de procuror, de către avocatul părții civile și de către președintele completului.

Cauza este amânată pentru data de 23.08.2021 pentru sosirea relațiilor solicitate de la casele de amanet și citarea martorului D.

La termenul din 23.08.2021, fiind prezente aceleași părți, asistate de avocați aleși, este formulată propunere de arestare preventivă a inculpatului A. de către procurorul de ședință, fiind motivat că inculpatul A. intenționează să plece într-o țară cu care România nu are încheiat acord de extradare, încercând astfel să se sustragă de la judecată.

După aducerea la cunoștință de către instanță a motivelor propunerii, a dreptului la tăcere și acordarea timpului necesar pentru pregătirea apărării, inculpatul A. arată că este de acord să dea declarație cu privire la propunerea de arestare preventivă, recunoscând încercarea de a se sustrage de la judecată. După dezbaterile contradictorii a propunerii, instanța o admite în aceeași zi, dispunând luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile a inculpatului A. și amână fondul cauzei pentru 20.09.2021 față de lipsa relațiilor solicitate și nelegala citare a martorului D. Contestațiile împotriva încheierii de luare a arestării preventive formulate în termen de către inculpatul A. și de către partea civilă au fost respinse ca neîntemeiate la data de 26.08.2021. În aceeași zi a fost emis mandatul de arestare preventivă și inculpatul A. a fost dus la locul de deținere.

La termenul din 20.09.2021, fiind prezente aceleași părți ca la termenul anterior, asistate de avocați aleși, inculpatul A. fiind în stare de arest preventiv, sosesc informațiile solicitate de la casele de amanet, acestea fiind în sensul că niciunul dintre bunurile sustrase nu a putut fi identificat, fiind vândute unor persoane necunoscute. Față de aceste informații, partea civilă solicită acordarea despăgubirilor



civile în cuantum de 90.000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrate, depunând în acest sens documente de proveniență. După dezbaterile contradictorii, instanța respinge ca inadmisibilă cererea formulată de partea civilă, având în vedere că în cauză a fost începută cercetarea judecătorească.

Instanța constată că martorul D. a depus documente medicale din care rezultă că nu se poate prezenta la termen și dispune amânarea cauzei pentru ca acesta să se prezinte, nemaifiind dispuse alte măsuri până la următorul termen de judecată.

La termenul din 11.10.2021 fiind prezente aceleași părți, asistate de avocați aleși, precum și martorul D., acesta din urmă este audiat conform dispozițiilor legale. De asemenea, după dezbaterile contradictorii, instanța admite cererea înculpațiilor și dispune prin încheiere schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute înculpațiilor, fiind înlăturat elementul circumstanțial agravant al efracției.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța declară terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul în dezbateri, în ordine: procurorului, avocatului părții civile și avocaților înculpațiilor. După închiderea dezbaterilor, instanța stabilește termen pentru deliberare, redactare și pronunțare a hotărârii la data de 13.10.2021. La data de 13.10.2021, instanța constată că pronunțarea nu poate avea loc întrucât părțile nu au fost citate și dispune amânarea pronunțării și citarea părților pe data de 14.10.2021, dată la care, părțile fiind legal citate, președintele completului pronunță dispozitivul hotărârii.

Pornind de la datele prezentate în speță, identificați motivat încălcările dispozițiilor Codului de procedură penală realizate de către instanțele implicate în soluționarea cauzei.

NOTĂ: *Instanțele au fost legal constituite și competente potrivit legii, procurorul fiind prezent la toate termenele de judecată și punând concluzii asupra tuturor aspectelor dezbătute iar judecata a fost desfășurată cu respectarea principiului publicității. Se va considera că sunt întrunite toate condițiile legale pentru luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul A.*

Punctaj: 4 puncte

Timp recomandat 1 oră și 30 minute

Se acordă 0,5p pentru coerență în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie.

Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea de către candidați a temeiurilor de drept.

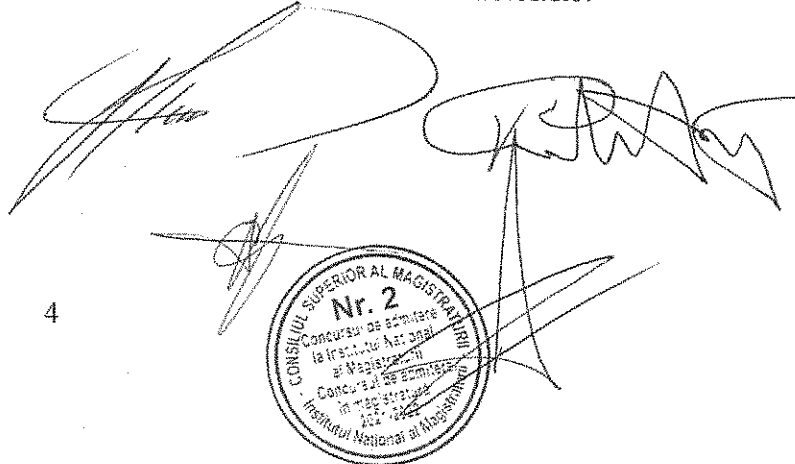
Total: 10 puncte

Timp: 4 ore

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor

4



A circular official stamp of the National Council of the Magistrature (Consiliul Superior al Magistraturii) is visible. The stamp contains the text: 'Nr. 2', 'Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii', 'Concursul de admitere în funcția de judecător', and 'Institutul Național al Magistraturii'.

Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2021-2022

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
17 octombrie 2021

BAREM

VARIANTA NR. II

Subiectul I - Explicați deosebirea existentă între pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârșirea infracțiunii și măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Se va acorda punctajul integral ($0,2 \times 5 = 1$ punct) în cazul identificării a oricare 5 dintre următoarele 6 deosebiri:

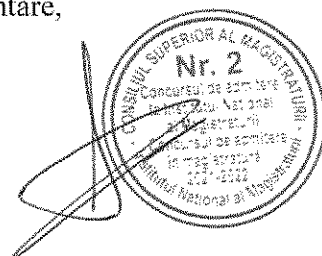
- Din perspectiva temeiului de dispunere, pedeapsa complementară are ca premisă exercitarea abuzivă, cu rea-credință a funcției, profesiei etc., în vreme ce măsura de siguranță se dispune în considerarea incapacității, nepregătirii etc. a inculpatului pentru exercitarea acesteia. **0,20p**
- Pedeapsa complementară se dispune pe lângă o pedeapsă principală (închisoare sau amendă), nefiind, deci, aplicabilă minorilor, în vreme ce măsura de siguranță se poate dispune chiar în absența unei hotărâri de condamnare. **0,20p**

Notă: 1. Punctajul se acordă integral, chiar dacă nu se face referire la inaplicabilitatea pedepsei în cazul minorilor.

Notă: 2. Se punctează alternativ faptul că pentru aplicarea pedepsei complementare este necesară existența unei infracțiuni, în vreme ce pentru luarea măsurii de siguranță este suficientă existența unei fapte prevăzute de legea penală.

- Pedeapsa complementară se dispune pe o durată de la 1 la 5 ani, măsura de siguranță pe durată nedeterminată. **0,20p**
- Pedeapsa complementară nu se poate revoca, măsura de siguranță este revocabilă. **0,20p**
- Măsura de siguranță se pune în executare după rămânerea definitivă a hotărârii prin care a fost dispusă, pedeapsa complementară se execută fie de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (amendă, suspendare), fie după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. **0,20p**
- Cauzele care înlătură răspunderea penală exclud aplicarea pedepsei complementare, **0,20p**

1



iar unele dintre acestea o pot înlătura, însă nu produc efecte în privința măsurii de siguranță. 0,20p

Notă: 3. Se punctează alternativ faptul că legea de grațiere poate înlătura pedeapsa complementară (dacă prevede explicit acest lucru), dar nu produce efecte în privința măsurii de siguranță.

Notă: 4. Nu se acordă punctaj pentru indicarea naturii juridice (pedeapsă/măsură de siguranță), aceasta rezultând din enunț.

Punctaj: 1 punct

Subiectul II

1. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de cele patru persoane fizice trimise în judecată, cu referire inclusiv la formele pluralității de infractori.

- A și B sunt **coautori la infracțiunea de furt calificat**, comisă prin efracție și prin violare de domiciliu (art. 228 - 229 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. b) C.pen.), întrucât au luat din posesia lui V, fără consimțământul acestuia, în scopul însușirii pe nedrept, bunuri care nu le aparțineau. Pentru comiterea faptei au forțat încuietoarea unui geam, fiind astfel întrunite condițiile pentru reținerea elementului circumstanțial agravant al efracției și au pătruns fără drept în locuința lui V, violarea de domiciliu fiind absorbită în furtul calificat - *fapta din 25 aprilie 2021* 0,25p
- A și B sunt **coautori la infracțiunea de dare de mită**, comisă în modalitatea dării unui bun și promisiunii de bani (art. 290 alin. (1) rap. la art. 289 alin. (2) C.pen.), precum și la **instigare la infracțiunea de fals intelectual** (art. 47 rap. la art. 321 C.pen.). 0,10p
Astfel, A și B au dat/promis un bun/o sumă de bani unui funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. (2) C.pen. pentru ca acesta să îndeplinească un act contrar îndatoririlor sale de serviciu. Întrucât acest act contrar reprezintă prin el însuși infracțiune, constând în atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului (modificările actului constitutiv), se va reține și instigare la infracțiunea de fals intelectual (art. 321 C.pen.) - *faptele din 28 aprilie 2021* 0,25p
- A este **autor al infracțiunii de uz de fals** (art. 323 C.pen.), întrucât a folosit un înscris falsificat în vederea producerii unor consecințe juridice (efectuarea de modificări la Oficiul Registrului Comerțului), chiar dacă aceste consecințe nu s-au produs (încă) - *fapta din 3 mai 2021* 0,15p
- B este complice la această infracțiune, având în vedere înțelegerea anterioară dintre cei doi și acordul exprimat de B la data de 3 mai. 0,10p
- În sarcina lui A și B urmează a se reține **circumstanța agravantă prevăzută la art. 77 lit. h) C.pen.** - săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. 0,25p
- N este **autor al infracțiunii de luare de mită** (art. 289 alin. (1), (2) C.pen.). N este funcționar public în înțelesul art. 175 alin. (2) C.pen., iar fapta a fost comisă în modalitatea primirii unui bun și a acceptării promisiunii de bani pentru a îndeplini un act contrar îndatoririlor sale de serviciu. De asemenea, N este **autor al infracțiunii de** 0,20p



fals intelectual, întrucât a atestat fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului (modificările actului constitutiv) - *faptele din 28 aprilie 2021*

Notă: 1. Nu atrage punctare/depunctare eventuala reținere în sarcina lui N a unei infracțiuni distincte de abuz în serviciu, fiind o chestiune controversată și care implică cunoașterea legislației speciale.

- A este autor al infracțiunii de **tentativă la înșelăciune în variantă agravată comisă prin folosirea de mijloace frauduloase** (art. 32 rap. la art. 244 alin. (1), (2) C.pen.). A a încercat să inducă banca în eroare prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (obținerea unei indemnizații nereale), pentru a obține un folos patrimonial injust (la care nu avea dreptul), însă paguba nu s-a produs, astfel încât infracțiunea de înșelăciune a rămas în forma tentativei. Întrucât, în vederea inducerii în eroare, A a folosit un înscris falsificat, care reprezintă un mijloc fraudulos, se va reține varianta agravată a infracțiunii de înșelăciune - *fapta din 15 mai 2021* **0,25p**

- Infracțiunea de **fals în înscrisuri sub semnătură privată** (art. 322 C.pen.) se va reține în concurs cu infracțiunea de înșelăciune, potrivit tezei a doua a art. 244 alin. (2) C.pen. Astfel, A a contrafăcut un înscris sub semnătură privată (adeverința aparent emisă de o societate comercială), folosind înscrisul astfel falsificat în vederea producerii unei consecințe juridice (obținerea unui credit). **0,25p**

- B este autor al infracțiunii de **influențarea declarațiilor** (art. 272 C.pen.). B l-a determinat pe V, prin corupere (suma de bani dată) să dea declarații mincinoase într-o cauză penală - *fapta din 20 iunie 2021* **0,25p**

Notă: 2. În situația expusă în speță, influențarea declarațiilor este o formă specială de instigare la mărturie mincinoasă, astfel încât nu se poate reține (și) această infracțiune. De asemenea, deși fapta este comisă pentru a împiedica tragerea la răspundere penală, nu se poate reține infracțiunea de favorizare a făptuitorului, care este o normă generală față de influențarea declarațiilor comisă în aceste împrejurări; oricum, în cauză este discutabilă reținerea favorizării propriei fapte.

- V este autor al infracțiunii de **mărturie mincinoasă** (art. 273 C.pen.), comisă prin efectuarea de afirmații mincinoase într-o cauză penală - *fapta din 1 iulie 2021* **0,20p**

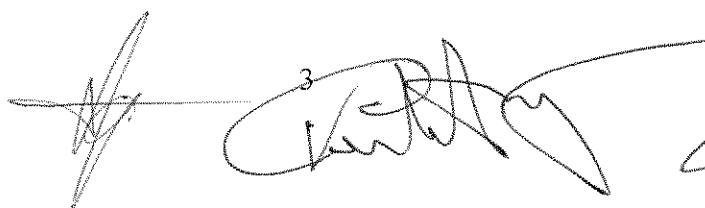
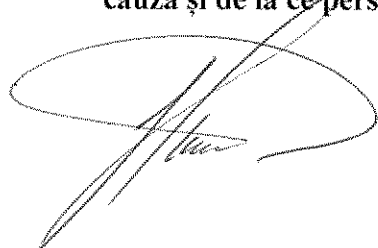
Notă: 3. Infracțiunea de favorizare a făptuitorului nu se poate reține în concurs cu mărturia mincinoasă, conform Deciziei nr. 1/2019 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii.

Notă: 4. Nu atrage punctare sau depunctare indicarea, la această cerință, a existenței și formelor concursului de infracțiuni.

2. Arătați motivat dacă societatea M. poate răspunde penal în cauză.

- Societatea M nu poate răspunde penal pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată ori pentru tentativa la înșelăciune, întrucât **nu se poate stabili un element subiectiv în sarcina sa**. Aceasta presupune ca la nivelul societății, prin organele și reprezentanții ei reali, să se identifice intenția de a comite infracțiunile respective. Or, în speță, nu se poate determina o astfel de intenție. **0,20p**

3. Arătați motivat dacă se poate dispune confiscarea specială a sumelor de bani menționate în cauză și de la ce persoane.



- Confiscarea specială poate viza **suma de bani** dată de B lui V pentru a da declarația mincinoasă, sumă ce se va confisca de la acesta din urmă în temeiul art. 112 alin. (1) lit. d) C.pen. **0,10p**
- **Nu se poate dispune confiscarea specială a sumei de bani promise** de A și B lui N pentru autentificarea actului constitutiv, întrucât art. 290 alin. (5) C.pen. vorbește doar de sume de bani *date sau oferite*. **0,20p**
- **Nu se poate dispune confiscarea specială a sumei de bani solicitate cu titlu de credit**, având în vedere că aceasta nu a fost efectiv dobândită, infracțiunea de înșelăciune rămânând în forma tentativei. **0,10p**

4. Cunoscând că A săvârșise în anul 2018 o infracțiune de ucidere din culpă, pentru care fusese condamnat definitiv la data de 1 aprilie 2020 la pedeapsa închisorii de 2 ani, a cărei executare fusese suspendată sub supraveghere, arătați motivat care este forma de pluralitate de infracțiuni incidentă în cauză și cum se va stabili sancțiunea rezultantă în acest caz dacă toate pedepsele ce vor fi stabilite pentru infracțiunile din speță sunt pedepse cu închisoarea

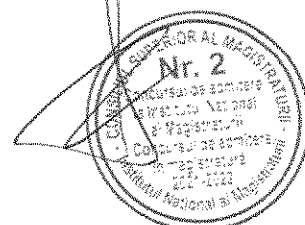
- Forma de pluralitate incidentă în cauză este **pluralitatea intermediară**, având în vedere că A a comis noi infracțiuni după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, dar nu sunt întrunite condițiile stării de recidivă postcondamnatorie, pedeapsa fiind aplicată pentru o infracțiune comisă din culpă. **0,10p**
- Pentru fiecare din infracțiunile din speță comise de A, se va stabili câte o pedeapsă, prin aplicarea, acolo unde este cazul, a regulilor de la **tentativă** (diminuarea limitelor speciale cu jumătate), respectiv de la **circumstanțele agravante** (pedeapsa poate fi aplicată până la maximul special, iar dacă acesta nu este îndeștător se poate adăuga un spor de până la 2 ani). **0,10p**
- Având în vedere că noile infracțiuni sunt comise în termenul de supraveghere (care nu poate fi mai mic de 2 ani), potrivit art. 96 alin. (4) C.pen., în cazul în care pentru noile infracțiuni inculpatul va fi condamnat la pedeapsa închisorii, instanța **revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei**. **0,20p**
- Potrivit art. 44 alin. (2) C.pen., în caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noile infracțiuni și pedeapsa anterioară se contopesc potrivit **dispozițiilor de la concursul de infracțiuni**. **0,10p**
- Ulterior, se aplică pedeapsa cea mai grea dintre pedeapsa de 2 ani aplicată pentru infracțiunea de ucidere din culpă și pedepsele ce vor fi stabilite pentru fiecare din infracțiunile din speță, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. **0,20p**

Punctaj: 3,75 puncte

Subiectul III - Arătați motivat deosebirea dintre condițiile de luare a măsurilor asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii și cele de luare a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune.

Se va acorda punctajul integral (0,75p = 3x0,25p) în cazul identificării a oricare 3 din următoarele 4 deosebiri:

- Spre deosebire de măsurile asigurătorii luate în vederea garantării executării pedepsei amenzii, cele dispuse în vederea reparării pagubei pot fi luate și la cererea părții civile (art. 249 alin. 1, 6 C.pr.pen.). **0,25p**



- Spre deosebire de măsurile asigurătorii luate în vederea garantării executării pedepsei amenzii, cele dispuse în vederea reparării pagubei pot fi luate și asupra bunurilor părții responsabile civilmente (art. 249 alin. 3, 5 C.pr.pen.). **0,25p**
- În cazul măsurilor asigurătorii luate în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, acestea sunt dispuse până la concurența valorii probabile a pagubei (art. 249 alin. 5 C.pr.pen.), indiferent de pedeapsa prevăzută de lege, în timp ce măsurile asigurătorii luate în vederea garantării executării pedepsei amenzii se raportează la limitele pedepsei amenzii prevăzute de lege pentru infracțiunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul, dacă pentru respectiva infracțiune este aplicabilă această specie de pedeapsă. **0,25p**
- Spre deosebire de măsurile asigurătorii luate în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, cele dispuse în vederea garantării executării pedepsei amenzii nu pot fi dispuse cu privire la bunurile suspectului sau inculpatului minor. **0,25p**

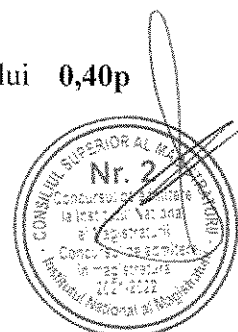
Notă: Nu atrage punctare sau depunere indicarea obligativității luării măsurilor asigurătorii doar în cazul reparării pagubei dacă persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau capacitate de exercițiu restrânsă, față de trimiterea pe care o realizează legiuitorul în art. 249 alin. (7) C.pr.pen. la alin. (1) al aceluiași text de lege.

Punctaj: 0,75 puncte

Subiectul IV –

Se va acorda punctajul integral (4p = 10x0,4p) în cazul identificării a oricare 10 din următoarele 11 încălcări:

- Greșita respingere a cererii de amânare având în vedere dispozițiile art. 356 alin. (3) C.pr.pen., cauza aflându-se la primul termen de judecată și fiind prima cerere formulată de către inculpatul B. în acest sens. **0,40p**
- Omisiunea instanței la termenul din 09.08.2021 de a explica inculpaților în ce constă învinuirea și de a le aduce la cunoștință drepturile procesuale prev. de art. 374 alin. (2) C.pr.pen. **0,40p**
- Greșita respingere a cererilor de judecare a cauzei în procedura recunoașterii învinuirii având în vedere că inculpații au recunoscut integral faptele de care erau acuzați, aceștia contestând numai încadrarea juridică reținută prin actul de sesizare al instanței. **0,40p**
- Greșita constatare a instanței cu privire la imposibilitatea citirii declarațiilor din cursul urmăririi penale față de dispozițiile art. 378 alin. (5) C.pr.pen., citirea respectivelor declarații neconstituind o încălcare a dreptului la tăcere. **0,40p**
- Greșita ordine a adresării întrebărilor la momentul audierii părții civile, conf. art. 380 alin. (2) C.pr.pen., procurorul fiind cel care adresează primul întrebări părții civile. **0,40p**
- Greșita respingere a contestației părții civile privind măsura arestării preventive ca neîntemeiată, aceasta fiind inadmisibilă conf. art. 206 alin. (1) C.pr.pen, titularii contestației fiind numai procurorul și inculpatul. **0,40p**
- Greșita emitere a mandatului de arestare preventivă la data rămânerii definitive a încheierii întrucât contestația împotriva încheierii de luare a arestării preventive nu este suspensivă de executare conf. art. 206 alin. (4) C.pr.pen. **0,40p**
- Greșita respingere ca inadmisibilă a cererii părții civile privind repararea prejudiciului **0,40p**



prin echivalent, având în vedere că, potrivit art. 20 alin. 5 lit. c) C.pr.pen., până la terminarea cercetării judecătorești partea civilă putea să solicite repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri bănești, dacă repararea în natură nu mai era posibilă.

- Neîndeplinirea obligației de verificare a măsurii arestului preventiv înainte de expirarea acestuia conf. art. 208 alin. (4) – 207 alin. (3) – 235 alin. (6) C.pr.pen. și neîndeplinirea obligației de constatare a încetării de drept a măsurii preventive conf. art. 241 alin. (2) C.pr.pen. **0,40p**
- Neacordarea ultimului cuvânt inculpaților conf. art. 389 alin. (1) C.pr.pen. **0,40p**
- Greșita amânare a pronunțării pentru motivul că părțile nu erau citate, având în vedere dispozițiile art. 405 alin. (3) C.pr.pen. **0,40p**

Punctaj: 4 puncte

Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea de către candidați a temeiurilor de drept; acestea au fost menționate în barem doar pentru a explica soluțiile apreciate ca fiind corecte.

Se acordă 0,5p pentru coerență în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie.

Total: 10 puncte

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor

A circular official stamp from the Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) is visible. The text inside the stamp reads: "CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII", "Nr. 2", "Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii", "Concursul de admitere la Magistratură", "10-11-2011", and "Institutul Național al Magistraturii". There are several handwritten signatures over and around the stamp.